課程名稱：民法06

00:00:08 - 00:00:15
好，那我們接下來來講這個意思表示的方式，還有意思表示的解釋。

00:00:16 - 00:00:21
那我們在禮拜二的時候，那我們基本上講了有關於說這個意思表示的定義。

00:00:22 - 00:00:28
指的是說將內心所想要表現出來，將內心的這個法律效果表現於外。

00:00:28 - 00:00:32
那這個內心的法律效果包含表示意思、行為意思跟法效意思。

00:00:32 - 00:00:37
那所以它代表就是你認知到，你這個你想要產生的效果。

00:00:37 - 00:00:42
你認知到你想要做的行為，以及你認知到這個行為一定會產生這個效果。

00:00:42 - 00:00:49
所以基本上你腦子出現這三個認知之後，你將它表現出來以後，就產生所謂的一個意思表示。

00:00:49 - 00:00:52
那意思表示我們要來講到的議題蠻多的。

00:00:52 - 00:00:54
那第一個我們來提到的是意思表示的方法。

00:00:55 - 00:00:57
那意思表示的方法包含兩個部分。

00:00:58 - 00:01:00
一個叫做明示的意思表示。

00:01:00 - 00:01:02
那另外一種叫做默示的意思表示。

00:01:03 - 00:01:09
那不管是明示還是默示，我們都認為它是一個明確可以讓他人瞭解到的法律效果的意思。

00:01:11 - 00:01:15
所以說明確可以讓他人瞭解到法律效果的表示。

00:01:15 - 00:01:22
那這個的話，不管你是用明示的方法，還是用默示的方法，只要能夠讓他人知道你想要產生的效果，基本上都可以。

00:01:23 - 00:01:27
所以我們一般來說，明確的表示同意或者拒絕，明確的提出邀約，這叫明示的意思表示。

00:01:30 - 00:01:33
默示的話就是可以從其他行為去推知。

00:01:33 - 00:01:37
譬如說我們有些情況下是，對方也許沒有明確的說好或不好。

00:01:37 - 00:01:42
但他可能就開始，譬如說跑去找代書來做過戶的事情，或者是說他開始做什麼事情。

00:01:45 - 00:01:47
可以從他的行為間接推知了，這也OK。

00:01:47 - 00:01:51
那明示或默示都是這個典型的意思表示的方法。

00:01:51 - 00:01:58
像默示的話,我們將來在物權法就會學到一個東西,叫默示的分管契約。

00:01:58 - 00:02:00
那默示的分管契約是指

00:02:00 - 00:02:02
說像甲乙丙三個人

00:02:02 - 00:02:04
他們共有了一塊A地

00:02:04 - 00:02:06
那甲乙丙三人共有一塊土地

00:02:06 - 00:02:07
那你學過物權法

00:02:07 - 00:02:08
你就知道說

00:02:08 - 00:02:11
這個甲乙丙的應有部分

00:02:11 - 00:02:11
這個都是三分之一

00:02:11 - 00:02:15
他們是怎麼樣抽象地存在於土地的每一個抽象支點之上

00:02:16 - 00:02:19
也就是說這個甲乙丙雖然各有三分之一應有部分

00:02:19 - 00:02:23
但他們沒有辦法就土地的特定範圍來使用

00:02:23 - 00:02:27
而是他的應有部分是平均分散在土地的每一個點上面

00:02:27 - 00:02:30
所以A地的每一個點甲都有三分之一

00:02:30 - 00:02:31
這個是抽象的

00:02:31 - 00:02:35
好，不過甲呢，他可能就在這個土地的旁邊開始種他的檳榔樹

00:02:36 - 00:02:39
或者說甲就把旁邊圍起來做停車場

00:02:39 - 00:02:41
那丙知道之後沒有同意

00:02:42 - 00:02:43
沒有明示同意

00:02:43 - 00:02:44
但怎麼樣也不反對

00:02:45 - 00:02:47
所以他長久的不反對

00:02:47 - 00:02:50
那這個在最高法院的用語上面叫做歷有年所

00:02:50 - 00:02:51
有沒有

00:02:51 - 00:02:51
好用這四個字

00:02:52 - 00:02:53
歷有年所

00:02:53 - 00:02:57
就是已經很久了，而且怎麼樣，而且均未表示異議

00:02:57 - 00:03:01
所以你今天假設說你知道這個甲利用土地的特定部分

00:03:01 - 00:03:04
然後這段時間過得很長了，十幾二十年了

00:03:04 - 00:03:05
你都沒有反對過

00:03:05 - 00:03:08
那這樣子的一個行為

00:03:08 - 00:03:09
這樣子的不反對

00:03:09 - 00:03:13
我們就會認為說其實你已經默示同意甲使用這個地方了

00:03:13 - 00:03:15
因為如果你不同意的話，你要講嘛

00:03:16 - 00:03:18
可是已經10年20年過去了

00:03:18 - 00:03:19
你都沒講

00:03:19 - 00:03:22
透過這個行為去推知乙丙其實內心有同意的意思

00:03:23 - 00:03:25
讓他們產生一個契約

00:03:25 - 00:03:26
那這個就是默示的概念

00:03:27 - 00:03:32
那我們一般在選擇題當中啊，其實不管明示或默示的意思表示

00:03:32 - 00:03:33
都是意思表示的方法

00:03:33 - 00:03:35
那選擇題喜歡考這個單純的沉默

備註：選擇題喜歡考這個單純的沉默

00:03:35 - 00:03:36
這個蠻有趣的

00:03:36 - 00:03:40
就是他沒有明示的表示，也沒有默示的表示

00:03:40 - 00:03:41
他是不表示

00:03:42 - 00:03:44
就是單純的沉默在法律上

00:03:44 - 00:03:46
可不可以認為產生一定的效果

00:03:47 - 00:03:49
那針對單純沉默啊，原則上

00:03:49 - 00:03:53
因為他沒有辦法被解讀出當事人內心所想要產生的效果

00:03:54 - 00:03:55
所以它不能作為一個有效的意識表示

00:03:56 - 00:03:58
因為你沒有辦法讓人家推知你要或不要

00:03:59 - 00:03:59
所以無法讓

00:04:00 - 00:04:04
當人推置的情況之下，我們就不能夠讓它產生一定的法律效力嘛，所以這個部分，單純的沉默，原則上它不會產生效果，但有例外的情形。

00:04:09 - 00:04:18
也就是說，如果當事人他們用契約，當事人用契約，已經事先擬製好單純沉默的效力。

00:04:18 - 00:04:26
我今天用契約擬製好單純沉默的效力，或者是依照法律規定，賦予單純沉默一定的法律效果。

00:04:26 - 00:04:32
在這樣的情況底下，其實單純沉默還是有可能產生意思表示的效果。

00:04:32 - 00:04:35
譬如說，我們兩個人在寫合約的時候，我們就講。

00:04:35 - 00:04:36
我們雙方都有解除權。

00:04:37 - 00:04:41
我們雙方都有解除權，在契約訂立後的一個月內好了。

00:04:41 - 00:04:46
雙方會寫說，在這個契約訂立後的一個月內，雙方都可以不負條件任意解除。

00:04:46 - 00:04:55
那一方提出解除的邀約之後，一方提出解除邀約之後，如果另一方在七天內不回覆，就視為同意。

00:04:55 - 00:04:57
我們可能在合約裡面這樣寫。

00:04:57 - 00:05:01
那如果這樣寫的話，你想想看，當你提出一個解約的邀約時。

00:05:01 - 00:05:03
你提出這個解約邀約時，你就等七天。

00:05:04 - 00:05:11
那七天之後，對方不表示同意，也不表示反對，他單純沉默，那我們在這種情況底下，他就會被視為同意。

00:05:11 - 00:05:16
所以你可以直接透過契約賦予單純的沉默一定的法律效果。

00:05:17 - 00:05:22
那再來另外一個的話就是基於法律規定，讓單純的沉默有一定的法律效力。

00:05:22 - 00:05:25
例如說像民法的80條。

00:05:25 - 00:05:27
像民法的80條。

00:05:27 - 00:05:28
民法80條還記不記得。

00:05:29 - 00:05:32
限制行為能力人做了一個效力未定的法律行為。

00:05:32 - 00:05:36
那接下來他的法定代理人，如果說不為確答者，那相對人可以催告。

00:05:37 - 00:05:40
那相對人定一個月以上的期間催告之後，如果對方還是不為確答。

00:05:42 - 00:05:46
那法律就說，我直接把你怎麼樣，視為拒絕承認。

00:05:46 - 00:05:50
所以除了民法80條這一個把單純沉默視為拒絕承認之外。

00:05:51 - 00:05:55
我們來看到,那個民法的386,387,這個其實也是在選擇題裡面。

00:05:57 - 00:05:59
你會看到的一個情況。

00:05:59 - 00:05:59
民法300。

00:06:00 - 00:06:01
386,387,這兩個條文,我們在在個不會特別去看它,因為它就考在選擇題,那他考點就是單

00:06:01 - 00:06:08
純沉默的法律效果,那個試驗買賣的意思哦,就是你先試試看,有喜歡再買,這叫試驗買賣,先試試看,有喜歡再買,那我們一般在試驗買賣的情況底下,如果試了以後沉默了,到底要還是不要?

00:06:08 - 00:06:15
對,如果試了以後沉默了,到底要還是不要,那民法386、387分兩種情況,第一種情況是什麼?

00:06:15 - 00:06:16
你在店裡試,

00:06:16 - 00:06:16
也就是你沒有把東西帶走的,

00:06:16 - 00:06:17
你沒有把東西帶回家,

00:06:17 - 00:06:17
他說啊,

00:06:17 - 00:06:17
標的物經試驗而未交付者,

00:06:17 - 00:06:18
未交付,有沒有,

00:06:18 - 00:06:18
你沒有把東西帶回家,

00:06:18 - 00:06:18
那買受人在約定期限內,

00:06:18 - 00:06:19
未就標的物為承認之表示,

00:06:19 - 00:06:19
視為拒絕,

00:06:19 - 00:06:20
所以如果你沒有帶回家,

00:06:20 - 00:06:20
那你沒講就是不要,

00:06:20 - 00:06:21
如果你沒有帶回家,沒講就是不要,

00:06:21 - 00:06:21
所以反過來民法387,

00:06:21 - 00:06:22
如果你帶回家,

00:06:22 - 00:06:22
那你沒講就是要,

00:06:22 - 00:06:22
所以387說,

00:06:22 - 00:06:23
標的物因試驗已交付予買受人,

00:06:23 - 00:06:23
而買受人不交還其物,

00:06:23 - 00:06:24
或於約定期限或出賣人鎖定的相當期限內,

00:06:24 - 00:06:24
不為拒絕之表示者,

00:06:24 - 00:06:25
就會視為承認,

00:06:25 - 00:06:25
所以你可以想到就是說,

00:06:25 - 00:06:26
有些東西是怎麼樣的,

00:06:26 - 00:06:26
他可能會說,

00:06:26 - 00:06:26
你就帶回家去試試看,

00:06:26 - 00:06:27
你就帶回家去試試看,

00:06:27 - 00:06:27
你喜歡,你再買,

00:06:27 - 00:06:28
像是很多的床墊都這樣,

00:06:28 - 00:06:28
你先試睡,

00:06:28 - 00:06:28
就把這個床墊送到你家去啊,

00:06:28 - 00:06:29
讓你試睡一個禮拜,

00:06:29 - 00:06:29
對,你喜歡再買,

00:06:29 - 00:06:30
好,那你給我試睡一個禮拜,

00:06:30 - 00:06:30
一個禮拜過去了,

00:06:30 - 00:06:31
我忘記跟你說我要或不要,

00:06:31 - 00:06:31
你就387被當成要,

00:06:31 - 00:06:31
可是你要店裡去試躺,

00:06:31 - 00:06:32
那就沒關係,

00:06:32 - 00:06:32
到店裡去試躺,

00:06:32 - 00:06:33
躺完之後你不說,就當你不

00:06:33 - 00:06:38
要,所以民法386、387,這個其實是蠻有趣的啦,蠻有趣的,還有像是什

00:06:38 - 00:06:41
麼,還有像是那個民法的426之2的第二項,

00:06:41 - 00:06:44
這個也是,這個426之2是有關於優先承買權的通知,

00:06:44 - 00:06:48
譬如說我接到了優先承買權的通知,那法律給我10天的時間考慮,

00:06:48 - 00:06:51
那這10天內我可以要或不要,如果我單純

00:06:51 - 00:06:52
沉默

00:08:00 - 00:08:01
沉默了，就當作不要，有沒有？

00:08:02 - 00:08:08
好，就可以看到就是說，在法律上，我們有時候會把單純的沉默賦予它一定的法律效果，這個就是單純沉默的法律效力。

00:08:11 - 00:08:13
所以我們一般來講，單純沉默不會產生效力。

00:08:14 - 00:08:16
一般原則上單純沉默不會產生效力。

00:08:16 - 00:08:19
但單純沉默可以透過契約，讓它產生效力。

00:08:20 - 00:08:22
或者透過法律規定，讓它產生效力。

00:08:22 - 00:08:25
所以不管是明示或默示的意思表示，都沒有問題。

00:08:26 - 00:08:28
那單純沉默，原則上不會產生效果。

00:08:29 - 00:08:30
但有很多的例外。

00:08:30 - 00:08:32
那這個是大家可以去注意到的一個細節。

00:08:33 - 00:08:37
好，接下來我們來提到的是，有關於意思表示的解釋。

00:08:37 - 00:08:38
那意思表示的解釋很簡單啦。

00:08:38 - 00:08:40
在民法的98條。

00:08:40 - 00:08:46
民法98條說，解釋意思表示，必須要探求當事人真意。

00:08:46 - 00:08:49
不能夠拘泥於當事人所使用的文字。

00:08:50 - 00:08:54
這個就是我們很常講到的，今天其實不是每個人都懂法律。

00:08:54 - 00:08:59
所以很多人在寫法律文件的時候，他所用的字句是很不精準的。

00:08:59 - 00:09:01
通常在這樣的情況下，那你要怎麼做？

00:09:02 - 00:09:07
如果你是法官，那你要做的應該是去探求爭議，而不是拘泥他所使用的文字。

00:09:08 - 00:09:09
最經典的例子是什麼？

00:09:10 - 00:09:12
就像UberEats。

00:09:12 - 00:09:13
你有沒有送過？

00:09:13 - 00:09:14
你當過外送員。

00:09:14 - 00:09:17
那你外送員跟UberEats這個平臺的合約。

00:09:17 - 00:09:19
還有像以前啊，送牛奶的。

00:09:19 - 00:09:20
或以前送報紙的，現在都已經是幾乎沒有了。

00:09:21 - 00:09:24
現在其實報紙跟牛奶就超商買就好了，比較少人用訂的。

00:09:24 - 00:09:27
但是你想想看你小時候，或者像我小時候。

00:09:28 - 00:09:31
那時候其實還是有很多人會訂報紙啊，會訂牛奶啊。

00:09:31 - 00:09:33
我們早上起來的時候，就可以去那個門口拿那個。

00:09:34 - 00:09:36
人家送過來的牛奶，然後去拿報紙。

00:09:36 - 00:09:40
那這個在臺灣的實務上面啊，就曾經發生過一個案件。

00:09:40 - 00:09:44
就是，他在一個報社上班，他在一個報社上班。

00:09:45 - 00:09:47
他就每天早晚都要負責送報紙。

00:09:47 - 00:09:50
然後還要負責跟這個訂戶收費。

00:09:50 - 00:09:57
因為其實送報紙的人除了把報紙送過去之外，那如果說這個訂閱的客戶要繳費，也都是交給他們。

00:09:57 - 00:10:00
所以他其實在這個地方服務了二三十年。

00:10:00 - 00:10:01
承攬超過

00:10:01 - 00:10:03
那甲今年65歲，到了退休的年齡

00:10:03 - 00:10:05
他就說，那我要辦理退休。

00:10:05 - 00:10:07
那辦理退休之後，他就跟報社說什麼？

00:10:07 - 00:10:08
我要退休金。

00:10:09 - 00:10:12
他就跟報社說一勞基法，我有退休金啊，來吧，退休金交出來。

00:10:12 - 00:10:13
結果報社說沒有，

00:10:14 - 00:10:15
我們沒有勞基法的適用。

00:10:16 - 00:10:17
為什麼？我們簽的是承攬契約。

00:10:18 - 00:10:22
也就是他拿出二三十年前你來上班的時候，我們簽的那一份合約書，

00:10:22 - 00:10:25
就大剌剌寫著承攬契約書。

00:10:25 - 00:10:27
好，那你這樣子的話怎麼辦？

00:10:27 - 00:10:33
因為如果我們之間是承攬，所以他就跟你講，對啊，你每個月完成工作，我都給你承攬報酬啊。

00:10:33 - 00:10:36
所以你今天一完成工作，我就給你錢，這是我們的契約關係嘛。

00:10:36 - 00:10:41
所以你沒有受我指揮監督，你沒有在我這邊服勞務，我不需要給你的是僱傭報酬，

00:10:41 - 00:10:43
我也不需要幫你投保勞健保，

00:10:43 - 00:10:47
我也不需要受勞基法的約束，我們之間只是單純的承攬關係。

00:10:48 - 00:10:50
那所以說因為是承攬，所以就沒有退休金。

00:10:51 - 00:10:51
那這樣合理嗎？

00:10:52 - 00:10:55
所以這個案件後來就上訴到最高法院去。

00:10:55 - 00:10:57
最高法院就說依照民法98條的規定，

00:10:58 - 00:11:15
我們有關於

00:11:15 - 00:11:40
意思表示的解釋

00:11:40 - 00:11:43
它必須要怎麼樣？探求當事人真意。

00:11:43 - 00:11:45
而不是拘泥於你們使用的文字。

00:11:45 - 00:11:47
所以你們雖然使用的文字叫做承攬,

00:11:48 - 00:11:51
但本質上是承攬還是僱傭，我們還是要分開來看。

00:11:51 - 00:11:53
那民法裡面有三種勞務契約,

00:11:54 - 00:11:58
一個叫做僱傭，這個在民法的482條。

00:11:59 - 00:12:00
那再來是委任,

00:12:00 - 00:12:04
如果當事人的勞務內容，著重的是這樣的指揮監督關係，我一個口令你一個動作，你就是來幫我做事情，我叫你做什麼都可以，那這個叫做僱傭契約。

00:12:11 - 00:12:14
那委任跟承攬的話，基本上沒有指揮監督關係。

00:12:15 - 00:12:18
今天你委任律師，你不會去指揮監督這個律師。

00:12:18 - 00:12:20
你著重律師的專業判斷。

00:12:20 - 00:12:22
對,你找醫生幫你看病。

00:12:22 - 00:12:27
你有沒有想去看耳鼻喉科的時候,你會指揮醫生說,來來來幫我吸個鼻涕,來來幫我檢查個喉嚨,對不對?

00:12:27 - 00:12:28
你不會這樣做嘛。

00:12:28 - 00:12:33
因為我們一般來講,你去看醫生的時候,尊重專業,給醫生做決定。

00:12:33 - 00:12:37
所以委任基本上是以處理事物為核心。

00:12:37 - 00:12:41
而這個處理事物，它比較沒有所謂指揮監督的色彩在裡面。

00:12:41 - 00:12:42
那承攬也是一樣。

00:12:43 - 00:12:46
承攬也是找一個專業人員來幫你完成工作。

00:12:46 - 00:12:51
那一般來講，你找水電工來家裡通水管，或者是說你找人家來家裡修東西。

00:12:51 - 00:12:53
那基本上你也不會指揮監督。

00:12:53 - 00:12:55
畢竟因為你不會修，你才找他來嘛。

00:12:55 - 00:12:55
就這樣子啊。

00:12:56 - 00:13:00
所以我們實際上委任跟承攬的指揮監督色彩

00:13:00 - 00:13:00
非常非常的弱。

00:13:01 - 00:13:03
那委任跟承攬差別在哪？

00:13:03 - 00:13:05
一個是過程，一個是結果。

00:13:05 - 00:13:07
委任契約看的是過程有沒有好好做。

00:13:08 - 00:13:09
啊結果好不好，不重要。

00:13:10 - 00:13:13
就是你找人家來幫你處理官司。

00:13:13 - 00:13:15
對，輸或贏都不會是債務不履行的內容。

00:13:16 - 00:13:18
今天重點是過程出問題，那個就是律師的債務不履行。

00:13:19 - 00:13:22
所以律師打輸官司，基本上不會有問題。

00:13:22 - 00:13:27
但律師在處理的過程中有過失，就會出問題，那醫生也是一樣嘛。

00:13:27 - 00:13:32
對不對，你醫生以善良管理人的注意來幫病人治療，最終病人還是死了。

00:13:33 - 00:13:35
你不會認為醫生有醫療過失，但如果說今天醫生在處理的過程中。

00:13:35 - 00:13:40
他有過失，造成病人怎麼樣，這個才是醫療過失，所以委任契約重的是過程。

00:13:44 - 00:13:45
他不重結果，結果沒有關鍵的影響力。

00:13:48 - 00:13:50
那承攬反過來，承攬看結果不看過程。

00:13:51 - 00:13:55
你今天找人來你家幫你修東西，我不管你過程怎麼修，有修好就好了。

00:13:55 - 00:13:56
對不對？

00:13:56 - 00:14:00
所以今天假設水管不通，我管你是用機器通，用手通。

00:14:00 - 00:14:00
通了，最終通了，那就沒事了。

00:14:00 - 00:14:00
所以說，今天一樣在沒有指揮監督的色彩下，著重結果的叫承攬，不重結果，著重過程的叫委任。

00:14:00 - 00:14:00
所以這三個契約本身來說，都有它的特色。

00:14:00 - 00:14:00
因此，你們簽的是什麼契約？

00:14:00 - 00:14:00
對不對？因此你們簽的是什麼契約？

00:14:00 - 00:14:00
他們就會把他們的內容拿出來看。

00:14:00 - 00:14:00
那內容一看之後就發現不得了。

00:14:00 - 00:14:00
因為這個契約當中啊，雖然它的名字叫做承攬。

00:14:00 - 00:14:00
但是裡面充滿各種指揮監督的色彩。

00:14:00 - 00:14:00
譬如說你幾點要到公司，對不對？

00:14:00 - 00:14:00
你今天幾點一定要做什麼？

00:14:00 - 00:14:00
然後你幾點要把幾份報紙送完，然後你在送報紙的時候，你要幫我收錢怎麼樣的，有沒有？

00:14:00 - 00:14:00
然後你收的錢要怎麼樣匯報？

00:14:00 - 00:14:00
全部都是滿滿的指揮監督。

00:14:00 - 00:14:00
然後你必須要接受我的調班。

00:14:00 - 00:14:00
譬如說今天你可能送中和區。

00:14:00 - 00:14:00
那我因為永和那個地方人手不足,我把你調去永和區,也可以。

00:14:00 - 00:14:00
也就是你還要接受我的調度。

00:14:00 - 00:14:00
所以從這個角度來看,這明明就是以指揮監督為契約核心的僱傭契約。

00:14:00 - 00:14:00
所以不會因為你掛了一個承攬的名字，你就變成承攬了。

00:14:00 - 00:14:00
這個怎麼辦？就是用98條去調整。

00:14:00 - 00:14:00
民法98條說啊，有關於意思表示的解釋，要探求真意，不能拘泥於他使用的文字。

00:14:00 - 00:14:00
就會出現這樣子一個類似的案例。

00:14:00 - 00:14:00
好，那我們接下來再繼續往下來看到，有關於說這個意思表示的生效問題。

00:14:00 - 00:14:00
所以像，讓我再多講一點。

00:14:00 - 00:14:00
就說像這個案子啊，好像這種案子。

00:14:00 - 00:14:00
它會出現在兩個地方。

00:14:00 - 00:14:00
就我們剛剛講的是比較古老的那種報社員工的案件。

00:14:00 - 00:14:00
那其實以比較新的來講有兩種。

00:14:00 - 00:14:00
第一種就是什麼？外送員。

00:14:00 - 00:14:00
就像UberEats啊、foodpanda，他們其實的契約都叫做承攬契約。

00:14:00 - 00:14:00
如果你有朋友在做外送的，你可以說，那契約借我看一下。

00:14:00 - 00:14:00
那個契約應該在手機裡面可以看得到。

00:14:00 - 00:14:00
因為我沒有做過外送員，其實我不知道。

00:14:00 - 00:14:00
他們應該都是用手機，然後那個手機的APP也許就會有那個合約可以看。

00:14:00 - 00:14:00
那合約裡面都是叫承攬契約書。

00:14:00 - 00:14:00
那勞動部就跳出來警告。

00:16:00 - 00:16:00
像前陣子，

00:16:01 - 00:16:03
勞動部就跳出來講說，

00:16:03 - 00:16:04
我認為這個是僱傭契約,

00:16:04 - 00:16:08
所以當時外送員的法律性質到底是僱傭還是承攬,

00:16:08 - 00:16:10
其實引發很多的討論,

00:16:10 - 00:16:11
尤其是什麼？

00:16:11 - 00:16:13
你今天假設外送員在路上撞到人,

00:16:14 - 00:16:17
你能不能對他背後的外送平臺主張188？

00:16:17 - 00:16:18
如果是承攬就不行喔。

00:16:18 - 00:16:20
因為承攬依照189，

00:16:20 - 00:16:22
承攬人不用負賠償責任，

00:16:22 - 00:16:23
定作人不用負賠償責任。

00:16:24 - 00:16:26
但如果是僱傭依照188，要連帶負責，

00:16:26 - 00:16:28
就有它很大的一個差別在，

00:16:28 - 00:16:29
還有像什麼？

00:16:29 - 00:16:32
還有像那個計程車的平臺也是一樣，

00:16:33 - 00:16:36
臺灣大車隊啊，或者什麼大都會車隊等等等等。

00:16:36 - 00:16:40
那些車隊的司機到底跟車隊之間是什麼樣的法律關係？

00:16:40 - 00:16:43
這個也是可以透過民法98條來認定。

00:16:44 - 00:16:45
那目前在實務上啦

00:16:46 - 00:16:49
為了去保護這些司機啊、外送員，

00:16:50 - 00:16:52
會傾向把它解釋成僱傭。

00:16:52 - 00:16:54
因為僱傭的話就可以連接到勞基法,

00:16:55 - 00:16:57
那這時候可以讓僱主負起比較重的責任,

00:16:58 - 00:17:00
那僱傭也可以連接到民法188,

00:17:00 - 00:17:02
對於被害人保護也比較足夠,

00:17:03 - 00:17:05
所以我們會盡量是說你的合約當中,

00:17:05 - 00:17:06
如果有一些要素,

00:17:07 - 00:17:09
會讓人認為有指揮監督的色彩在裡面,

00:17:10 - 00:17:12
那解釋上就可能會比較偏向僱傭,

00:17:12 - 00:17:14
但這些平臺也不是吃素的啦,

00:17:14 - 00:17:16
所以像之前我有一個朋友在大所上班,

00:17:16 - 00:17:17
在哪裡我就不講,

00:17:18 - 00:17:18
就是說,

00:17:18 - 00:17:19
他在大所上班,

00:17:19 - 00:17:21
他接到了那個Uber那家公司的委託,

00:17:21 - 00:17:22
就說,

00:17:22 - 00:17:24
請幫我弄一套真正的承攬契約。

00:17:25 - 00:17:26
就是勞動部說我們是僱傭嘛，

00:17:26 - 00:17:28
我弄一套真正的承攬出來，

00:17:28 - 00:17:30
就是我不想要負任何的責任，

00:17:30 - 00:17:31
我就是只想幹嘛？

00:17:31 - 00:17:33
你幫我做事我付錢給你

00:17:33 - 00:17:33
我不管你了

00:17:34 - 00:17:35
我不要監督你了

00:17:35 - 00:17:38
你把這裡面所有跟監督有關的條約都條款都拿掉

00:17:38 - 00:17:40
所以說在這個情況底下

00:17:40 - 00:17:42
到底他將來會變成什麼樣子,

00:17:42 - 00:17:43
不知道,

00:17:43 - 00:17:44
所以這個部分就說,

00:17:44 - 00:17:48
也許他們可能將來契約會更新第二版、第三版、第四版,

00:17:48 - 00:17:51
那總有一天可能真的更新成真正的承攬契約。

00:17:51 - 00:17:51
也不一定,

00:17:52 - 00:17:55
所以這個東西你不會有所謂的標準答案。

00:17:55 - 00:17:56
那考試上我相信,

00:17:56 - 00:17:58
他不會那麼無聊直接問你,

00:17:58 - 00:18:00
請問Uber跟平臺

00:18:00 - 00:18:01
之間的關係,

00:18:01 - 00:18:03
Uber外送員跟Uber平臺的關係是什麼？

00:18:03 - 00:18:04
要你去做選擇,

00:18:04 - 00:18:05
因為你沒有看契約的內容,

00:18:05 - 00:18:07
你根本沒有辦法去做判斷。

00:18:07 - 00:18:09
那我覺得考在申論題,

00:18:09 - 00:18:13
你就要去判斷,他是不是有很多的指揮監督的色彩,

00:18:13 - 00:18:14
有沒有受指揮監督,

00:18:14 - 00:18:16
如果說有的話,

00:18:16 - 00:18:17
那就可以解釋成僱傭。

00:18:17 - 00:18:19
就算他的名字叫承攬,

00:18:19 - 00:18:21
你也用98條去解釋它就好了。

00:18:21 - 00:18:25
好,那接下來我們來看到意思表示的生效。

00:18:25 - 00:18:27
那意思表示的生效啊,

00:18:27 - 00:18:31
這個是在民法的94到民法的97條的規定,

00:18:31 - 00:18:33
那我們就來看第一種,

00:18:33 - 00:18:36
就講到的是關於對話的意思表示,

00:18:37 - 00:18:40
這個對話的意思表示在民法的第94條。

00:18:40 - 00:18:42
他說對話的意思表示啊,

00:18:42 - 00:18:45
以相對人瞭解時發生效力。

00:18:46 - 00:18:47
這個叫理解主義。

00:18:47 - 00:18:48
那所謂的對話，

00:18:48 - 00:18:52
所以對話指的是兩個人直接的

00:18:52 - 00:18:53
兩個人直接的溝通，

00:18:53 - 00:18:58
而且通常它不會留下文字的證據資料。

00:18:59 - 00:19:40
一般來講,

00:19:40 - 00:19:43
非對話的意思表示跟對話的意思表示最大的區別就在於說,

00:19:43 - 00:19:45
它會不會留下一些文字的資料。

00:19:45 - 00:19:47
像你今天用Skype講話,

00:19:47 - 00:19:49
你用Skype講話,

00:19:49 - 00:19:50
或者是說你打電話，

00:19:50 - 00:19:51
或者是面對面，

00:19:51 - 00:19:53
我們話講出來之後就沒了。

00:19:54 - 00:19:54
對不對？

00:19:54 - 00:19:55
我今天跟你講一句話，

00:19:55 - 00:19:57
這句話講出來之後，沒有留下任何的文字資料，

00:19:57 - 00:19:59
就沒了。

00:20:00 - 00:20:00
我家在大學附近一套房，他出租給一個韓國學生。

00:20:03 - 00:20:07
那個韓國學生剛來臺灣，中文還很不好，甚至還不會中文。

00:20:07 - 00:20:10
那因為他欠了兩個月的房租沒繳了。

00:20:10 - 00:20:12
所以他就跟他說，該繳房租了

00:20:12 - 00:20:15
有天在路上遇到他，就跟他說，該繳房租了

00:20:15 - 00:20:18
結果呢，這個韓國學生又繼續欠繳兩個月，他受不了

00:20:19 - 00:20:23
他問你說，我可不可以依440條的規定，來主張終止契約

00:20:23 - 00:20:27
那如果你要依照民法440條的規定終止契約，前提是什麼

00:20:27 - 00:20:29
你要先合法催告他嗎

00:20:29 - 00:20:32
那你要合法催告他，必須要催告有效嘛

00:20:32 - 00:20:35
那你用什麼方式，你用對話的意思表示啊

00:20:35 - 00:20:37
那請問他了解了嗎

00:20:37 - 00:20:39
關鍵就在於他聽得懂你在說什麼嗎

00:20:40 - 00:20:43
他如果聽不懂，他不瞭解，就不發生催告的效果

00:20:43 - 00:20:47
那不符合催告的要件，就沒有辦法直接終止契約

00:20:47 - 00:20:48
有沒有，就這樣這樣子去看

00:20:48 - 00:20:52
所以說94條的關鍵，基本上就在那個瞭解的概念

00:20:52 - 00:20:56
好，那接下來我們來看到的是非對話，非對話比較喜歡考啦

00:20:57 - 00:20:59
因為對話的意思表示其實沒什麼爭點

00:21:00 - 00:21:02
基本上就是以對方瞭解時發生效力

00:21:02 - 00:21:04
那非對話的意思表示

00:21:04 - 00:21:11
你可以看到在民法的95條裡面,他告訴你說,他是以到達相對人的時候發生效力

00:21:16 - 00:21:17
這裡我們會講三件事情

00:21:17 - 00:21:18
一個是到達，一個是撤回

00:21:22 - 00:21:24
還有一個是發出後死亡的問題

00:21:34 - 00:21:37
這個發出後死亡或者是喪失行為能力

00:21:48 - 00:21:51
這分別在95條的一項前段，95條的一項後段

00:21:56 - 00:21:57
跟第二項

00:21:57 - 00:22:00
好,那我們就先來看到95條的第一項前段

00:22:00 - 00:22:01
對人

00:22:06 - 00:22:08
隨時可瞭解的地位。

00:22:15 - 00:22:19
這個地方講,至於相對人隨時可瞭解的地位,

00:22:19 - 00:22:20
才叫做到達

00:22:20 - 00:22:23
這個是最高法院的定義，也是一直以來通說的一個見解。

00:22:23 - 00:22:28
所以我們在這裡要來講到兩個，我們先來舉一個簡單的例子好了。

00:22:28 - 00:22:32
那我們首先第一個是說，這裡是至於相對人隨時可瞭解的地位。

00:22:33 - 00:22:35
之外，有一個考點要注意到，

00:22:35 - 00:22:38
就是它必須要符合誠信原則。

00:22:43 - 00:22:50
也就是我們會用誠信原則來作為輔助，去判斷這個意思表示到底生效合不合理。

00:22:51 - 00:22:52
好，我們舉一個簡單的例子喔，

00:22:52 - 00:22:56
譬如說，甲，我們現在來講這個法條為什麼要這樣設計，

00:22:56 - 00:22:58
因為我們一般非對話的意思表示啊，

00:22:58 - 00:23:01
它都會留下所謂的文字記錄。

00:23:01 - 00:23:06
它都會留下文字記錄，或者留下一些資訊，讓大家來查閱。

00:23:06 - 00:23:07
其實像語音，

00:23:08 - 00:23:10
現在其實有那個什麼，可以留語音有沒有？

00:23:10 - 00:23:13
就我們現在有時候LINE啊，是人家傳語音訊息過來。

00:23:13 - 00:23:16
那語音訊息也是什麼，也是一種非對話。

00:23:16 - 00:23:18
簡單來說就是它沒有即時性,

00:23:18 - 00:23:23
它沒有即時性，它會留下記錄的，我們就稱它叫非對話的意思表示。

00:23:23 - 00:23:26
即時性的，不會留下記錄的，那就是對話的意思表示。

00:23:27 - 00:23:32
所以語音訊息，你可能會想說，語音訊息是用嘴巴講，用嘴巴講應該是對話吧,

00:23:32 - 00:23:32
不對喔,

00:23:32 - 00:23:38
語音訊息是把一個訊息傳輸過去，它會留在對方的手機裡面，他隨時可以點出來聽，

00:23:38 - 00:23:38
有沒有？

00:23:38 - 00:23:41
所以它還是屬於典型的非對話意思表示。

00:23:41 - 00:23:48
所以說對話跟非對話的差別，你要去判斷它有沒有及時性，會不會留下記錄，來作為它的判斷標準。

00:23:48 - 00:23:56
那因為一般非對話的意思表示啊，它會留下記錄，所以它會有一個什麼，你寄出去跟對方看到的時間差。

00:23:56 - 00:23:58
譬如說我傳一個LINE給你,

00:23:58 - 00:24:00
有傳一個LINE給你

00:24:00 - 00:24:06
你可能下課才會看到，對不對？或者你朋友傳一個語音訊息給你，你可能下課才有時間聽，這個就是會有一個時間差。

00:24:07 - 00:24:09
那以前的話以寄信來說更是，對不對？

00:24:10 - 00:24:12
我寄一封信出去到你收到，然後等到你把這封信打開，都有時間差，所以我們的想法是，那這個時間的風險要怎麼來分配。

00:24:20 - 00:24:26
民法95條為什麼在解釋上，所謂的到達指的是置於相對人隨時可瞭解的地位。

00:24:26 - 00:24:31
它其實隱含著有關於非對話意思表示風險分配的精神。

00:24:31 - 00:24:33
你想想看，今天假設我發出一封郵件。

00:24:35 - 00:24:36
我寄信出去了，我發出郵件。

00:24:37 - 00:24:41
那接下來在寄送的過程中，交給郵差來寄送。

00:24:42 - 00:24:44
那接下來這封信到達你家門口。

00:24:45 - 00:24:48
那到達你家門口以後，你把這一封信打開來看。

00:24:50 - 00:24:52
對不對，你瞭解了信件的內容。

00:24:53 - 00:25:00
好，我們這樣一連串的過程，我們會思考一件事情是，如果我這一個意思表示要到達你。

00:25:00 - 00:25:02
或者我這個意思表示要生效。

00:25:02 - 00:25:04
那到底要在什麼時間點？

00:25:04 - 00:25:09
如果194條的話，對194條的話，我這封信寄出以後不夠。

00:25:10 - 00:25:11
必須這封信順利到達你家。

00:25:11 - 00:25:16
而且還不夠，必須你順利把這封信打開，然後瞭解裡面的內容，對不對？

00:25:16 - 00:25:22
也就是說如果194條的規定，我作為一個非對話意思表示的表意人。

00:25:31 - 00:25:34
我必須要承擔這封信到你手上你看不懂的風險，對不對。

00:25:35 - 00:25:42
也就是說作為一個表意人，如果我們只有民法94條，那我必須要承擔的風險非常多。

00:25:43 - 00:25:45
所以我們後來就說不要這樣子。

00:25:45 - 00:25:49
我們基本上，我們只要在到達這個時間點切開。

00:25:50 - 00:25:54
也就是前面這一段時間的風險給表意人承擔。

00:25:54 - 00:25:57
後面這一段時間的風險，我們給相對人承擔。

00:25:58 - 00:26:00
那當然瞭解的風險還是在表意人身上。

00:26:00 - 00:26:01
好，白話來說就是，今天只要我寄一封內容是你可以瞭解的信件。

00:26:06 - 00:26:08
對，首先第一個，內容是我要處理的吧。

00:26:08 - 00:26:10
所以我的內容必須要你可以瞭解。

00:26:10 - 00:26:11
就像我剛舉的例子。

00:26:11 - 00:26:16
如果我今天寄一封中文信給一個看不懂中文的韓國人，那沒有意義啊，對不對。

00:26:17 - 00:26:21
所以一般來講就是我寄出了一個可以讓你瞭解的內容。

00:26:21 - 00:26:24
然後呢，我寄出去之後，風險在我身上。

00:26:25 - 00:26:26
因為這封信可能到不了。

00:26:26 - 00:26:28
沒關係，這風險在我身上。

00:26:28 - 00:26:30
所以我承擔的風險是什麼？

00:26:30 - 00:26:32
寄出以後到達之前，我承擔的是這封信到不了你家的風險。

00:26:35 - 00:26:39
那接下來，這封信到達你家之後，我的風險就轉移到你身上。

00:26:40 - 00:26:43
所以接下來是你要去承擔你沒看到的風險。

00:26:43 - 00:26:46
因為有可能這封信寄到你家之後，被你家人丟掉了。

00:26:47 - 00:26:49
對不對，寄到你家之後，被你家狗咬爛了。

00:26:49 - 00:26:52
或者寄到你家之後，你根本沒有去開信箱。

00:26:53 - 00:26:54
這個都是你要自己承擔的風險。

00:26:54 - 00:26:59
所以對於表意人來講，我只要能把信寄到你家門口，我就完成任務。

00:26:59 - 00:27:03
那當然前提是這封信必須要是你看得懂的信。

00:27:03 - 00:27:04
如果這封信的內容你看不懂。

00:27:05 - 00:27:09
我就算寄到你家，交到你手上，你打開啪，看不懂，那也是沒辦法。

00:27:09 - 00:27:11
所以它叫做隨時可瞭解。

00:27:11 - 00:27:13
那個可瞭解就是至少要看得懂嘛。

00:27:13 - 00:27:17
所以我們一般來說，這個非對話的意思表示，它的風險分配，主要就在於說，表義人要承擔的是對方不瞭解的風險。

00:27:23 - 00:27:25
表意人要承擔的是無法寄到的風險。

00:27:26 - 00:27:29
但寄到以後，如果信件的內容可瞭解的話，那這時候沒看到的風險，反而是由相對人承擔，這樣子才公平。

00:27:33 - 00:27:35
所以民法的95條說，非對話的意思表示以到達相對人時發生效力。

00:27:35 - 00:27:42
所謂到達，通說認為是至於相對人隨時可瞭解的地位，那陳聰富老師的書上就非常強調。

00:27:46 - 00:27:49
這裡所謂的到達必須要符合誠信原則下去解釋。

00:27:49 - 00:27:52
臺大法研所考過幾次類似的考點。

00:27:52 - 00:27:53
也就是告訴你說，假設今天，甲要跟乙說you are fired。

00:27:57 - 00:27:59
甲是人事主管，叫李。

00:28:00 - 00:28:00
是人事主管啊

00:28:00 - 00:28:01
那乙是資深員工

00:28:02 - 00:28:08
假設說你今天當到公司的人事主管，你可能三四十歲，非常年輕，然後就當到主管了

00:28:08 - 00:28:12
公司有一個老員工啊，他可能60歲了

00:28:12 - 00:28:15
但他還不想退休，老闆說，這個老員工產值太低了

00:28:16 - 00:28:17
我要你把他解僱

00:28:17 - 00:28:19
你不好意思，他是你的長輩

00:28:19 - 00:28:21
他很照顧你，你一來公司的時候對你很好

00:28:22 - 00:28:24
所以你想說我要完成公司老闆的任務

00:28:24 - 00:28:27
但我又不想要讓老員工太難過

00:28:27 - 00:28:28
所以你就把那個什麼

00:28:28 - 00:28:30
把那個解僱的通知書

00:28:31 - 00:28:35
把那個解僱的通知書,偷偷塞在他書桌上的某一個文件夾裡面

00:28:36 - 00:28:38
然後就假裝沒事走開了

00:28:38 - 00:28:39
老闆說你東西有沒有給他

00:28:39 - 00:28:39
有

00:28:40 - 00:28:41
意思表示到達了，對不對

00:28:41 - 00:28:43
至於他隨時可瞭解的地位嘛

00:28:43 - 00:28:45
我把它放在他桌上的資料夾裡面

00:28:46 - 00:28:47
他是不是隨時可瞭解

00:28:47 - 00:28:48
是啊，他只要打開就看得到

00:28:49 - 00:28:51
問題是這種方式有符合誠信原則嗎

00:28:51 - 00:28:53
有沒有顯而易見

00:28:53 - 00:28:53
沒有啊

00:28:53 - 00:28:58
所以他可能怎麼樣，他做到65歲那一年，他真的要退休，他還沒看到那封信，有沒有

00:28:58 - 00:28:59
所以一般來說

00:28:59 - 00:29:03
你會發現就是那個意思表示，基本上你必須要符合誠信原則

00:29:04 - 00:29:05
還有像是什麼

00:29:05 - 00:29:05
反過來

00:29:06 - 00:29:09
如果說在以前那個傳真機的年代

00:29:09 - 00:29:11
現在因為也比較少人在用傳真機了

00:29:11 - 00:29:14
但有時地方還是會要求說，你把那個資料傳過來

00:29:15 - 00:29:17
譬如說你在跟對方律師談和解

00:29:18 - 00:29:19
那你就跟對方律師講

00:29:19 - 00:29:21
就是對對方律師就跟你講說

00:29:21 - 00:29:23
今天下午3點

00:29:23 - 00:29:24
今天下午3點

00:29:24 - 00:29:27
如果我沒有收到和解條件

00:29:27 - 00:29:29
對,如果下午3點沒有收到和解條件

00:29:30 - 00:29:33
那我們就當作和解破局,我們就進入訴訟

00:29:33 - 00:29:37
好,到下午3點的時候,你好不容易跟你當事人喬了一個和解條件

00:29:37 - 00:29:38
你要傳真給對方

00:29:38 - 00:29:40
對方的影印機怎麼樣

00:29:40 - 00:29:41
故意不放紙

00:29:42 - 00:29:44
對方的影印機故意不放紙

00:29:44 - 00:29:45
所以你傳了，他說他沒收到

00:29:46 - 00:29:47
那你的意思表示到達了沒

00:29:47 - 00:29:49
你的意思表示確實沒有到達

00:29:49 - 00:29:52
客觀上來說，因為他根本沒有放紙

00:29:52 - 00:29:54
這個沒有置於相對人隨時可瞭解的地位

00:29:55 - 00:29:58
但你用的方法其實是可以達到的

00:29:58 - 00:30:00
而且是他故意不放紙

00:30:00 - 00:30:00
不合常理

00:30:00 - 00:30:03
這時候可不可以擬制它已經發生到達的效果？

00:30:03 - 00:30:06
所以陳聰富老師的書裡面就討論到說，

00:30:06 - 00:30:08
我們雖然民法95條是客觀上，

00:30:08 - 00:30:12
我們會認為說必須置於相對人隨時可瞭解的地位，

00:30:12 - 00:30:14
但還是要輔以誠信原則去做判斷。

00:30:15 - 00:30:19
這個時候才能比較完整地去解釋這個意思表示的到達與否。

00:30:19 - 00:30:19
好,

00:30:20 - 00:30:22
那接著我們來講一個很經典的問題,

00:30:22 - 00:30:26
就是有關於掛號信這個大法庭裁定,

00:30:27 - 00:30:28
然後我們還要再講轉達,

00:30:28 - 00:30:29
這會有兩個爭議。

00:30:29 - 00:30:30
好,

00:30:30 - 00:30:31
那第一個,

00:30:31 - 00:30:33
針對這個大法庭裁定,

00:30:34 - 00:30:36
就是在109年的

00:30:52 - 00:30:53
在109年的9月8日,

00:30:54 - 00:30:55
149頁,

00:30:55 - 00:30:57
這裡我們來看一下這個問題。

00:31:54 - 00:31:54
好,

00:31:55 - 00:31:57
甲對乙寄出一封掛號信,

00:31:58 - 00:31:59
甲對乙寄出一封掛號信。

00:32:00 - 00:32:04
那這一封信呢,由郵差送到乙家門口的時候,乙不在家。

00:32:04 - 00:32:07
乙不在家這叫不獲會晤,就是乙不在家。

00:32:07 - 00:32:10
那所以郵差怎麼樣,只好貼一個招領通知單。

00:32:10 - 00:32:16
就跟你講說,有一個掛號信哦,請你怎麼樣,15天內要到郵局去領,大家應該都有收過啊。

00:32:17 - 00:32:22
尤其是，如果你有考研究所的話，像我們那個年代，我不知道現在研究所是不是。

00:32:22 - 00:32:28
我們那個時候研究所，如果你有考上，你就會收到掛號信。

00:32:28 - 00:32:30
就是你的那個考上的通知單是掛號信。

00:32:30 - 00:32:30
那如果你沒考上就是平信，就是成績單。

00:32:30 - 00:32:36
所以我那時候其實在考研究所，就很期待自己在放榜的那一天可以收到掛號信。

00:32:36 - 00:32:37
這個就是掛號了，那如果你當天不在家怎麼辦？

00:32:39 - 00:32:41
郵差就貼一張紙條在你家門口，

00:32:41 - 00:32:43
跟你說，你有一封郵件，

00:32:43 - 00:32:45
現在是放在某某郵局裡面，

00:32:45 - 00:32:47
他就告訴你放在離你家最近的

00:32:47 - 00:32:49
某某分局、某某支局。

00:32:49 - 00:32:54
放在那裡，叫你怎麼樣，拿著身分證跟印章去把那封信領出來。

00:32:54 - 00:32:56
但郵局不是幫你存放一輩子。

00:32:57 - 00:32:58
郵局是15天。

00:32:58 - 00:32:59
這郵政法有規定。

00:32:59 - 00:33:02
就是說如果今天有不獲回覆被退回的情形。

00:33:02 - 00:33:05
那就15天，如果對方一直不來領，這封郵件就會退回原地址。

00:33:06 - 00:33:11
所以如果說甲，他把這封信寄給乙，乙不在家，郵差貼招領通知單。

00:33:11 - 00:33:13
過了15天，乙都沒去領，這封信被退回。

00:33:13 - 00:33:16
那請問,這封信到達了沒有?

00:33:16 - 00:33:16
考試不會單純考你那麼小的一個點。

00:33:19 - 00:33:21
但他可以跟所有的考點結合在一起。

00:33:22 - 00:33:22
例如說,我考你254條。

00:33:24 - 00:33:28
254條一個給付遲延的契約解除權。

00:33:28 - 00:33:32
那254條的給付遲延，他必須怎麼樣，定相當期間催告。

00:33:33 - 00:33:36
所以如果說你沒有催告，你就不能依254解除契約。

00:33:36 - 00:33:42
所以題目可能會把它設計得很龐大，他告訴你說，甲乙可能定一個買賣契約，標的物是什麼樣的東西。

00:33:42 - 00:33:44
那因為這個乙啊，一直給付遲延。

00:33:45 - 00:33:46
甲受不了想要解約。

00:33:46 - 00:33:49
所以甲就用掛號信的方式寄了解約通知書。

00:33:49 - 00:33:51
寄了催告通知書。

00:33:51 - 00:33:53
結果呢，因為乙不獲回覆。

00:33:53 - 00:33:56
那現在過了15天，乙又沒有去領，只好退回。

00:33:56 - 00:33:57
那請問，我甲第二封解約通知。

00:34:00 - 00:34:00
會不會發生效力

00:34:01 - 00:34:04
那問題是你的解約要發生效力，前提是催告要合法

00:34:05 - 00:34:09
那我今天如果這封催告的信寄出去之後，根本沒有到他手上

00:34:09 - 00:34:11
對不對？去郵局跑一圈又回來，我這

00:34:11 - 00:34:13
那這個時候算是一個合法的催告嗎？

00:34:13 - 00:34:17
這個就是在考你109,908號裁定的一個爭點嘛

00:34:17 - 00:34:20
他會跟各式各樣的考點合在一起

00:34:20 - 00:34:24
因為只要用到意思表示的，但就可以用這個考點來包裝

00:34:24 - 00:34:26
所以這個考點我覺得超級萬用

00:34:26 - 00:34:28
你出任何題目都可以

00:34:28 - 00:34:30
譬如說我今天考你優先承買

00:34:30 - 00:34:30
權好了

00:34:30 - 00:34:32
我可以考你優先承買權

00:34:32 - 00:34:34
那優先承買權跟這個要怎麼合在一起

00:34:34 - 00:34:38
因為優先承買權必須要怎麼樣必須要合法通知其他的人嘛

00:34:38 - 00:34:44
所以說今天假設我通知其他共有人的方法,我用掛號信去通知

00:34:44 - 00:34:46
那結果不獲會務，我的通知到底有沒有到達

00:34:47 - 00:34:52
那法律效果是什麼,他收到通知後十天內不為回應,就被視為拒絕哦

00:34:52 - 00:34:56
所以如果他根本沒有收到，十天之後,那你說他根本沒有去領

00:34:56 - 00:34:59
那十天之後會不會發生視為拒絕的效果

00:34:59 - 00:35:00
一樣在考你

00:35:00 - 00:35:00
這個裁定

00:35:00 - 00:35:04
所以說這個裁定是可以跟所有的意思表示結合在一起

00:35:04 - 00:35:10
我覺得他沒有辦法成為一個25分的考點，單獨立題問你說，請問意思表示是否到達

00:35:10 - 00:35:11
這太無聊了

00:35:11 - 00:35:13
但他可以跟所有的東西包裝在一起

00:35:13 - 00:35:15
所以我覺得這裁定其實是很重要啦

00:35:15 - 00:35:16
所以這裁定蠻重要的，他解決一個

00:35:16 - 00:35:19
他在處理一個很重要的問題

00:35:19 - 00:35:24
但這個裁定的內容是不是對的，還是有沒有什麼檢討的空間，我們等等會來看

00:35:25 - 00:35:27
好,那我們先來講

00:35:27 - 00:35:28
這個裁定的概念

00:35:28 - 00:35:30
這個裁定其實他的想法是說

00:35:31 - 00:35:34
在這個大法庭裁定裡面,他就認為說

00:35:34 - 00:35:37
因為啊,這個招領通知單已經怎麼樣

00:35:38 - 00:35:40
至於相對人隨時可瞭解的地位

00:35:41 - 00:35:44
對不對，你今天如果看到招領通知，那你就可以去郵局領

00:35:44 - 00:35:46
所以原則上我們應該認為

00:35:47 - 00:35:48
這一個裁定

00:35:49 - 00:35:50
他說這個通知

00:35:51 - 00:35:55
原則上這個通知就已經發生到達的效果

00:35:55 - 00:35:56
所以這個效果很強哦

00:35:57 - 00:35:59
就是我一貼在你的門口,我一

00:36:00 - 00:36:01
貼在你的門口,

00:36:01 - 00:36:02
他就發生到達的效果

00:36:02 - 00:36:04
所以不是15天後才發生效果，

00:36:04 - 00:36:07
是我一貼通知就發生到達的效果。

00:36:08 - 00:36:08
那接下來呢？

00:36:09 - 00:36:09
只有例外的情形，

00:36:10 - 00:36:11
你有正當理由。

00:36:16 - 00:36:19
你有一個正當事由不能領取的時候，

00:36:25 - 00:36:26
如果你在法律上

00:36:27 - 00:36:28
有一個不能領取的正當事由，

00:36:29 - 00:36:32
那我才例外當作這個意思表示沒有到達。

00:36:32 - 00:36:33
譬如說，

00:36:33 - 00:36:33
當天，

00:36:34 - 00:36:34
你就在教召嘛。

00:36:35 - 00:36:35
對，

00:36:35 - 00:36:36
男生有時候會被教召抓去，

00:36:37 - 00:36:38
這個軍隊裡面兩個禮拜。

00:36:39 - 00:36:39
我就真的被抓去啊,

00:36:40 - 00:36:40
所以我沒收到,

00:36:40 - 00:36:41
很合理吧,

00:36:41 - 00:36:42
或者你寄錯地址,

00:36:42 - 00:36:43
像有些那個什麼,

00:36:44 - 00:36:45
信用卡公司

00:36:45 - 00:36:47
那個銀行的信用卡催繳單

00:36:47 - 00:36:49
他可能寄到你以前的地址

00:36:49 - 00:36:50
因為有可能你在租房子的時候

00:36:51 - 00:36:52
申辦了信用卡

00:36:52 - 00:36:53
那後來你搬家了,

00:36:54 - 00:36:55
你沒有去改地址,

00:36:55 - 00:36:56
而且現在很多人都是用線上的,

00:36:57 - 00:36:57
所以根本沒有去改地址,

00:36:58 - 00:36:59
那銀行沒事也不會寄信給你,

00:37:00 - 00:37:01
結果你可能因為欠繳卡費,

00:37:02 - 00:37:02
銀行要催告你,

00:37:03 - 00:37:04
就寄了一個正式的催告函過去,

00:37:05 - 00:37:05
結果呢,

00:37:06 - 00:37:06
寄到你可能半...

00:37:07 - 00:37:07
三年前

00:37:07 - 00:37:08
五年前的租屋處

00:37:09 - 00:37:09
那你當時根本

00:37:10 - 00:37:12
你當時根本沒有住在那一個地方

00:37:12 - 00:37:13
或者說

00:37:13 - 00:37:15
今天在那個地方收到的人看到

00:37:15 - 00:37:16
這個人是誰啊

00:37:16 - 00:37:17
不認識就把它撕掉

00:37:17 - 00:37:18
如果發生這種事情

00:37:18 - 00:37:21
這就是一個我不能受理的正當事由

00:37:21 - 00:37:24
那如果有一個不能受領的正當事由的話,

00:37:24 - 00:37:25
那才會例外認為說,

00:37:26 - 00:37:28
這種情況不會發生到達的效果,

00:37:28 - 00:37:31
所以在實務上面會變成是要去看,

00:37:31 - 00:37:33
這一個招領通知貼上去之後,

00:37:33 - 00:37:34
那請問,

00:37:34 - 00:37:36
相對人有沒有一個不能領取的正當事由?

00:37:37 - 00:37:38
如果有,

00:37:38 - 00:37:39
那就不會發生到達的效果。

00:37:40 - 00:37:40
如果沒有,

00:37:41 - 00:37:42
就會發生到達的效果

00:37:42 - 00:37:44
所以你可以看到在那個

00:37:45 - 00:37:46
149頁這邊

00:37:46 - 00:37:46
有沒有

00:37:47 - 00:37:48
這個大法庭裁定的內容啊

00:37:49 - 00:37:49
在中間的地方他說,

00:37:50 - 00:37:51
表意人將其意思表示,

00:37:52 - 00:37:55
以書面郵寄掛號到相對人的住所地,

00:37:55 - 00:37:58
郵務機關因不獲會晤相對人而製作招領通知單,

00:37:58 - 00:38:00
通知相對人領取者,

00:38:00 - 00:38:01
除相對人能證明其客觀上有

00:38:01 - 00:38:03
不能領取的正當事由外,

00:38:03 - 00:38:05
應認相對人受招領通知時,

00:38:05 - 00:38:08
表意人的意思表示就已經到達相對人

00:38:08 - 00:38:09
而發生效力，

00:38:09 - 00:38:11
不以實際領取為必要。

00:38:11 - 00:38:13
所以你領了沒有，你看了沒有，都不重要。

00:38:13 - 00:38:16
重點是我的通知有沒有到達。

00:38:16 - 00:38:21
所以說只要我把這一封信貼在你家門口，意思表示就到達了。

00:38:21 - 00:38:23
也就是說他貫徹了一個很簡單的概念。

00:38:23 - 00:38:29
怎麼樣，他說啊，今天表意人，我只要承擔這一段的風險就夠了。

00:38:29 - 00:38:32
表意人我只要承擔這一段的風險。

00:38:32 - 00:38:37
因為對我來講，我寄出去之後有到達你家，照理來說我就沒事了。

00:38:37 - 00:38:42
那後面的事情是你自己要負責，所以你15天內沒有去領，而被退回關我屁事，對不對？

00:38:43 - 00:38:47
邏輯上其實就符合95條他背後的風險分配。

00:38:47 - 00:38:48
但真的是這樣嗎？

00:38:49 - 00:38:50
吳從周老師啊。

00:38:51 - 00:38:58
在他的這篇文章裡面，就提出了一個最直接的質疑啊，這個學者是吳從周老師的文章。

00:38:58 - 00:39:00
那吳從周老師在他的文章裡面，

00:39:00 - 00:39:01
他就提到說

00:39:03 - 00:39:06
我們原本民法95條的風險分配。

00:39:06 - 00:39:11
是因為這封信，它是24小時的待在對方的信箱裡面。

00:39:11 - 00:39:15
有沒有，你想想看喔，我們原本預設的立場是，我寄一封信到你家。

00:39:16 - 00:39:17
對不對，我們寄一封信到你家。

00:39:18 - 00:39:21
所以這封信是24小時都在你的信箱裡。

00:39:21 - 00:39:24
你隨時可以拿出來看，那個才叫隨時可領取嘛。

00:39:25 - 00:39:30
可是當你把一封信放到郵局裡面的時候，你有沒有想過一個問題？

00:39:32 - 00:39:32
郵局有開24小時嗎？

00:39:33 - 00:39:33
郵局不是Seven，對不對？

00:39:34 - 00:39:38
所以如果你今天早上8點就上班，然後你下午7點才回到家，你要怎麼去郵局？

00:39:40 - 00:39:42
我就問你要怎麼去，禮拜六禮拜天去，他沒開啊。

00:39:43 - 00:39:44
你要怎麼去領取？

00:39:45 - 00:39:49
對不對，所以你今天可能看到招領通知單，你不知道誰寄給你的。

00:39:49 - 00:39:50
招領通知單會有什麼資訊？

00:39:50 - 00:39:54
他只會告訴你，你有一封掛號信，請在什麼時候之前到郵局裡，有沒有？

00:39:54 - 00:39:55
你就會看到這些資訊。

00:39:55 - 00:39:56
誰寄給你的,你會知道嗎?不知道。

00:39:57 - 00:39:58
內容是什麼,你會知道嗎?不知道。

00:39:59 - 00:40:00
你知道你

00:40:00 - 00:40:01
一封信在那個地方。

00:40:01 - 00:40:03
那不見得你隨時有時間可以去理，所以他不符合「隨時可瞭解」這五個字的定義啊。

00:40:07 - 00:40:11
因為你今天講說到達指的是隨時可瞭解，問題是招領通知單等於隨時可瞭解嗎？

00:40:15 - 00:40:16
其實是不等於的。

00:40:16 - 00:40:21
所以在這樣情形底下，我們不應該認為招領通知單就產生效果。

00:40:22 - 00:40:27
所以吳從周老師認為說，原則上應該認為他不發生到達的效力。

00:40:28 - 00:40:30
原則上不發生到達的效力。

00:40:30 - 00:40:34
除非對方有違反誠信原則。

00:40:37 - 00:40:38
故意不去理會。

00:40:38 - 00:40:41
那我們才例外視為他發生到達的效力。

00:40:42 - 00:40:47
因為有些人是這樣子，我知道你要寄掛號來，但是我故意不去理會。

00:40:47 - 00:40:49
那就是回到陳聰富老師所說的嘛。

00:40:50 - 00:40:54
你在判斷到達的時候，要輔以誠信原則加以判斷。

00:40:54 - 00:40:55
那吳從周老師也是一樣嘛。

00:40:56 - 00:40:59
他認為說你一封信寄來，你就只有一個招領通知單。

00:41:00 - 00:41:01
我無法隨時瞭解。

00:41:02 - 00:41:02
那就比較到達。

00:41:02 - 00:41:04
但如果我故意不去理會，那是我的事。

00:41:05 - 00:41:06
我要承擔這個風險。

00:41:07 - 00:41:08
那就把它擬制為到達就好。

00:41:09 - 00:41:12
所以說在學理上他們對於這個大法庭裁定，提出來的一個看法。

00:41:12 - 00:41:17
基本上會覺得說，其實是誤會了到達的意義，因為到達除了可瞭解之外，重點是這兩個字，叫做隨時。

00:41:22 - 00:41:25
那這個隨時是什麼，是24小時，到什麼時候都可以。

00:41:25 - 00:41:27
而且你想想看，他只給你15天的機會。

00:41:30 - 00:41:32
對不對，這個只給你15天的機會。

00:41:32 - 00:41:34
可是你一般的隨時可瞭解，那個時間是沒有限制的。

00:41:35 - 00:41:38
你總有一天可以看到這一封信啊，你可能一個月收一次信就好了。

00:41:39 - 00:41:43
你這個月把這封信，這一疊信拿出來的時候還是看得到它。

00:41:43 - 00:41:44
但那個15天就沒了。

00:41:44 - 00:41:49
所以學者會覺得說，掛號信，它那個招領通知單，跟我們一般所說的隨時可瞭解是不一樣的。

00:41:52 - 00:41:55
所以不能拿來比附原因，應該認為它沒有到達。

00:41:56 - 00:41:57
好，那這個是第一個。

00:41:58 - 00:42:00
好，那第二個其實是一個在

00:42:00 - 00:42:04
實務上面跟學術上面見解也不一樣的地方，是轉達的問題。

00:42:14 - 00:42:16
譬如說甲。

00:42:23 - 00:42:26
甲透過乙要去跟A做意思表示。

00:42:26 - 00:42:30
那請問,如果你要透過乙去轉達,什麼時候會發生

00:42:30 - 00:42:30
生效力。

00:42:31 - 00:42:37
這裡的話主要的問題就在於說,今天考試曾經有出現一個題目是長這樣。

00:42:37 - 00:42:40
他說啊,這個乙跟A是夫妻。

00:42:40 - 00:42:42
丙跟A是夫妻。

00:42:42 - 00:42:46
那因為甲想要跟A做終止租約的意思表示。

00:42:46 - 00:42:48
就說這個丙跟A,丙跟乙好了,隨便。

00:42:49 - 00:42:51
就丙跟乙啊,假設他們是夫妻。

00:42:51 - 00:42:55
那接下來呢,這個甲是房東,他們租房子。

00:42:55 - 00:42:59
那是因為房東想要賣房子，對不對，所以他們想要提前終止租約。

00:42:59 - 00:43:02
所以甲就拜託丙幫他轉達這件事情。

00:43:03 - 00:43:07
甲就拜託丙說，你先生在嗎？他說我先生去上班了不在。

00:43:07 - 00:43:11
好，那你幫我轉達他說，因為我要賣房子。

00:43:11 - 00:43:14
我要出國了，就是我已經不想要留在臺灣了，我要出國，我要賣房子。

00:43:14 - 00:43:17
所以說，那個租約啊，我可能要先跟你終止掉。

00:43:18 - 00:43:20
那這個租約終止後面怎麼談，我們再說。

00:43:21 - 00:43:23
好，然後現在丙怎麼要說，好好好，我會幫你轉達他。

00:43:23 - 00:43:24
結果丙忘記了。

00:43:25 - 00:43:29
那丙忘記以後到底會發生終止租約的效果。

00:43:29 - 00:43:32
對，會不會產生這個終止租約的意思表示的效力。

00:43:32 - 00:43:34
這個地方就會產生到這個問題。

00:43:34 - 00:43:37
因為假設說他們定的是一個不定期限的租賃契約。

00:43:37 - 00:43:39
那不定期限是隨時可以終止喔。

00:43:39 - 00:43:45
所以這時候甲就跟乙講說，你現在太太有沒有跟你講啊，我們的租約應該已經怎麼樣，終止了，你什麼時候要搬走。

00:43:46 - 00:43:47
你就說，我沒有聽到啊。

00:43:48 - 00:43:49
我不知道你有講啊，所以。

00:43:49 - 00:43:52
甲跟丙說等於跟乙說嗎？

00:43:52 - 00:43:55
這樣的一個轉達方式，我們在法律上到底要怎麼去評價？

00:43:56 - 00:43:58
那實務上，其實他的想法比較單純。

00:43:59 - 00:44:00
實務的想法。

00:44:00 - 00:44:00
就看今天丙有沒有轉達

00:44:00 - 00:44:00
就是說丙如果他本身已經轉達的話

00:44:09 - 00:44:12
那就當作意思表示已經到達而發生效力

00:44:13 - 00:44:15
那如果丙今天沒有轉達

00:44:21 - 00:44:23
就不能認為這個意思表示發生效力

00:44:23 - 00:44:30
這個實務見解在這個註釋65，有一個86年的37442號判決

00:44:31 - 00:44:31
有沒有

00:44:31 - 00:44:33
你可以看到在151頁

00:44:33 - 00:44:37
151頁這邊註釋65，有一個86,37442

00:44:37 - 00:44:42
那這個地方你可以直接看到倒數的四三四行的地方

00:44:42 - 00:44:44
倒數四行的地方

00:44:44 - 00:44:50
他就寫說本件上述人前開限期給付欠租的催告

00:44:50 - 00:44:56
是用延遲向這個被上述人的太太徐女為之

00:44:56 - 00:44:58
為之，而非向被上述人本人為之

00:44:58 - 00:45:00
既為原審認定的是

00:45:00 - 00:45:05
而徐女又沒有將上述人該限期催告給付欠租的情事轉達

00:45:06 - 00:45:09
導致被上述人獲知限期催告的情事

00:45:09 - 00:45:11
一上述說明，這個催告自不生效力

00:45:11 - 00:45:14
所以沒有轉達就不會發生效力

00:45:14 - 00:45:16
反之有轉達才會發生效率

00:45:17 - 00:45:19
但學說上面認為不是這樣子喔

00:45:20 - 00:45:21
我們要區分兩件事情

00:45:22 - 00:45:23
第一件事情是什麼

00:45:24 - 00:45:25
是否有告知受領權

00:45:25 - 00:45:28
因為如果乙有告知受領權的話

00:45:28 - 00:45:33
那你對乙做意思表示也等於對甲做意思表示

00:45:33 - 00:45:36
所以這種情況應該是194條的規定

00:45:36 - 00:45:39
在乙瞭解的時候發生效力

00:45:40 - 00:45:41
所以我們一般來講就說

00:45:41 - 00:45:44
如果今天呢，丙他今天是有告知受領權

00:45:45 - 00:45:47
白話來講是他可以幫你受領這個意思表示

00:45:48 - 00:45:51
那當甲對丙做出對乙的意思表示的時候

00:45:51 - 00:45:54
那丙的瞭解就等於乙的瞭解

00:45:54 - 00:45:57
所以在這個情況底下意思表示就發生效力了

00:45:58 - 00:45:59
所以你可以去理解到就說在

00:45:59 - 00:46:00
裡

00:46:00 - 00:46:02
在學理上面,他們認為要去看丙的角色,如果丙的角色是有告知受領權的角色,例如說他是代理人,他有這個代為意思表示,代受意思表示的資格。

00:46:11 - 00:46:13
這好像這個現實生活當中,

00:46:13 - 00:46:14
好像是一般的秘書,

00:46:14 - 00:46:15
或者像特助,

00:46:15 - 00:46:18
就等於是他專門幫你在處理這些事情的,

00:46:18 - 00:46:20
那你跟他講也等於跟本人講,

00:46:20 - 00:46:21
這個沒有問題。

00:46:22 - 00:46:29
所以說你看在這個案件當中,夫妻在日常生活當中互為代理,民法1003條有規定,對不對?

00:46:30 - 00:46:33
所以既然民法1003條說夫妻在日常生活中互為代理。

00:46:33 - 00:46:37
那今天這個給付欠租這件事情，算是一個日常生活嗎？

00:46:37 - 00:46:41
所以說依照1003條的規定，應該認為丙有代理權。

00:46:42 - 00:46:47
那如果丙有代理權，這個時候甲對丙為意思表示，就會等於對乙做意思表示。

00:46:48 - 00:46:52
所以丙瞭解的時候就等於乙瞭解了，有沒有轉達並非所問。

00:46:52 - 00:46:59
所以在這裡其實最高法院忽略了去探討丙的性質,而直接以有沒有轉達作為標準,學者認為不太適當。

00:47:01 - 00:47:04
那至於說丙啊,如果他今天是沒有受領權。

00:47:53 - 00:47:55
這個丙如果沒有告知受領權。

00:47:55 - 00:47:57
那你跟他講就沒有意義,對不對?

00:47:57 - 00:48:00
所以這時候就要來看他轉達了沒有,這時候就等於是回到95條,把它當成是一個非對話的意思表示。

00:48:00 - 00:48:01
我就我也用過HTC的手機,

00:48:01 - 00:48:02
我覺得也不錯,

00:48:02 - 00:48:04
使用體驗上還蠻喜歡的。

00:48:04 - 00:48:05
那後來越做越爛,

00:48:05 - 00:48:06
然後股票的價格也越來越慘

00:48:06 - 00:48:07
對不對？

00:48:07 - 00:48:09
然後一個朋友的爸爸，就是持重的，

00:48:09 - 00:48:10
他就很氣，

00:48:10 - 00:48:12
他是一個老股東啊，就很氣。

00:48:12 - 00:48:14
他有一天就跑到HTC的總部，

00:48:14 - 00:48:16
然後跟警衛說,

00:48:16 - 00:48:18
你幫我轉告王雪紅,

00:48:18 - 00:48:19
就請那個警衛,

00:48:19 - 00:48:22
你幫我轉告王雪紅，怎麼樣提出他的那個股東建議。

00:48:22 - 00:48:22
好啦,

00:48:22 - 00:48:24
請問一下這個轉告有沒有發生效力？

00:48:25 - 00:48:25
對不對？

00:48:25 - 00:48:26
這個轉告有沒有發生效力？

00:48:26 - 00:48:28
當然在這種情況之下，

00:48:28 - 00:48:28
你會發現，

00:48:28 - 00:48:31
不管是依實務還是依學說，都不會發生效力。

00:48:31 - 00:48:33
因為實務就是沒有轉達，

00:48:33 - 00:48:34
警衛不可能去做這個轉達啦，

00:48:34 - 00:48:36
所以沒有轉達就不會發生效力。

00:48:36 - 00:48:37
學者認為警衛

00:48:38 - 00:48:39
因為他沒有告知受領權嘛,

00:48:39 - 00:48:40
他的工作有沒有,

00:48:40 - 00:48:40
他是警衛啊,

00:48:41 - 00:48:42
他沒有告知受領權,

00:48:42 - 00:48:43
所以這時候,

00:48:43 - 00:48:46
他當然在這種情況底下沒有轉達，就不會發生效力。

00:48:47 - 00:48:47
但反過來，

00:48:48 - 00:48:50
如果他今天跑去找王雪紅的秘書呢？

00:48:50 - 00:48:51
對不對？

00:48:51 - 00:48:52
就跑去找王雪紅的秘書。

00:48:52 - 00:48:54
跟王雪紅的秘書抱怨一大堆,

00:48:54 - 00:48:55
提出一大堆的建議等等。

00:48:56 - 00:48:57
那這樣的一個意思表示,

00:48:57 - 00:48:58
假設他是一個意思表示,

00:48:58 - 00:48:59
會不會發生效力?

00:49:00 - 00:49:00
那在實務上就是,

00:49:00 - 00:49:03
只要沒有轉達就不會發生效力,

00:49:03 - 00:49:04
因為他沒有區分。

00:49:04 - 00:49:06
但如果依王老師的見解,

00:49:06 - 00:49:07
因為他是秘書,

00:49:07 - 00:49:08
他有告知受領權,

00:49:08 - 00:49:10
所以只要他了解，就發生效力,

00:49:10 - 00:49:12
差別就在這個地方,

00:49:12 - 00:49:14
所以你可以注意到就是說，在考試上面,

00:49:14 - 00:49:17
其實比較有爭議的地方在於,

00:49:17 - 00:49:17
那個

00:49:18 - 00:49:21
意思表示的對象，是有告知受領權之人，

00:49:21 - 00:49:23
有告知受領權之人，

00:49:23 - 00:49:27
你對他做意思表示，他才會發生了解的效果。

00:49:27 - 00:49:29
那當然王老師又有強調一件事情，

00:49:29 - 00:49:31
我覺得這個地方王老師其實蠻人性化的。

00:49:32 - 00:49:34
我每次看到他這一段文字，我就覺得說，哇，老師想得好多喔。

00:49:34 - 00:49:37
他說，這個告知受領權不是永久的，

00:49:37 - 00:49:38
什麼意思？

00:49:38 - 00:49:40
人家秘書要上下班。

00:49:40 - 00:49:42
所以你在秘書休假的時候跟他說,

00:49:42 - 00:49:45
休假他就是無受領告知的狀態。

00:49:45 - 00:49:48
他休假嘛,他現在就是又沒有在上班狀態下,

00:49:48 - 00:49:50
那既然他沒有在上班狀態,他就是個一般人,

00:49:50 - 00:49:52
他就沒有受領告知權。

00:49:52 - 00:49:54
所以你在下班,你在假日的時候,

00:49:54 - 00:49:56
叫他秘書講講講講講,

00:49:56 - 00:49:58
那不會直接發生效力,

00:49:58 - 00:50:00
等他上班轉達才會發生。

00:50:00 - 00:50:00
效力,

00:50:00 - 00:50:04
但如果你是在上班時間跟他說，那才會直接發生效力。

00:50:04 - 00:50:07
所以他還是有區分，就是要尊重一下。

00:50:07 - 00:50:10
你不要說半夜LINE人家也要認為這個意思表示生效，

00:50:10 - 00:50:11
那北塞啦，對不對？

00:50:11 - 00:50:16
你半夜LINE他，他又沒有在上班，這時候不能認為意思表示已經發生效力。

00:50:16 - 00:50:18
這個也是一個蠻有意思的一個點,

00:50:18 - 00:50:22
所以針對民法的95條第一項前段，什麼叫到達？

00:50:22 - 00:50:25
置於相對人隨時可瞭解的地位，三件事情：

00:50:25 - 00:50:28
第一件事情是誠信原則的判斷,

00:50:28 - 00:50:31
第二件事情是109臺上908。

00:50:31 - 00:50:33
就是這一個大法庭裁定內容,

00:50:33 - 00:50:34
再來就是轉達的問題。

00:50:34 - 00:50:36
好，接著我們來講撤回。

00:50:36 - 00:50:39
這個撤回，其實它是一個老爭點,

00:50:40 - 00:50:43
但是它可以拿來做很多很多新的考點。

00:50:43 - 00:50:45
什麼意思，我們來講到

00:50:45 - 00:50:48
民法95條的第一項後段講，

00:50:49 - 00:50:52
但撤回的通知同時或先時到達者，就不在此限。

00:50:52 - 00:50:54
它其實在處理的問題很簡單，

00:50:54 - 00:50:56
我們舉一個簡單的例子。

00:50:56 - 00:50:57
他說甲

00:51:37 - 00:51:41
好，假設甲用平信寄了一個A意思表示好了

00:51:41 - 00:51:43
因為他寄了一個意思表示

00:51:43 - 00:51:46
這個意思表示預計9月13號會到達

00:51:46 - 00:51:48
預計9月13號會到達。

00:51:48 - 00:51:51
好,可是甲寄出之後反悔了。

00:51:52 - 00:51:53
就是你寄出之後反悔了。

00:51:54 - 00:51:57
那因為你寄出這封信,到對方收到之前,

00:51:58 - 00:51:59
會有一個時間差,

00:51:59 - 00:51:59
所以我們的...

00:52:00 - 00:52:00
立法者就說好

00:52:01 - 00:52:05
那如果你能夠在這個時間差裡面把這封信追回來

00:52:05 - 00:52:06
我就當作你撤回

00:52:07 - 00:52:09
這封信就不會發生效力

00:52:09 - 00:52:12
所以這時候賈呢他可能趕著在9月11號

00:52:13 - 00:52:18
就用限時掛號用急件的方式寄了一個撤回的意思表示

00:52:18 - 00:52:25
那只要這一個撤回的通知他先或者是同時於A

00:52:25 - 00:52:28
也就是說他跟A同時到都可以

00:52:29 - 00:52:30
他跟A

00:52:30 - 00:52:33
同時到譬如說郵差就同一天交給對方

00:52:33 - 00:52:33
那OK

00:52:33 - 00:52:35
同時到或先時到

00:52:35 - 00:52:38
那這個時候他就會發生撤回的效力

00:52:40 - 00:52:42
這時候就會發生撤回的效力

00:52:42 - 00:52:47
那發生撤回的效力代表怎麼樣？代表這個A意思表示就不生效力

00:52:47 - 00:52:49
但是如果他後於A

00:52:51 - 00:52:52
這個時候撤回失敗

00:52:55 - 00:52:59
那撤回失敗的話，那這時候A還是會發生效力

00:52:59 - 00:53:01
所以我們一般來講

00:53:01 - 00:53:04
就說這一個甲在9月11號如果發出撤回的通知

00:53:05 - 00:53:07
假設9月11號發出撤回的通知

00:53:07 - 00:53:11
這個撤回的通知如果順利在9月13號之前到

00:53:11 - 00:53:13
同時或先時到達

00:53:13 - 00:53:14
那就產生撤回的效果

00:53:14 - 00:53:16
那如果它是晚於到達怎麼辦

00:53:16 - 00:53:19
這時候就不發生撤回的效果

00:53:19 - 00:53:22
好，我們這邊就要想到一個特別的規定

00:53:22 - 00:53:24
這個，這裡的話基本上是要講到

00:53:24 - 00:53:28
民法的159條左右吧

00:53:28 - 00:53:29
我們來看一下那個法條

00:53:30 - 00:53:33
那個法條其實不是那麼好看

00:53:33 - 00:53:36
但是我覺得我們應該有能力把這個條文看懂

00:53:36 - 00:53:38
那我們來看一下這個規定

00:53:38 - 00:53:46
好，你看到在民法的159條，它是有一個承諾通知的遲到問題

00:53:46 - 00:53:48
然後再來就是

00:53:48 - 00:53:53
有關於說在那個162也有一個撤回邀約的通知

00:53:56 - 00:53:57
我們看162

00:53:59 - 00:54:00
16216

00:54:00 - 00:54:00
有沒有？

00:54:01 - 00:54:05
你看民法的162、163，都有撤回這兩個字，有沒有？

00:54:05 - 00:54:10
162的第二項說，這個，162的第一項說，撤回要約之通知等等等，

00:54:10 - 00:54:14
然後163講，前條的規定於承諾的撤回準用之。

00:54:14 - 00:54:22
所以考試就會問你說，如果今天甲在9月10號用平信寄了一個A意思表示給乙。

00:54:23 - 00:54:25
這個意思表示是一個要約好了，

00:54:26 - 00:54:27
這是一個要約。

00:54:27 - 00:54:32
那我今天啊，在9月11號的時候，我寄了一個撤回的通知。

00:54:33 - 00:54:35
我寄了一個撤回的通知，要給乙。

00:54:36 - 00:54:43
那如果說這個撤回的通知先於或同時到達，就發生撤回的效果，這個要約就不生效力。

00:54:43 - 00:54:47
但如果後於A，是不是一定我的撤回就會失敗？

00:54:48 - 00:54:49
對不對？

00:54:49 - 00:54:52
是不是只要後於A，我的撤回就一定會失敗？

00:54:52 - 00:54:53
欸，不一定喔。

00:54:54 - 00:54:57
這個地方你就要看民法的162條的規定。

00:54:57 - 00:55:00
好，民法162條我們來看一下它的條文。

00:55:00 - 00:55:06
這條文其實就沒有那麼好看，但是你理解它在講的事情的時候，你應該就可以理解到。

00:55:06 - 00:55:10
他說，撤回要約的通知，它的到達在要約到達之後，有沒有？

00:55:10 - 00:55:11
這是我們講的，之後。

00:55:12 - 00:55:19
但是它的傳達方法，通常在相當時期內，應可先時或同時到達，其情行為相對人可得而知者。

00:55:19 - 00:55:21
相對人就要發遲到通知。

00:55:21 - 00:55:26
相對人於發前項通知後，其要約撤回的通知，視為沒有遲到。

00:55:26 - 00:55:28
所以162條我們可以這樣子來看。

00:55:28 - 00:55:32
首先第一個，你用的方法通常會遲到嗎？

00:55:33 - 00:55:33
對不對？

00:55:34 - 00:55:38
如果你用的方法，通常是不會遲到的。

00:55:39 - 00:55:44
因為如果你用的方法本來就會遲到，那遲到很正常啊，就不用再特別規定了嘛。

00:55:44 - 00:55:47
所以這裡會產生問題是，我用的方法通常不會遲到。

00:55:47 - 00:55:50
例如說，我在9月11號，我寄限時掛號。

00:55:51 - 00:55:53
我在9月12號，我用超急件。

00:55:54 - 00:55:58
那我用這個急件，用限時掛號，郵局跟我說12號就會到了，

00:55:58 - 00:55:59
最慢13號一定到。

00:56:00 - 00:56:01
郵局跟我講的

00:56:01 - 00:56:03
結果15號才到，為什麼？

00:56:03 - 00:56:04
因為郵局作業疏失。

00:56:05 - 00:56:10
對不對，郵差在分信的時候，要寄到臺北公館，就把信寄到苗栗公館去。

00:56:11 - 00:56:13
一樣啊，都產生這樣問題啊。

00:56:13 - 00:56:16
所以在這種情況底下，通常不遲到的遲到了，怎麼辦？

00:56:16 - 00:56:17
那這時候要看

00:56:17 - 00:56:19
乙有沒有可得而知

00:56:19 - 00:56:20
也就是相對人。

00:56:22 - 00:56:24
在這個情形底下，他可得知。

00:56:29 - 00:56:31
好，如果乙可得知

00:56:31 - 00:56:33
，那乙有沒有發遲到通知？

00:56:33 - 00:56:36
這個地方，他有發遲到通知。

00:56:42 - 00:56:44
他有發遲到通知，跟沒有發。

00:56:45 - 00:56:49
如果你有發遲到通知的話，拍誰，一樣產生遲到的效果。

00:56:50 - 00:56:55
一樣產生遲到的效果，也就是一樣撤回失敗，意思表示繼續有效。

00:56:55 - 00:56:57
但乙如果沒有發遲到通知的話

00:56:58 - 00:57:00
，那我們就會視為未遲到。

00:57:00 - 00:57:03
有沒有，162條第二項，當作他不遲到。

00:57:04 - 00:57:07
那如果沒有發遲到通知，當作他沒有遲到。

00:57:07 - 00:57:10
那這個時候撤回就會發生效力。

00:57:10 - 00:57:13
因為你當作我沒有遲到嘛，那我就同時或先遲到喔。

00:57:13 - 00:57:15
這個時候撤回就會發生效力。

00:57:15 - 00:57:19
撤回發生效力的話，那原本的意思表示就會失效，

00:57:19 - 00:57:19
對不對？

00:57:20 - 00:57:21
所以我們可以理解到就是說，

00:57:21 - 00:57:24
如果今天依照民法162條的規定，

00:57:24 - 00:57:26
我們要判斷幾個層次。

00:57:26 - 00:57:30
第一件事情是這個意思表示的方法，

00:57:30 - 00:57:31
通常會遲到嗎？

00:57:31 - 00:57:33
如果通常會遲到，那就遲到，

00:57:33 - 00:57:36
這個時候就沒有162條的適用。

00:57:36 - 00:57:38
再來相對人有沒有可得而知？

00:57:39 - 00:57:41
還是相對人是無法得知。

00:57:41 - 00:57:43
那你可能會想說，這個到底在講什麼？

00:57:43 - 00:57:44
對不對？

00:57:44 - 00:57:47
我要怎麼會知道這封信會不會準時到？

00:57:47 - 00:57:48
其實就是一個四個字啊。

00:57:49 - 00:57:50
考選部最喜歡用的。

00:57:51 - 00:57:52
郵戳為憑，

00:57:52 - 00:57:53
有沒有？

00:57:53 - 00:57:53
你報名有沒有？

00:57:53 - 00:57:55
他不是講律師司法官要報名了，

00:57:56 - 00:57:58
報名截止期限是幾月幾號？

00:57:58 - 00:58:00
他們不會講說我幾月幾號寄。

00:58:00 - 00:58:00
收到才算，

00:58:00 - 00:58:02
他們會講郵戳為憑。

00:58:02 - 00:58:03
白話來講就是，

00:58:03 - 00:58:06
今天如果你在對的時間內寄出這封信，

00:58:07 - 00:58:07
你可能會說，

00:58:08 - 00:58:08
我在，

00:58:08 - 00:58:10
假設報名截止日是9月15號好了，

00:58:10 - 00:58:12
假設報名截止日是9月15號，

00:58:12 - 00:58:13
我9月13號寄出去,

00:58:14 - 00:58:16
結果考選部9月20號才收到,

00:58:16 - 00:58:16
怎麼辦？

00:58:17 - 00:58:17
沒關係,

00:58:18 - 00:58:19
只要郵戳有寫9月13號

00:58:20 - 00:58:20
你有寄出。

00:58:21 - 00:58:21
喔,

00:58:21 - 00:58:23
這是說考選部就怎麼樣,

00:58:23 - 00:58:24
可見而知,

00:58:24 - 00:58:26
你這封信通常是不會遲到的。

00:58:26 - 00:58:28
那郵差的作業疏失的風險,

00:58:28 - 00:58:31
那當然不會要求表意人去承擔嘛。

00:58:31 - 00:58:31
所以說,

00:58:31 - 00:58:33
當今天這個方法通常不會遲到,

00:58:33 - 00:58:34
我9月13寄出去,

00:58:35 - 00:58:36
一般來說9月14可能就會到了。

00:58:37 - 00:58:38
那因為有郵戳為憑,

00:58:38 - 00:58:39
可得而知,

00:58:40 - 00:58:42
所以這時候考選部只要沒有發遲到通知,

00:58:43 - 00:58:44
他沒有發遲到通知,

00:58:44 - 00:58:46
那你就會當作沒有遲到。

00:58:46 - 00:58:47
那當作沒有遲到，

00:58:47 - 00:58:49
就一樣可以產生報名的效果。

00:58:49 - 00:58:51
那如果是撤回的意思表示，

00:58:51 - 00:58:53
就一樣可以發生撤回的效果。

00:58:53 - 00:58:53
有沒有

00:58:53 - 00:58:54
他的思考方式這樣子。

00:58:55 - 00:58:56
那如果無法得知

00:58:56 - 00:58:57
也就是郵戳根本沒有蓋。

00:58:58 - 00:58:59
那郵戳沒有蓋的話，

00:58:59 - 00:59:00
請問你是用平信,

00:59:01 - 00:59:02
還是用掛號,

00:59:02 - 00:59:03
還是用限時掛號,

00:59:03 - 00:59:04
還是用快捷?

00:59:04 - 00:59:05
看不出來,

00:59:05 - 00:59:05
還是快捷。

00:59:05 - 00:59:06
對。

00:59:06 - 00:59:06
看不出來。

00:59:07 - 00:59:07
如果看不出來，

00:59:08 - 00:59:09
那對方就只要當作你遲到了。

00:59:10 - 00:59:11
那如果當作你遲到了,

00:59:11 - 00:59:14
這時候意思表示就無法產生撤回的效果。

00:59:14 - 00:59:15
所以說,

00:59:15 - 00:59:18
我們其實在考民法95條的第二項的時候,

00:59:18 - 00:59:20
95條一項後段的時候,

00:59:20 - 00:59:23
它會連接到民法的162、163條。

00:59:23 - 00:59:25
那不只是要約的撤回,

00:59:25 - 00:59:27
其實承諾的撤回也是一樣。

00:59:27 - 00:59:29
所以162、163條可以一起看。

00:59:29 - 00:59:30
好,

00:59:30 - 00:59:34
那這個是有關於說在95條的一項後段的第一個問題

00:59:34 - 00:59:38
就是他去跟這個民法的162、163這兩個條文去相結合。

00:59:39 - 00:59:39
好,

00:59:39 - 00:59:41
那它的另外一個問題,

00:59:41 - 00:59:42
我們等等來講,

00:59:43 - 00:59:44
我們先休息10分鐘,

00:59:44 - 00:59:46
等等我們來看它的下一個問題,

00:59:46 - 00:59:47
也就是用Email,

00:59:48 - 00:59:49
甚至是用LINE,

00:59:49 - 00:59:51
你去做意思表示的時候,

00:59:51 - 00:59:52
該怎麼撤回?

00:59:52 - 00:59:54
尤其是你LINE現在有收回功能,

00:59:55 - 00:59:57
那收回功能跟95條的撤回,

00:59:58 - 00:59:59
這兩件事情要怎麼樣去

01:00:00 - 01:00:00
解釋?

01:00:00 - 01:00:02
那我們等一下來講。

01:00:11 - 01:00:11
好,

01:00:11 - 01:00:17
那我們現在來講到就是用Email或者是用LINE為意思表示的時候的一個問題,

01:00:17 - 01:00:19
因為我們一般來講,

01:00:19 - 01:00:21
譬如說我用LINE做意思表示好了。

01:00:21 - 01:00:22
那我用LINE做意思表示的話,

01:00:22 - 01:00:26
我可能今天早上9點的時候發出去。

01:00:26 - 01:00:27
對,

01:00:28 - 01:00:29
呃,同一時間,

01:00:29 - 01:00:31
就對方的手機,

01:00:31 - 01:00:33
譬如說我今天這個甲用LINE的方式,

01:00:34 - 01:00:35
這個傳訊息給乙,

01:00:35 - 01:00:36
對不對,

01:00:36 - 01:00:37
我今天可能傳一個邀約給乙。

01:00:38 - 01:00:39
那今天傳這個邀約給乙之後,

01:00:39 - 01:00:45
那這個LINE在9點整同一時間,

01:00:48 - 01:00:50
它就會到達乙的手機了。

01:00:50 - 01:00:52
它會到達乙的手機，

01:00:52 - 01:00:52
那這樣算到達嗎？

01:00:53 - 01:00:53
對。

01:00:54 - 01:00:54
這樣算到達嗎？

01:00:55 - 01:00:56
等於說我今天傳出一個訊息，

01:00:57 - 01:00:58
各位應該都有這種感覺嘛，

01:00:58 - 01:00:58
對，

01:00:58 - 01:00:59
我今天傳出去對方瞬間就會收到了。

01:01:00 - 01:01:00
網路就這麼快,

01:01:01 - 01:01:02
所以對方瞬間收到的時候,

01:01:02 - 01:01:04
我的意思表示到達了沒有？

01:01:05 - 01:01:06
如果我們用傳統的解釋,

01:01:07 - 01:01:08
置於相對人隨時可瞭解的地位,

01:01:08 - 01:01:09
已經到達了。

01:01:10 - 01:01:11
那如果已經到達了，

01:01:11 - 01:01:13
那請問甲把它收回，

01:01:13 - 01:01:14
會不會發生效力？

01:01:15 - 01:01:16
我們可以看到，

01:01:16 - 01:01:17
9點到達乙的手機

01:01:18 - 01:01:21
然後甲在9點05分的時候收回訊息。

01:01:22 - 01:01:23
好,

01:01:23 - 01:01:25
那請問這個收回產生什麼效果？

01:01:25 - 01:01:27
因為如果你從95條一項但書來看,

01:01:28 - 01:01:30
撤回的通知必須同時或先時到達，

01:01:30 - 01:01:32
才會發生撤回的效力。

01:01:32 - 01:01:35
如果我們在9點到達乙的手機的時候，

01:01:35 - 01:01:37
我們就認為這個訊息已經到了。

01:01:38 - 01:01:40
那你9點05分的收回沒有意義啊。

01:01:40 - 01:01:42
因為你的意思表示已經到達而生效了,

01:01:42 - 01:01:43
你無法撤回了。

01:01:44 - 01:01:45
那怎麼辦？

01:01:46 - 01:01:47
這個時候就涉及到一個問題,

01:01:47 - 01:01:51
法律解釋必須要符合社會的現狀,

01:01:51 - 01:01:53
還要符合科技的發展。

01:01:53 - 01:01:56
法律解釋不能夠用這麼傳統的方法去想,

01:01:56 - 01:01:57
也就是民國十九年,

01:01:57 - 01:01:59
你在制定民法的時候,

01:01:59 - 01:02:00
那個年代

01:02:00 - 01:02:00
沒有LINE啊。

01:02:01 - 01:02:02
那個年代沒有網路啊。

01:02:02 - 01:02:06
你想想看，史尚寬老師他們在制定民法的年代，清朝末年呢，

01:02:06 - 01:02:06
對不對？

01:02:07 - 01:02:09
那時候就是什麼飛鴿傳書啦,各式各樣的方法。

01:02:10 - 01:02:13
那個寄一封信可能都要十幾二十天,甚至要半年才會到。

01:02:13 - 01:02:15
坐輪船寄到美國去,有沒有?

01:02:15 - 01:02:21
但現在你跟美國的客戶用LINE,或者是用Email,那基本上是瞬間就可以到達對方。

01:02:21 - 01:02:26
所以在科技發展以後,我們的法律解釋不能夠怎麼樣?

01:02:26 - 01:02:26
那麼落後。

01:02:27 - 01:02:27
那怎麼辦？

01:02:27 - 01:02:29
重新定義。

01:02:29 - 01:02:30
也就是什麼叫到達？

01:02:30 - 01:02:33
傳統的到達就是針對傳統的意義表示嘛。

01:02:34 - 01:02:37
那這種新的意思表示，你要有新的定義方法。

01:02:37 - 01:02:41
那這裡所謂的到達，我們指的是在相對人合理的期間內，

01:02:42 - 01:02:44
一個合理的閱讀期間。

01:02:44 - 01:02:48
好，譬如說，我們就以他已讀沒有回作為判斷標準。

01:02:49 - 01:02:51
所以實際上，我九點鐘寄到乙的手機。

01:02:52 - 01:02:53
那我九點五分的時候收回。

01:02:53 - 01:02:55
那這時候乙讀了嗎？

01:02:55 - 01:02:59
如果說在這種情況底下，這個乙，他已讀了。

01:03:40 - 01:03:42
好，那乙如果已讀，

01:03:42 - 01:03:44
那這時候收回就不發生效力。

01:03:44 - 01:03:46
這時候就無法發生收回的效力。

01:03:46 - 01:03:48
那原本的意思表示還是會有效。

01:03:48 - 01:03:50
就原本的邀約叫做A好了。

01:03:50 - 01:03:52
這個A邀約還是會發生效力。

01:03:52 - 01:03:55
好，那至於說如果乙還沒有讀，

01:03:55 - 01:03:58
也就是在一個合理的期間內,

01:03:58 - 01:03:59
我們要創造一個什麼？

01:04:00 - 01:04:01
之下變成句文，

01:04:01 - 01:04:01
永遠用不到，

01:04:01 - 01:04:03
因為現代的意思表示，

01:04:03 - 01:04:04
它沒有時間差,

01:04:04 - 01:04:07
所以如果說你去解釋95條的意向後段,

01:04:07 - 01:04:11
你用傳統的方法去解釋現在的意思表示,

01:04:11 - 01:04:12
就會產生到達對方的電腦,

01:04:12 - 01:04:15
到達對方的手機就到達了,

01:04:15 - 01:04:17
那我根本永遠不可能撤回,

01:04:17 - 01:04:21
但如果我們用一個新時代的角度去思考,

01:04:21 - 01:04:22
就會發現說,

01:04:22 - 01:04:25
其實我們現在人在手機收到Email之後,

01:04:25 - 01:04:27
它不見得馬上會拿出來看,

01:04:27 - 01:04:29
他可能就是每個小時收一次信,

01:04:29 - 01:04:30
或者怎麼樣,

01:04:30 - 01:04:32
那或者是他有LINE的訊息進來,

01:04:32 - 01:04:33
可能有時間就馬上看,

01:04:33 - 01:04:35
沒有時間可能就休息的時間看,

01:04:35 - 01:04:37
在這種情況底下，

01:04:37 - 01:04:38
那個時間差還是存在的，

01:04:38 - 01:04:40
所以我們能不能把那個時間往後拉，

01:04:40 - 01:04:42
來創造一個時間差，

01:04:42 - 01:04:43
產生一個什麼？

01:04:43 - 01:04:45
我們去跟已讀比較，

01:04:45 - 01:04:45
對不對？

01:04:45 - 01:04:48
我今天寄出的時間去跟已讀比較，

01:04:48 - 01:04:49
那這樣的話，

01:04:49 - 01:04:51
只要我撤回的時間在已讀之前，

01:04:51 - 01:04:53
就讓它發生撤回的效果

01:04:53 - 01:04:56
那這樣其實在解釋上也會比較合理

01:04:56 - 01:04:59
所以陳聰富老師的文章就有提到說

01:04:59 - 01:05:02
要以那個相對人合理的閱讀期間

01:05:02 - 01:05:06
相對人合理的閱讀期間來作為比較的標準

01:05:06 - 01:05:11
而不是以一般的到達期間來作為這個比較的標準,

01:05:11 - 01:05:15
所以你可以看到就是說在這種意思表示裡面,

01:05:18 - 01:05:19
153頁這裡,

01:05:19 - 01:05:21
陳聰富教授也認為說,

01:05:21 - 01:05:23
應於收件人實際閱讀,

01:05:23 - 01:05:29
或者是寄件者可合理預期收件人閱讀的時間來作為它的生效時點,

01:05:29 - 01:05:30
那你有興趣的話,

01:05:30 - 01:05:34
可以去找那個註釋70那一篇文章來看,

01:05:34 - 01:05:36
它有特別去講到這種新時,

01:05:36 - 01:05:38
新形態的意識表示

01:05:38 - 01:05:40
因為畢竟現在用Email

01:05:40 - 01:05:42
用LINE做意思表示的人

01:05:42 - 01:05:44
絕對比寫信的還要多

01:05:44 - 01:05:44
對不對？

01:05:44 - 01:05:47
所以你除非像銀行那種什麼催告信啊，

01:05:47 - 01:05:49
或者像有人會寄律師函，

01:05:49 - 01:05:50
那個函還用寄的，

01:05:50 - 01:05:51
不過一般來講，

01:05:51 - 01:05:53
這種電子傳輸的情況越來越多，

01:05:53 - 01:05:56
那所以說在這種情形裡面，

01:05:56 - 01:05:57
民法的95條不是不能用，

01:05:57 - 01:05:59
而是要換個角度來用。

01:06:00 - 01:06:02
這也是一個法律解釋的很重要的關鍵。

01:06:02 - 01:06:04
在於說這個法律制定的時間點,

01:06:04 - 01:06:05
它不是現在,

01:06:06 - 01:06:07
這個法律不是現在制定的,

01:06:08 - 01:06:10
那你如何讓這個法律跟上時代,

01:06:10 - 01:06:11
其實透過法律解釋,

01:06:11 - 01:06:13
讓法律可以跟上時代,

01:06:13 - 01:06:15
這個也是一種解釋的方法,

01:06:15 - 01:06:16
這個叫什麼,

01:06:16 - 01:06:18
這個我記得叫社會學解釋,

01:06:18 - 01:06:21
就是讓這個法律可以跟上社會,

01:06:21 - 01:06:23
在解釋上要符合社會的需求,

01:06:23 - 01:06:26
必須要能夠符合這個時代的潮流,

01:06:26 - 01:06:28
而不是固守那個傳統的文意,

01:06:28 - 01:06:30
固守傳統的這些價值觀,

01:06:31 - 01:06:33
然後認為這個法律就只能夠用在這樣的情況

01:06:34 - 01:06:37
那這樣很多法律在現代化的時候就沒辦法用了

01:06:37 - 01:06:39
這樣法律的壽命就沒有辦法被延續下去

01:06:39 - 01:06:41
至少在修法前

01:06:41 - 01:06:42
對不對

01:06:42 - 01:06:43
在特別法制定之前

01:06:43 - 01:06:46
我們用這種基本的民法來處理這些問題,

01:06:46 - 01:06:47
還是可以啊。

01:06:47 - 01:06:48
好,

01:06:48 - 01:06:49
那這是有關於說,

01:06:49 - 01:06:53
在民法95條的第一項後段所涉及到的問題。

01:06:53 - 01:06:54
再來,

01:06:54 - 01:06:56
民法95條的第二項比較簡單,

01:06:56 - 01:06:58
95條第二項的話,

01:06:58 - 01:07:00
在考試上它就會設計這種案例。

01:07:00 - 01:07:01
這種情形就是說,

01:07:02 - 01:07:02
如果甲，

01:07:03 - 01:07:05
他今天發出一個邀約，

01:07:06 - 01:07:07
假設說甲發出一個A邀約，

01:07:08 - 01:07:10
然後這個時候到達乙的時間，

01:07:12 - 01:07:13
當然這個乙現在來講，

01:07:13 - 01:07:15
我覺得機率越來越低啦,

01:07:15 - 01:07:16
因為以前有時候,

01:07:16 - 01:07:17
你一封信寄出去,

01:07:18 - 01:07:19
到達對方半年了,

01:07:19 - 01:07:19
對不對,

01:07:19 - 01:07:21
在以前那個坐輪船的年代,

01:07:21 - 01:07:23
我今天寄一封信到日本去,

01:07:23 - 01:07:24
我寄一封信到美國去,

01:07:24 - 01:07:26
可能今天我寄一封信,

01:07:26 - 01:07:28
那寄過去的時候已經一年之後,

01:07:28 - 01:07:29
這中間會發生什麼事？

01:07:30 - 01:07:30
不知道。

01:07:30 - 01:07:32
所以如果在中間啊，

01:07:32 - 01:07:33
甲死亡，

01:07:34 - 01:07:36
或者是喪失行為能力。

01:07:36 - 01:07:37
都有可能嘛,

01:07:37 - 01:07:38
甲被監護宣告,

01:07:38 - 01:07:40
那請問這個意思表示會不會受影響？

01:07:41 - 01:07:42
那其實不會,

01:07:42 - 01:07:46
因為意思表示是以甲發出的時間點來作為判斷的標準。

01:07:47 - 01:07:50
所以只要甲在發出意思表示的時候有行為能力,

01:07:50 - 01:07:52
這個意思表示就有效,

01:07:52 - 01:07:56
不會因為甲事後死亡或喪失行為能力而受影響。

01:07:56 - 01:07:58
那如果甲死亡怎麼辦?

01:07:58 - 01:07:59
法律關係由繼承人處理。

01:08:00 - 01:08:03
好，如果甲喪失行為能力，就由監護人來處理。

01:08:03 - 01:08:05
所以他還是有他後續的處理機制。

01:08:05 - 01:08:07
這個是95條的第二項。

01:08:07 - 01:08:13
就告訴你說，這個意思表示發出之後，它不會因為表意人死亡或喪失行為能力而受影響。

01:08:13 - 01:08:15
這這個條文沒什麼爭議。

01:08:15 - 01:08:16
好,

01:08:16 - 01:08:18
那再來我們來看民法的96跟97,

01:08:18 - 01:08:20
這兩個條文其實也很簡單。

01:08:20 - 01:08:23
民法96條,其實你要注意到的是說,

01:08:23 - 01:08:31
他寫對無行為能力人,或者對限制行為能力人為意思表示,

01:08:31 - 01:08:34
他必須要到達他相對人的時候,他會發生效力,

01:08:34 - 01:08:35
對不對?

01:08:35 - 01:08:44
他講說啊,如果你是向無行為能力人或者是限制行為能力人為意思表示者,以其通知達到其法定代理人時發生效力。

01:08:44 - 01:08:46
好,那你看到他的用語喔,

01:08:46 - 01:08:48
他的用語是達到,

01:08:50 - 01:08:54
就代表怎麼樣，他是針對非對話的意思表示去做的設計。

01:08:55 - 01:08:57
那在對話的意思表示的時候可不可以用？

01:08:57 - 01:08:59
那通說認為可以類推

01:09:00 - 01:09:03
所以我們可以這樣想就是說，立法者在制度的設計上

01:09:04 - 01:09:10
他的想法是說，假如果今天他要對一個無行為能力人，

01:09:11 - 01:09:16
或者是要對一個限制行為能力人為對話的意思表示，

01:09:16 - 01:09:18
或者是非對話的意思表示，

01:09:18 - 01:09:19
那要怎麼辦？

01:09:20 - 01:09:23
對不對？如果說我今天要跟一個小孩子做對話的意思表示，

01:09:23 - 01:09:28
這個時候,如果我是直接對這個小孩子來做,

01:09:28 - 01:09:28
我想一下。

01:09:29 - 01:09:30
好,

01:09:30 - 01:09:32
這個無行為能力我們叫他乙好了,

01:09:32 - 01:09:34
然後限制行為能力叫他丙

01:09:34 - 01:09:35
然後法代都是丁

01:09:36 - 01:09:38
好不好，我這樣有個代號比較好寫

01:09:38 - 01:09:43
就是說，今天假設說甲要跟乙做意思表示，或者他要跟丙做意思表示

01:09:43 - 01:09:46
然後法定代理人都是簡稱叫做丁

01:09:46 - 01:09:48
那甲如果要對乙做對話的意思表示

01:09:49 - 01:09:51
這個時候啊,他對乙做不會發生效力,

01:09:51 - 01:09:54
為什麼？因為依照民法75條的規定,

01:09:54 - 01:09:56
無行為能力人所為的意思表示無效,

01:09:56 - 01:09:59
而且無行為能力人也沒有受意思表示的能力。

01:10:00 - 01:10:01
所以對話的意思表示,

01:10:01 - 01:10:02
必須要對丁做，

01:10:02 - 01:10:03
這個是民法的76條。

01:10:04 - 01:10:06
有法定代理人代為並代受意思表示，

01:10:06 - 01:10:07
並且怎麼樣？

01:10:07 - 01:10:09
在丁瞭解的時候發生效力。

01:10:10 - 01:10:12
所以我們類推民法96條的規定,

01:10:12 - 01:10:14
認為說在丁瞭解的時候,

01:10:14 - 01:10:17
這個意思表示才會發生效果。

01:10:17 - 01:10:17
好,

01:10:18 - 01:10:19
那如果是做非對話的意思表示,

01:10:20 - 01:10:20
一樣啦,

01:10:20 - 01:10:22
如果你寄一封信給乙,

01:10:22 - 01:10:24
那照理來說不會產生任何效果。

01:10:25 - 01:10:27
所以你必須要有丁代為並代受意思表示,

01:10:28 - 01:10:30
所以依照民法96條的規定,

01:10:30 - 01:10:33
於到達丁的時候會發生效力。

01:10:33 - 01:10:34
所以說其實在這裡，

01:10:35 - 01:10:36
我們就會理解到，

01:10:36 - 01:10:40
如果我要對無行為能力人去做意思表示的話，

01:10:40 - 01:10:42
那96條是用在什麼樣的情況？

01:10:43 - 01:10:44
75條是用在什麼樣的情況？

01:10:45 - 01:10:48
那一般75條是用在你直接跟當事人做法律行為。

01:10:49 - 01:10:50
你直接跟當事人做，

01:10:50 - 01:10:51
那就無效。

01:10:51 - 01:10:52
但你要怎麼做？

01:10:52 - 01:10:53
你要跟法代做，

01:10:53 - 01:10:53
有沒有？

01:10:53 - 01:10:54
它的邏輯是這樣子。

01:10:55 - 01:10:57
那再來限制行為能力人的話也是一樣啊，

01:10:58 - 01:11:00
你跟限制行為能力人做意思表示，

01:11:00 - 01:11:01
那你要先去看，

01:11:01 - 01:11:04
他是不是不需要法代同意那一種情況。

01:11:04 - 01:11:05
也就是說，

01:11:05 - 01:11:07
如果他是屬於我們講的例外類型，

01:11:08 - 01:11:09
譬如說77條但書的類型。

01:11:10 - 01:11:11
那這種情況，

01:11:11 - 01:11:13
如果說不需要得到法定代理人同意，

01:11:13 - 01:11:14
他本身自己可以做，

01:11:15 - 01:11:16
純獲法律上利益或日常生活所必須，

01:11:17 - 01:11:18
他本身可以自己做。

01:11:18 - 01:11:19
那如果他本身可以做，

01:11:20 - 01:11:20
像83條，

01:11:20 - 01:11:21
有沒有？

01:11:21 - 01:11:23
你用詐術使人相信你已經成年，

01:11:23 - 01:11:24
他自己可以做。

01:11:24 - 01:11:25
這個時候，

01:11:25 - 01:11:27
你就直接對比做就好了。

01:11:27 - 01:11:30
基本上你不需要依96條的規定，

01:11:30 - 01:11:31
來達到他的法定代理人，

01:11:32 - 01:11:33
或者是讓法定代理人瞭解。

01:11:34 - 01:11:34
不需要，

01:11:34 - 01:11:36
這時候你跟他自己做就可以。

01:11:36 - 01:11:39
但是如果說他是屬於一般的情形，

01:11:40 - 01:11:42
也就是需要法定代理人同意的情況下，

01:11:43 - 01:11:45
那如果你去對比做這個意思表示，

01:11:45 - 01:11:47
那就會產生77條

01:11:47 - 01:11:49
會產生78。

01:11:51 - 01:11:54
應該說會產生那個77條到85條的效果

01:11:54 - 01:11:55
也就是這個時候你就要去看

01:11:56 - 01:11:57
有沒有經過法代的允許啊

01:11:58 - 01:12:00
如果這個沒有經過允許的話,

01:12:00 - 01:12:02
那原則上效力未定，單獨行為無效等等，就變成說你要回到民總去做處理。

01:12:05 - 01:12:08
那如果你跟丁做的話，那就沒有問題。

01:12:08 - 01:12:11
那你跟丁如果是做對話的意思表示，這個時候就是要類推適用民法96條的規定。

01:12:15 - 01:12:17
於丁瞭解的時候發生效力。

01:12:17 - 01:12:22
那如果是非對話的意思表示的話，就直接適用96條，於到達時發生效力。

01:12:23 - 01:12:27
所以民法96條是用在，在正常的情況之下。

01:12:27 - 01:12:30
如果我要跟限制行為能力人發生法律行為。

01:12:30 - 01:12:33
那我該怎麼做？他在告訴你，你跟他的法代做。

01:12:33 - 01:12:35
你跟他的法代做就好了，你不要去找他。

01:12:36 - 01:12:39
你找他，就可能會有無效的風險，對不對？

01:12:39 - 01:12:41
所以有效力未定的風險。

01:12:41 - 01:12:43
所以你就跟他的法代做就好。

01:12:43 - 01:12:45
除非那是他可以做的事情。

01:12:45 - 01:12:48
所以說限制行為能力人，你跟他做意思表示。

01:12:49 - 01:12:50
那96條是建議啦。

01:12:51 - 01:12:54
96條是建議啦，你跟他的法定代理人做就沒事了，對不對？

01:12:55 - 01:12:59
那如果說你今天對無行為能力人，也是一樣，建議你跟他的法代做啦。

01:13:00 - 01:13:02
那你當然會說我不聽建議啊。

01:13:02 - 01:13:02
我硬要找他。

01:13:03 - 01:13:03
那你可以啊。

01:13:03 - 01:13:05
那就是75條以下的規定。

01:13:05 - 01:13:06
要搬出來用的時候。

01:13:06 - 01:13:10
所以請不要覺得說96條好像跟75條矛盾。

01:13:10 - 01:13:13
一下子講無效,一下子說要對法定代理人做，怎麼樣？

01:13:13 - 01:13:15
基本上是兩種不同的方法。

01:13:15 - 01:13:18
因為法律這樣規定，大家不見得聽話嘛，對不對？

01:13:18 - 01:13:20
法律說你跟他法代講。

01:13:20 - 01:13:22
我偏不要跟他法代講。

01:13:22 - 01:13:23
我就是要跟他講，可不可以？

01:13:24 - 01:13:27
那可以啊，那就是涉及到75，或者是77到85的問題了。

01:13:27 - 01:13:29
那這個部分是給同學做一個簡單的參考。

01:13:30 - 01:13:33
97條，曾經考過一次，那是冷知識啦。

01:13:33 - 01:13:34
找不到人怎麼辦？

01:13:37 - 01:13:41
如果今天我找不到人,那我該怎麼做意思表示？

01:13:42 - 01:13:44
你不管對話還是非對話。

01:13:44 - 01:13:46
都要有一個相對人啊。

01:13:46 - 01:13:51
那我今天如果說，我的房子租給一個叫做阿呆的人。

01:13:52 - 01:13:54
我的房子租給阿呆。

01:13:54 - 01:13:56
然後阿呆後來就不見了。

01:13:59 - 01:14:00
那阿呆也沒有留下聯絡

01:14:00 - 01:14:00
任何資料。

01:14:01 - 01:14:07
我不知道他的身分證字號，我不知道他的出生年月日，我不知道他的地址，我不知道他的電話，我連他本名都不知道。

01:14:08 - 01:14:08
或者他叫阿呆。

01:14:09 - 01:14:15
然後他前面都很乖乖的繳房租，所以我也都沒有去跟他要求他給我這些資料，或者是要補訂租約，都沒有。

01:14:16 - 01:14:20
反正我就是跟他說這個套房租你一個月8000，他就每個月都有給我，我覺得很好啊，有一天突然人間蒸發。

01:14:22 - 01:14:24
他再也沒有再出現了。

01:14:24 - 01:14:26
那請問我要怎麼終止租約？

01:14:26 - 01:14:29
對不對，因為他欠租兩個月，我就可以終止嘛，終止之後就可以租給別人了啊。

01:14:30 - 01:14:31
而且現在人呢，不知道。

01:14:32 - 01:14:36
那就問你說，當你找不到阿呆的時候，請問你的意思表示要怎麼做？

01:14:36 - 01:14:38
你看民法的97條。

01:14:38 - 01:14:40
民法的97條就給你一個方法。

01:14:40 - 01:14:41
他告訴你說啊，

01:14:41 - 01:14:44
如果今天表意人不是因為自己的過失，

01:14:44 - 01:14:47
不知道相對人的姓名居所者，

01:14:47 - 01:14:49
可以依民事訴訟法公示送達的規定，

01:14:49 - 01:14:51
以公示送達為意思表示。

01:14:52 - 01:14:54
所以基本上就是用公示送達的方法。

01:14:54 - 01:15:00
所以你讓那個法院的門口，有沒有，法院門口就有佈告欄嘛，佈告欄就會貼很多的公示送達的文書。

01:15:00 - 01:15:03
就是你去貼，貼滿兩個月。

01:15:03 - 01:15:05
時間一到，那你就可以直接終止租約，就沒有問題了。

01:15:06 - 01:15:09
所以說一般來講，找不到人有這樣的一個方法，那這個部分是民法的97條。

01:15:12 - 01:15:17
好，那再來，我們繼續來看到的是有關於說這個意思表示的瑕疵，意思表示的話我們講過，對，它的體系，第一個，講意思表示的定義，這個我們已經講完了。

01:15:24 - 01:15:27
再來意思表示的解釋，我們也講完了。

01:15:27 - 01:15:30
那意思表示的方法，我們也講完了。

01:15:30 - 01:15:33
意思表示的生效，我們也講完，所以我們現在要講到最後一個。

01:15:34 - 01:15:36
就是意思表示的瑕疵問題。

01:15:37 - 01:15:42
好，那意思表示的瑕疵，這個在民法的86到民法的93條。

01:15:43 - 01:15:48
雖然條文比較少，但它其實是一個非常非常重要的民法章節，就是你很常聽到什麼錯誤啦、被詐欺、被脅迫，都是在這個地方。

01:15:53 - 01:15:57
好，那我們就來看一下這個意思表示瑕疵的體系。

01:15:58 - 01:15:59
有關於意思表示的瑕疵啊。

01:16:00 - 01:16:02
我們可以把它分成兩個部分來講

01:16:03 - 01:16:05
一個叫做意思表示的不一致

01:16:06 - 01:16:08
一個叫做意思表示的不自由

01:16:08 - 01:16:11
這兩種情況其實是不一樣的

01:16:12 - 01:16:14
什麼叫意思表示的不一致

01:16:14 - 01:16:17
指的是你內心想要發生的法律效果

01:16:18 - 01:16:20
跟你表現出來的行為都不像

01:16:21 - 01:16:24
你心裡面沒有要買的意思，你卻說你要買

01:16:25 - 01:16:28
你心裡面想要賣，但是你卻說要送

01:16:28 - 01:16:28
對不對

01:16:28 - 01:16:29
你可能講錯了

01:16:30 - 01:16:31
也可能是故意的

01:16:31 - 01:16:33
所以說這個不一致又分兩種情況

01:16:34 - 01:16:35
一種叫做故意不一致

01:16:37 - 01:16:39
那另外一種叫做偶然不一致

01:16:39 - 01:16:40
不叫過失不一致喔

01:16:41 - 01:16:44
因為你如果這個地方用過失這兩個字就很奇怪

01:16:44 - 01:16:47
畢竟民法88條不能有過失啦

01:16:47 - 01:16:49
所以這個地方叫偶然不一致

01:16:49 - 01:16:51
那我們的故意不一致又分兩種

01:16:51 - 01:16:54
一種叫做單獨虛偽意思表示

01:16:54 - 01:16:56
這個在民法的86條

01:16:57 - 01:16:59
那再來的話就是通謀虛偽意思表示

01:16:59 - 01:17:02
這個通謀在民法的87條

01:17:02 - 01:17:05
那至於說偶然不一致的話,則是錯誤的意思表示

01:17:06 - 01:17:08
這個錯誤的意思表示在民法的88條

01:17:09 - 01:17:11
到民法的91條，這個地方總共有四個條文

01:17:13 - 01:17:16
好，那再來意思表示不自由

01:17:16 - 01:17:18
包括被詐欺的意思表示

01:17:18 - 01:17:20
跟被脅迫的意思表示

01:17:20 - 01:17:22
不自由的話,基本上強調的是說

01:17:23 - 01:17:27
這個意思表示雖然說它的對外所形成的效果

01:17:28 - 01:17:30
跟表意人內心的想法不一致

01:17:31 - 01:17:33
但這個不一致,基本上是什麼

01:17:33 - 01:17:34
被迫的

01:17:34 - 01:17:35
這不一致是被迫的

01:17:35 - 01:17:38
我根本不想把這幅畫送給你

01:17:38 - 01:17:42
但因為你脅迫我，我只好咬牙忍痛送給你

01:17:42 - 01:17:42
對不對

01:17:42 - 01:17:44
這個不一致是被迫的

01:17:44 - 01:17:45
這叫不自由

01:17:45 - 01:17:47
所以說我們一般來講意思表示的

01:17:47 - 01:17:50
這個不自由,則是被詐欺被脅迫的意思表示

01:17:50 - 01:17:55
這個在民法的92條跟93條都有相關的規定

01:17:55 - 01:17:56
所以我們現在來看到的就第一個

01:17:57 - 01:17:59
單獨虛偽意思表示的

01:18:00 - 01:18:00
問題。

01:18:01 - 01:18:02
那民法86條說,

01:18:02 - 01:18:06
表意人無欲受其意思表示所拘束而為意思表示者。

01:18:06 - 01:18:07
那民法86條,

01:18:08 - 01:18:09
這個單獨虛偽意思表示，

01:18:09 - 01:18:11
又叫做心中保留。

01:18:16 - 01:18:17
或者叫做真意保留，

01:18:17 - 01:18:19
所以你在做一試選擇題的時候，

01:18:20 - 01:18:21
你會看到這個說法。

備註:一試考點，真意保留，單獨虛偽意思表示

01:18:22 - 01:18:22
也就是說,

01:18:23 - 01:18:23
本題當中,

01:18:24 - 01:18:27
甲的意思表示涉及到真意保留的問題,

01:18:27 - 01:18:28
所以怎麼樣。

01:18:29 - 01:18:29
那心中保留,

01:18:30 - 01:18:33
真意保留講的都是86條單獨虛偽意思表示。

01:18:34 - 01:18:35
它的邏輯上是這樣子,

01:18:35 - 01:18:35
就是說,

01:18:36 - 01:18:37
今天當事人在心裡面,

01:18:38 - 01:18:39
就是你可以先把它圖像化,

01:18:39 - 01:18:39
就是說，

01:18:40 - 01:18:44
當事人在心裡面根本沒有要做這個意思表示的想法。

01:18:45 - 01:18:47
他根本沒有要做這個意思表示的想法，

01:18:48 - 01:18:48
但他卻做了。

01:18:50 - 01:18:51
比如說他今天根本沒有要買賣。

01:18:52 - 01:18:53
但他去做了一個買賣的意思表示。

01:18:54 - 01:18:57
這叫表意人無欲受其意思表示所拘束之意，

01:18:57 - 01:18:59
而為意思表示者，

01:18:59 - 01:18:59
有沒有？

01:19:00 - 01:19:01
這個無欲而為就是故意嘛。

01:19:02 - 01:19:03
你明明不想你還做，

01:19:03 - 01:19:04
條剛A啊。

01:19:04 - 01:19:07
所以說民法86條在要件上面，

01:19:07 - 01:19:08
在要件上面，

01:19:08 - 01:19:08
他強調，

01:19:09 - 01:19:11
表意人無欲受其意思表示所拘束之意。

01:19:22 - 01:19:24
他沒有受拘束的意思，

01:19:24 - 01:19:26
卻故意為意思表示。

01:19:31 - 01:19:33
明明沒有受拘束的意思，

01:19:33 - 01:19:35
卻故意為意思表示。

01:19:35 - 01:19:37
這個叫做單獨虛偽意思表示。

01:19:38 - 01:19:40
那這個意思表示會發生什麼樣的效果？

01:19:41 - 01:19:41
這個效果的話，

01:19:42 - 01:19:43
原則上，

01:19:44 - 01:19:46
他告訴你不因此而受影響。

01:19:52 - 01:19:53
也就是說,

01:19:53 - 01:19:55
我們從形式來認定。

01:19:55 - 01:19:57
你今天做了意思表示,

01:19:57 - 01:20:00
形式上我們認為它就是一個

01:20:00 - 01:20:04
有效的意思表示，它不會受到你這一個虛偽的影響，這個叫表示說。

01:20:05 - 01:20:08
就是以外部的表示為判斷的標準，

01:20:09 - 01:20:11
以外部的表示為判斷的標準，

01:20:11 - 01:20:12
這個叫表示說，

01:20:12 - 01:20:17
那表示說的話，用語是，其意思表示不因此而受影響，

01:20:17 - 01:20:17
有沒有？

01:20:17 - 01:20:21
他的法條是講不因之，這個是不是不因此而無效？

01:20:21 - 01:20:22
對，不因此而無效。

01:20:22 - 01:20:25
所以不因此無效，不代表他一定有效。

01:20:26 - 01:20:33
這個法條，你看哦，他說表意人無欲受其為意思表示所拘束，而為意思表示者，其意思表示不因此無效。

01:20:33 - 01:20:37
這個不因此無效，基本上是可能會因為其他原因無效。

01:20:37 - 01:20:40
例如說可能會因為違反善良風俗無效，

01:20:40 - 01:20:43
可能會因為違反強行規定無效，

01:20:43 - 01:20:45
可能會因為沒有行為能力無效，

01:20:45 - 01:20:48
但是不會因為單獨虛偽意思表示無效，

01:20:48 - 01:20:50
所以這個不因之無效不等於有效。

01:20:51 - 01:20:57
我覺得在用語上，我們去強調說，其實你要去說明的是，這個意思表示不受單獨虛偽的意思影響，

01:20:57 - 01:20:59
那至於會不會受其他因素的影響，

01:20:59 - 01:21:00
那就另外看，

01:21:00 - 01:21:05
那當然以考試來說，只要沒有給你其他線索，

01:21:05 - 01:21:05
那就是不受其他因素的影響。

01:21:05 - 01:21:08
那如果有其他線索，你還是要繼續往下判斷，

01:21:08 - 01:21:10
所以原則上不因此而無效，

01:21:10 - 01:21:12
這是以外部的表示為判斷標準，

01:21:13 - 01:21:17
那另外呢，如果他的情形為相對人所明知，

01:21:22 - 01:21:23
就不在此限，

01:21:23 - 01:21:27
那這個不在此限指的是當相對人知道的時候，

01:21:27 - 01:21:30
那這個行為就會被認為是無效的，

01:21:30 - 01:21:31
這個叫做意思說，

01:21:31 - 01:21:34
也就是因為他的內心沒有這個意思，

01:21:34 - 01:21:36
那現在如果相對人明知的話，

01:21:36 - 01:21:38
那就以他內心的意識為準，

01:21:38 - 01:21:40
那這時候採取的是意思說的看法，

01:21:41 - 01:21:47
那所以說民法的86條，他講說表意人沒有受其意思表示所拘束之意，而為意思表示者，

01:21:47 - 01:21:50
那原則上這個意思表示不受影響，

01:21:50 - 01:21:52
但如果相對人知道他在開玩笑，

01:21:53 - 01:21:56
相對人知道他今天沒有這個意思表示存在，

01:21:56 - 01:21:57
卻還做意思表示，

01:21:57 - 01:21:59
那這時候如果相對人明知還是會無效，

01:21:59 - 01:22:00
是

01:22:00 - 01:22:03
這個其實也是在意思裡面很常出現的各種劇情

01:22:03 - 01:22:05
例如說,

01:22:05 - 01:22:06
我記憶中有一個題目,

01:22:06 - 01:22:06
他就告訴你,

01:22:06 - 01:22:08
這個因為媽媽臥病在床,

01:22:08 - 01:22:10
譬如說題目就講啊,

01:22:10 - 01:22:10
甲乙是兄弟

01:22:12 - 01:22:13
爸爸很早就過世了

01:22:13 - 01:22:15
媽媽獨立的把甲乙養大

01:22:15 - 01:22:16
甲很有成就

01:22:16 - 01:22:17
很有錢,

01:22:17 - 01:22:19
乙的話就好吃懶做,

01:22:19 - 01:22:20
不學無術,

01:22:20 - 01:22:22
可是媽媽總是會擔心自己的小孩,

01:22:22 - 01:22:26
所以在媽媽快要走的時候,就把甲乙叫到病床前面,

01:22:26 - 01:22:27
然後跟甲乙講說啊,

01:22:28 - 01:22:30
那個媽媽可能時間不多了,

01:22:31 - 01:22:32
希望你們兄弟相親相愛,

01:22:32 - 01:22:33
尤其是甲,

01:22:33 - 01:22:34
你那麼有錢，對不對？

01:22:34 - 01:22:36
你這麼認真工作賺那麼多錢，

01:22:36 - 01:22:38
你要多照顧弟弟一點啊。

01:22:38 - 01:22:39
我建議你，

01:22:39 - 01:22:42
要不要把你的那些，把一間房子，

01:22:42 - 01:22:43
假設他可能有很多房屋。

01:22:43 - 01:22:45
把你名下的一間房子送給弟弟好不好？

01:22:46 - 01:22:48
那甲就說心裡很掙扎，

01:22:48 - 01:22:48
他根本不想送，

01:22:48 - 01:22:49
對不對？

01:22:49 - 01:22:53
他就是表意人無欲受其意思表示所拘束之意嘛。

01:22:53 - 01:22:53
我不想啊

01:22:53 - 01:22:55
但媽媽已經躺在前面了，被情勒了

01:22:55 - 01:22:56
有沒有

01:22:56 - 01:22:58
在這個情況下只好說好，我願意

01:22:58 - 01:22:59
然後弟弟就說好

01:23:00 - 01:23:01
那我也同意你送我這個房子,

01:23:02 - 01:23:03
雙方意思表示合致,

01:23:03 - 01:23:05
請問一下這個贈與契約有沒有效?

01:23:05 - 01:23:06
那關鍵在哪裡?

01:23:06 - 01:23:07
弟弟知不知道啊?

01:23:07 - 01:23:09
也就是弟弟知不知道哥哥根本不想送？

01:23:10 - 01:23:12
如果說弟弟知道哥哥根本不想送，

01:23:12 - 01:23:14
那這個贈與契約不會發生效力啦，

01:23:14 - 01:23:17
因為畢竟相對人所明知的話，就不在此限，

01:23:17 - 01:23:21
但如果弟弟真的認真地相信哥哥要送他，

01:23:22 - 01:23:24
那這個意思表示就會是有效的

01:23:24 - 01:23:26
所以我們在圖上面會這樣畫

01:23:26 - 01:23:28
就是你要去注意到

01:23:31 - 01:23:32
民法的86條

01:23:32 - 01:23:36
它其實是針對表意人的意思表示,

01:23:36 - 01:23:37
在處理。

01:23:39 - 01:23:41
那至於相對人的意思表示,

01:23:42 - 01:23:46
跟民法的86條一點關係都沒有。

01:23:58 - 01:24:00
我們把圖畫成這個樣子。

01:24:00 - 01:24:01
就是說你看哦，這個甲，不受意思表示所拘束，而為意思表示者，做了一個正的意思表示。

01:24:07 - 01:24:08
那意思說好，我承認。

01:24:09 - 01:24:10
對不對，你提出邀約我承諾嘛，你要送我，我當然答應啊。

01:24:12 - 01:24:16
所以現在呢，甲提出正語的邀約，然後乙做出正語的承諾，這裡有幾個意思表示，有兩個意思表示。

01:24:19 - 01:24:24
那這一個意思表示裡面，其中一個，就是甲做的這個意思表示是虛偽的。

01:24:25 - 01:24:29
那今天題目在問的是，這一個意思表示，喔。

01:24:30 - 01:24:35
這個甲他所做這個意思表示，紅色這一條，到底在法律上有沒有效。

01:24:35 - 01:24:37
我們討論的是他。

01:24:37 - 01:24:38
我們沒有討論乙的問題。

01:24:38 - 01:24:40
為什麼，因為乙沒有虛偽啊。

01:24:40 - 01:24:42
這是真心的說好欸，對不對。

01:24:43 - 01:24:48
今天你在這個情況底下，甲要送你一間房子，你真心的說好，所以乙的意思表示沒有問題啦。

01:24:50 - 01:24:52
乙的意思表示是有效的，這沒有問題。

01:24:52 - 01:24:55
重點是，甲的意思表示有效嗎？

01:24:55 - 01:24:57
所以明知的時候，喔。

01:24:57 - 01:24:59
已明知的時候，那這一個意思表示

01:25:01 - 01:25:02
就會變成無效。

01:25:03 - 01:25:03
對不對。

01:25:03 - 01:25:07
如果以相對人明知嘛，這個時候不在此限嘛。

01:25:07 - 01:25:10
那如果乙不知，這一個意思表示就會有效。

01:25:11 - 01:25:15
所以知不知，跟自己的意思表示沒有關係。

01:25:15 - 01:25:17
因為很多人會以為怎麼樣。

01:25:17 - 01:25:21
如果乙知，那你還答應他，那你意思表示也是無效，沒有哦。

01:25:22 - 01:25:23
你是認真的答應哦。

01:25:23 - 01:25:25
有沒有，我知道你在開玩笑，但我認真啊。

01:25:27 - 01:25:30
對，我知道你在開玩笑，但我認真啊。

01:25:30 - 01:25:31
這時候我認真。

01:25:32 - 01:25:33
我的意思表示有沒有效，有效啊。

01:25:34 - 01:25:37
但因為我知道你在開玩笑，所以我的知道，會導致你的意思表示無效。

01:25:37 - 01:25:39
不是我的意思表示無效。

01:25:39 - 01:25:41
選擇題考這種東西的時候你要看清楚。

01:25:41 - 01:25:42
他告訴你說。

01:25:42 - 01:25:46
本題當中，因為乙知道甲虛偽意思表示，所以乙的意思表示也無效。

01:25:46 - 01:25:48
這句話是不對的。

01:25:48 - 01:25:51
乙的意思表示還是有效，因為乙沒有跟著虛偽，除非甲乙都虛偽，那就叫通謀。

01:25:51 - 01:25:56
那就是87的問題，有沒有，通謀而為虛偽意思表示者，其意思表示。

01:26:00 - 01:26:00
無效。

01:26:01 - 01:26:03
那德國人在研究民法就是這樣子。

01:26:03 - 01:26:05
德國人的民法，我們臺灣的民法承襲是德國，

01:26:05 - 01:26:07
對不對？

01:26:07 - 01:26:11
那大陸法系，德國的民法就是把人的每一個動作切開來。

01:26:12 - 01:26:16
每一個動作、每一個法律行為的構成，一格一格的把它找出來。

01:26:16 - 01:26:21
然後去研究每一個動作、每一個環節，有沒有什麼瑕疵。

01:26:21 - 01:26:22
然後對症下藥，

01:26:22 - 01:26:22
對不對？

01:26:22 - 01:26:27
所以你會發現，如果今天題目問你說，甲乙的贈與契約效力如何？

01:26:28 - 01:26:29
題目問你甲乙的贈與契約效力如何？

01:26:29 - 01:26:33
當然我們可以很直接地回答，甲乙的贈與契約無效。

01:26:34 - 01:26:35
但問題是為什麼無效？

01:26:35 - 01:26:36
對不對？

01:26:36 - 01:26:37
你要說理嗎？

01:26:37 - 01:26:37
為什麼無效？

01:26:37 - 01:26:41
是甲的意思表示無效，還是乙的意思表示無效？

01:26:42 - 01:26:43
那你會認為乙的意思表示無效嗎？

01:26:43 - 01:26:44
不會啊。

01:26:44 - 01:26:45
乙內心有爭議欸,

01:26:45 - 01:26:48
對不對？他今天有爭議，然後又把它表現出來，

01:26:48 - 01:26:50
乙沒有無效的問題啊，重點是甲。

01:26:50 - 01:26:51
那甲他虛偽的，

01:26:52 - 01:26:55
那這個虛偽的意思表示為什麼無效？因為乙知道甲在開玩笑。

01:26:55 - 01:26:58
如果乙不知道,

01:26:58 - 01:27:01
那基本上這個意思表示就會有效,

01:27:01 - 01:27:02
那甲乙的契約就會有效,

01:27:02 - 01:27:06
所以你要看的是明知跟不知，它產生的影響力,

01:27:07 - 01:27:09
並不是對於乙自己的意思表示,

01:27:09 - 01:27:11
而是對價的意思表示,

01:27:11 - 01:27:13
這個是在86條你要去注意到的問題。

01:27:14 - 01:27:18
那當然民法86條跟無權處分、善意取得的關係,

01:27:18 - 01:27:20
那個我們等到後面再一起說,

01:27:20 - 01:27:22
這個地方我們就直接先跳到87條來看。

01:27:23 - 01:27:28
那民法87條,它是叫做通謀虛偽意思表示。

01:28:03 - 01:28:05
他圖畫出來就跟剛剛不一樣

01:28:05 - 01:28:09
我們剛剛喔,在這一個86條的圖裡面

01:28:09 - 01:28:11
在86條圖裡面,你可以把它想像成這個椅啊

01:28:13 - 01:28:14
它的內心世界

01:28:15 - 01:28:17
是有一個正語的意思表示的

01:28:17 - 01:28:20
所以內心有正語的意思表示

01:28:20 - 01:28:23
而把正語的意思表示表現出來，有沒有

01:28:24 - 01:28:26
你的意思跟表示是一致的

01:28:26 - 01:28:28
所以你的意思表示是有效的

01:28:28 - 01:28:33
那甲的話，他的內心沒有正語的意思，卻做了正語的表示

01:28:33 - 01:28:35
那甲的表示有沒有效

01:28:35 - 01:28:37
要看是否知情

01:28:37 - 01:28:39
如果知道，那就沒有問題

01:28:42 - 01:28:46
那如果乙不知道，這個時候這個意思表示原則上就是有效

01:28:46 - 01:28:51
所以在這個地方要看的是，他其實是為了去保護相對人的交易安全

01:28:52 - 01:28:53
保護相對人交易安全

01:28:53 - 01:28:59
所以說在相對人不知情的話，我們會認為說這個意思表示就不因之而無效

01:28:59 - 01:29:02
但相對人如果明知，這個意思表示就會是無效

01:29:03 - 01:29:05
這是關於在民法86條的情形

01:29:06 - 01:29:08
那接下來,民法87條

01:29:08 - 01:29:12
這個圖畫出來就會變成是表意人與相對人雙方

01:29:12 - 01:29:16
表意人與相對人雙方都是虛偽的

01:29:16 - 01:29:18
這時候雙方都是虛偽的

01:29:18 - 01:29:22
你可以看到這個表意人，他內心沒有做正語的邀約

01:29:22 - 01:29:25
而相對人內心也沒有做正語的承諾

01:29:25 - 01:29:28
但他們卻故意做了一個正語的意思表示，為什麼

01:29:30 - 01:29:30
要脫產

01:29:31 - 01:29:32
對不對

01:29:32 - 01:29:34
題目告訴你甲欠債累累

01:29:34 - 01:29:36
為了避免債主強制執行

01:29:37 - 01:29:39
就把名下值錢的房產過戶給乙

01:29:39 - 01:29:42
就跟乙虛偽的做了一個贈與的法律行為

01:29:42 - 01:29:47
那請問在這樣的情況底下，這個當事人的法律關係要怎麼去處理

01:29:47 - 01:29:50
那針對這個表意人與相對人虛偽而為意思表示者

01:29:50 - 01:29:53
民法87條是告訴你,這時候是無效

01:29:54 - 01:29:56
但不得以其無效對抗善意第三人

01:29:57 - 01:29:59
然後第二項有一個隱藏行為的規定

01:29:59 - 01:29:59
所以

01:30:00 - 01:30:01
也就是民法的87條,

01:30:01 - 01:30:03
如果我們把它整理一下的話,

01:30:03 - 01:30:04
就是在要件上,

01:30:07 - 01:30:09
它必須要

01:30:23 - 01:30:25
它必須要表意人與相對人都是故意的

01:30:29 - 01:30:31
然後通謀虛偽意思表示。

01:30:43 - 01:30:47
所以它有一個故意虛偽這樣子的一個特色存在,

01:30:47 - 01:30:48
而且是互相的,

01:30:48 - 01:30:50
表意人與相對人,

01:30:50 - 01:30:51
所以題目法條是告訴你說,

01:30:52 - 01:30:54
這個表意人與相對人通謀而為虛偽意思表示者。

01:30:54 - 01:30:56
那法律效果的話,

01:30:59 - 01:31:00
我們可以把它分兩種情況,

01:31:00 - 01:31:03
就是法律效果原則[redacted] 無效,

01:31:08 - 01:31:09
原則上無效

01:31:09 - 01:31:11
但不能夠對抗善意第三人。

01:31:14 - 01:31:16
這是87條一項但書。

01:31:16 - 01:31:17
那再來有個例外，

01:31:18 - 01:31:20
這個例外叫做隱藏行為。

01:31:30 - 01:31:33
這個在87條的第二項。

01:31:34 - 01:31:34
好,

01:31:34 - 01:31:35
那我們先來講,

01:31:35 - 01:31:37
隱藏行為的部分,

01:31:37 - 01:31:39
因為隱藏行為其實跟上面這些有點不大一樣。

01:31:40 - 01:31:43
隱藏行為的話就是典型的掛羊頭賣狗肉,

01:31:45 - 01:31:47
假買賣真詐與,

01:31:47 - 01:31:49
他們做了一個虛偽的買賣契約。

01:31:50 - 01:31:51
為什麼要做虛偽的買賣契約?

01:31:52 - 01:31:53
因為增值稅跟贈與稅,

01:31:54 - 01:31:55
有時候算起來有差。

01:31:55 - 01:31:57
譬如說我今天假設把土地賣你，

01:31:58 - 01:31:59
那我們要繳的稅是100萬。

01:32:00 - 01:32:02
但是我把土地送你，我要繳的稅是300萬。

01:32:03 - 01:32:04
那這時候我們就考慮啊，對不對？

01:32:04 - 01:32:09
如果說我今天送你的稅比較高的話，那我假裝賣你好了。

01:32:09 - 01:32:12
我實際上是送你喔，我假裝賣你，所以我們就要做金流，有沒有？

01:32:13 - 01:32:18
所以這時候我就把土地過給你，你再做一筆錢給我，然後接下來我把那個錢慢慢再還給你，對不對？

01:32:18 - 01:32:19
我把錢慢慢還給你。

01:32:19 - 01:32:25
所以這種情況就是，我們今天可能為了繳比較少的稅，我們做了一個虛偽的買賣契約。

01:32:26 - 01:32:29
那我們的內心怎麼樣？

01:32:29 - 01:32:29
其實贈與的意思表示。

01:32:29 - 01:32:30
那有些情況會反過來。

01:32:30 - 01:32:33
因為可能家人之間，那贈與有免稅額。

01:32:33 - 01:32:36
所以家人之間可能贈與的稅又比較低了。

01:32:36 - 01:32:39
那我們可能就做了一個這個假贈與真買賣，也有可能。

01:32:40 - 01:32:45
所以一般來說，在這種情況底下就是，假設甲跟乙之間，他們做了一個

01:32:47 - 01:32:51
虛偽的買賣的意思表示。

01:32:52 - 01:32:55
但他們的內心有贈與的意思表示。

01:32:55 - 01:32:56
若是長這樣。

01:32:56 - 01:32:59
甲乙做了虛偽的買賣，然後做了贈與，那怎麼辦？

01:33:00 - 01:33:02
這個時候民法87條第二項就講。

01:33:03 - 01:33:11
如果表意人與相對人通謀為虛偽意思表示，但隱藏他項法律行為者，適用該項法律行為的規定。

01:33:11 - 01:33:16
也就是依照87條第二項，會認為甲乙之間有贈與契約存在。

01:33:17 - 01:33:20
那至於買賣的部分，依87條第一項仍然無效。

01:33:21 - 01:33:28
所以它會變成是說，如果你在通謀虛偽的背後，隱藏一個真正的法律行為，那還是會依這個法律行為來產生效果。

01:33:28 - 01:33:31
所以最常用到這一條的大概就是國稅局啦。

01:33:32 - 01:33:33
國稅局在查稅的時候一定要抓金流。

01:33:33 - 01:33:37
那抓金流才能真正判斷你們是贈與還是買賣。

01:33:37 - 01:33:40
因為一般你在做土地移轉登記的時候你會打勾。

01:33:40 - 01:33:44
你如果看過那個土地移轉登記書啊，他就會打勾說移轉原因。

01:33:44 - 01:33:47
是贈與啊，還是買賣啊等等。

01:33:47 - 01:33:52
那第一是國稅局在查稅的時候，你會說國稅局在發那個繳稅通知的時候，

01:33:52 - 01:33:53
就是依你打勾的項目。

01:33:53 - 01:33:56
你勾贈與就是繳贈與稅，你勾買賣就繳增值稅等等。

01:33:57 - 01:33:58
然後接下來，等到國稅局可能

01:34:00 - 01:34:03
過了一陣子之後發現，這兩個人金流怪怪的，

01:34:03 - 01:34:04
然後就開始去查，

01:34:04 - 01:34:06
我才發現說原來是假贈與真買賣，

01:34:07 - 01:34:11
或者是假買賣真贈與，然後再依照真正的你們的原因來查稅。

01:34:11 - 01:34:15
這個時候就會用87條第二項去說有虛偽的情況發生。

01:34:15 - 01:34:16
好,

01:34:16 - 01:34:20
那我們接下來要來講到的是民法的87條,

01:34:20 - 01:34:23
這個才是一項的部分,尤其是一項但書,

01:34:23 - 01:34:26
這個才是考試當中的一個大重點。

01:34:26 - 01:34:27
那我們在講到一項但書之前,

01:34:28 - 01:34:31
我們先來講民法的87跟244的差別,

01:34:31 - 01:34:34
這也是一個很重要的最高法院的判例,

01:34:34 - 01:34:37
也就是說脫產這件事情,

01:34:37 - 01:34:39
我們分兩種。

01:35:07 - 01:35:07
好,

01:35:08 - 01:35:12
題目說，甲為了避免債權人來討債，

01:35:13 - 01:35:15
將名下僅有的房產A屋，

01:35:17 - 01:35:18
為了脫產而過給乙。

01:35:19 - 01:35:21
為了脫產而過給乙。

01:35:21 - 01:35:22
這個時候丙要怎麼辦?

01:35:25 - 01:35:27
這時候丙要怎麼辦?

01:35:27 - 01:35:30
因為我們會發現啊，民法好像有兩條路可以走，

01:35:30 - 01:35:31
一條路是什麼？

01:35:31 - 01:35:33
87條，我說你無效。

01:35:33 - 01:35:36
一條244，我撤銷詐害債權的行為，

01:35:36 - 01:35:38
那這兩條是什麼樣的關係？

01:35:39 - 01:35:45
那其實啊，你要理解到，民法244條，撤銷詐害債權的行為，

01:35:45 - 01:35:48
它是讓一個有效的行為變成無效，

01:35:48 - 01:35:52
所以如果是通謀虛偽意思表示，它本來就無效。

01:35:53 - 01:35:56
你就沒有必要用244條的規定來加以撤銷，

01:35:56 - 01:35:57
有沒有？

01:35:57 - 01:35:59
這個在意思選擇題裡面有考過，

01:36:00 - 01:36:02
所以我們來看一下那個最高法院的判例。

01:36:02 - 01:36:06
這個判例的話是在

01:36:23 - 01:36:26
那我找一下法律行為效力那個地方。

01:36:34 - 01:36:36
來，你看到在289頁。

01:36:38 - 01:36:42
289頁，有一個50臺上547號判例有沒有？

01:36:42 - 01:36:44
289頁最上面。

01:36:45 - 01:36:48
289頁最上面，有一個50臺上547號。

01:36:48 - 01:36:53
他就說虛偽買賣，乃雙方通謀而為虛偽意思表示。

01:36:53 - 01:37:00
依照87條的規定，買賣當然無效，與得撤銷的法律行為經撤銷始視為無效自始有別。

01:37:00 - 01:37:00
OK。

01:37:00 - 01:37:04
是經撤銷始視為自始無效者有別。

01:37:04 - 01:37:08
所以虛偽買賣，雖然屬於意圖避免強制執行。

01:37:08 - 01:37:13
但不是244條所謂債權人得申請法院撤銷的法律行為。

01:37:13 - 01:37:17
所以這種情況之下，丙要怎麼做，他會分兩條路去走。

01:37:17 - 01:37:19
這個其實在訴訟中就是先備位啦。

01:37:20 - 01:37:23
簡單來講，我先備位

01:37:24 - 01:37:27
先主張你們的法律行為無效。

01:37:27 - 01:37:30
通常會這樣子，我先主張你們通謀虛偽行為。

01:37:30 - 01:37:30
意思表示。

01:37:31 - 01:37:33
對，我先主張通謀虛偽意思表示。

01:37:33 - 01:37:37
那如果說，今天你認為他們沒有通謀，他們是真的。

01:37:38 - 01:37:40
那我就備位，依照244把它給撤銷。

01:37:41 - 01:37:42
所以實務上是這樣子，就是我們會有先備位的概念。

01:37:44 - 01:37:46
那當然啦，我們有時候也不會怎麼樣。

01:37:47 - 01:37:49
這個時候在考試上也不需要有先備位。

01:37:49 - 01:37:50
因為考試都會告訴你。

01:37:50 - 01:37:53
他們是虛偽的，還是說他們沒有虛偽？

01:37:53 - 01:37:57
所以如果考試當中，他告訴你說，這個甲乙是虛偽意思表示。

01:37:58 - 01:38:00
對，考試告訴你甲乙是虛偽意思表示。

01:38:00 - 01:38:02
意思表示，

01:38:02 - 01:38:03
那你就是用通謀虛偽意思表示處理。

01:38:03 - 01:38:06
如果題目告訴你說甲乙他們是有爭議的,

01:38:06 - 01:38:09
他們是真的想要脫產，真心的脫產,

01:38:09 - 01:38:12
真心的脫產的話，那就是民法244去處理,

01:38:12 - 01:38:14
所以這兩個基本上就要看題目怎麼設計。

01:38:14 - 01:38:17
如果題目有設計他們是虛偽，你就不能用244。

01:38:17 - 01:38:22
那題目如果虛擬設計說他們是真的,那你就是用244去處理。

01:38:22 - 01:38:25
那我們一般在甲乙虛偽的情況之下,我們怎麼看?

01:38:25 - 01:38:27
這個時候啊,我們會認為說,

01:38:27 - 01:38:31
那甲乙的行為是無效的,對不對?

01:38:31 - 01:38:33
依照民法的87條的規定,

01:38:33 - 01:38:36
表意人與相對人通謀虛偽意思表示無效。

01:38:36 - 01:38:38
所以這時候丙要做的事情，

01:38:40 - 01:38:48
是依照民法242條，代位甲行使767條第一項中段的規定，來向乙請求塗銷登記。

01:38:48 - 01:38:53
所以一般來說啊，在考試上如果出現上面這種典型，

01:38:53 - 01:38:55
他就會問你說丙要怎麼做。

01:38:55 - 01:38:58
那上面這種典型就是甲乙是虛偽意思表示的典型。

01:38:58 - 01:39:01
那丙的話是確認甲乙的行為無效。

01:39:01 - 01:39:03
我去確認甲乙的行為無效。

01:39:03 - 01:39:09
然後我代位甲來行使甲對乙的塗銷登記請求權。

01:39:09 - 01:39:10
為什麼是代位甲來行使？

01:39:10 - 01:39:11
因為甲才是屋主。

01:39:12 - 01:39:14
因為甲才是屋主，

01:39:14 - 01:39:17
所以我這時候只能夠代位甲來要求乙塗銷。

01:39:17 - 01:39:20
那這個時候塗銷以後，房子回到甲的身上，

01:39:20 - 01:39:24
那我丙再基於債權人的地位對房屋做強制執行。

01:39:24 - 01:39:25
對不對？

01:39:25 - 01:39:28
所以在這個地方，我塗銷以後，房子就回到甲的身上，

01:39:28 - 01:39:31
那丙就可以對房屋來強制執行，

01:39:31 - 01:39:32
這是第一種情況。

01:39:32 - 01:39:33
那第二種情況不一樣。

01:39:33 - 01:39:36
第二種情況因為他們沒有虛偽，是有效的。

01:39:36 - 01:39:38
所以這時候丙必須要先做第一件事情，

01:39:38 - 01:39:41
丙必須要先對甲乙，

01:39:47 - 01:39:56
依照244條第一項的規定，去撤銷他們之間的法律行為。

01:39:57 - 01:40:00
假設他們的這個債權行為一併被撤銷。

01:40:00 - 01:40:01
我們這個地方先不管債權行為。

01:40:01 - 01:40:03
我去撤銷這個物權行為。

01:40:03 - 01:40:03
那撤銷以後。

01:40:04 - 01:40:07
撤銷以後依照民法114條的規定。

01:40:08 - 01:40:10
他這個行為才會變成視為自始無效。

01:40:10 - 01:40:12
然後接下來我比。

01:40:12 - 01:40:17
我可以依照244條第四項的規定。

01:40:17 - 01:40:18
來命以回復原狀。

01:40:18 - 01:40:23
也就是說我可以自己叫他塗銷。

01:40:23 - 01:40:23
我不用代位甲行使假的權利。

01:40:23 - 01:40:27
所以你可以看到就是在選擇題當中。

01:40:27 - 01:40:28
他就會問你。

01:40:28 - 01:40:28
他就這樣子問你。

01:40:28 - 01:40:29
他說啊。

01:40:29 - 01:40:30
如果。

01:40:30 - 01:40:32
甲乙通謀虛偽意思表示。

01:40:32 - 01:40:34
可以請求法院撤銷之。

01:40:35 - 01:40:36
通謀就不能撤銷。

01:40:36 - 01:40:45
然後就告訴你說，如果甲乙是真的，甲乙是真的，這個時候可以怎麼樣。

01:40:45 - 01:40:50
撤銷後本於自己的權利向請求塗銷，對。

01:40:50 - 01:40:53
因為在撤銷之後，還有244第四項可以用。

01:40:53 - 01:40:55
所以一樣是脫產的題目。

01:40:55 - 01:40:57
你要看清楚為什麼脫產。

01:40:57 - 01:41:00
是虛偽的脫產，還是認真的脫產。

01:41:00 - 01:41:03
虛偽脫產的話，用87條去處理。

01:41:03 - 01:41:05
認真的脫產用244去處理。

01:41:05 - 01:41:12
那這個其實是一個邏輯上的問題，因為民法244條的法律效果是撤銷。

01:41:12 - 01:41:19
而撤銷是一種讓有效變成無效的過程。

01:41:19 - 01:41:22
所以如果它本來就無效，那你幹嘛撤銷？

01:41:22 - 01:41:24
對不對？有效變無效才要撤銷啊。

01:41:24 - 01:41:27
所以你必須本來有效，這時候才會討論到244。

01:41:28 - 01:41:32
那如果說本來就無效，這個地方就沒有討論244的實益。

01:41:34 - 01:41:37
當然這個地方會回到王老師說的。

01:41:37 - 01:41:39
能不能撤銷，跟撤銷有沒有實益，

01:41:39 - 01:41:40
是兩件事。

01:41:40 - 01:41:44
那也就是在這個案件當中,我們會認為。

01:41:44 - 01:41:47
如果說他是虛偽意思表示,那其實叫做沒有撤銷實益。

01:41:47 - 01:41:50
那但是在實務上面就直接會簡稱他叫做不能撤銷。

01:41:50 - 01:41:51
這有點不一樣。

01:41:51 - 01:41:52
好,那這個是有關於他第一個。

01:41:54 - 01:41:57
就是通謀意思表示跟244條的關係。

01:41:57 - 01:42:00
那再來我們就來看到不得對抗善意第三人的概念。

01:42:42 - 01:42:47
好，我們來看這種案例，這個就是民法總則的最基本的一個問題啦，對

01:42:47 - 01:42:52
你在學民總的時候，你第一次認真的分析法律關係，大概都是在這個時候

01:42:53 - 01:42:57
就是說我們開始來慢慢的討論到說誰可以對誰做什麼樣的請求

01:42:57 - 01:42:59
好,那現在問題是這樣子

01:42:59 - 01:43:03
假設A車所有人,他把A車透過虛偽意思表示賣給乙並交付之

01:43:03 - 01:43:06
那乙現在就把這個車子轉賣給善意的丙

01:43:06 - 01:43:08
然後就問你當事人的法律關係如何

01:43:09 - 01:43:13
對,當你遇到這個問號的時候,當事人的法律關係

01:43:13 - 01:43:15
那你就想一件事情

01:43:15 - 01:43:16
誰是原告

01:43:16 - 01:43:17
誰要告誰

01:43:18 - 01:43:21
在這個案件當中，誰會出來告人

01:43:21 - 01:43:21
一定是甲嘛

01:43:22 - 01:43:24
因為我的車原本是虛偽的給予

01:43:25 - 01:43:26
那結果現在跑到丙的身上

01:43:27 - 01:43:29
所以甲就會想要什麼，我要把我的車要回來

01:43:30 - 01:43:32
所以我們第一件事情想到的是

01:43:32 - 01:43:34
這個甲有沒有對丙拿回他的A車的可能性

01:43:38 - 01:43:39
對不對

01:43:39 - 01:43:44
那你如果要對丙請求返還A車，我們講第一件事情要找的是他的請求權基礎為何

01:43:44 - 01:43:45
就是說你在法律上

01:43:46 - 01:43:50
你是憑哪一條來達到你要的一個結果

01:43:50 - 01:43:58
這種情況之下，那我要請求物歸原主，我可不可以依照民法的767條的第一項前段的規定，來請求返還A

01:43:59 - 01:43:59
好

01:44:00 - 01:44:02
那我們767項前段第一個要件，

01:44:02 - 01:44:05
這個甲它必須是A車的所有人，

01:44:05 - 01:44:08
所以你必須要去分析甲是否為A車所有人。

01:44:08 - 01:44:10
那如果這個要件有過關，那下一個要件，

01:44:11 - 01:44:14
丙是否無權佔有，我們才拿出來討論。

01:44:14 - 01:44:16
所以就一個一個要件下去做檢驗。

01:44:17 - 01:44:20
因為民法767條說所有人對於無權佔有其所有物者，得請求返還之。

01:44:21 - 01:44:24
所以767條，你必須是所有人，而對方必須是無權佔有，

01:44:25 - 01:44:29
這兩個要件都滿足的時候，才會發生請求返還的效果。

01:44:29 - 01:44:31
所以我們現在再來看第一個要件，

01:44:31 - 01:44:32
那甲是A車所有人。

01:44:33 - 01:44:35
那通常你遇到這種問號，

01:44:35 - 01:44:36
你要怎麼分析？

01:44:37 - 01:44:39
你的分析方法叫做時間順序。

01:44:40 - 01:44:43
也就是說，我們的民法的解題思維有兩套方法，

01:44:43 - 01:44:46
一套方法叫做請求權基礎解題法，

01:44:46 - 01:44:52
這個也是很多老師，尤其是現在中生代的老師都是非常非常要求這一塊的，

01:44:52 - 01:44:56
像是我印象中游進發老師啊、詹森林老師等等，

01:44:56 - 01:44:57
還有陳聰富老師。

01:44:57 - 01:44:58
陳忠五老師,

01:44:58 - 01:45:02
他們其實講座都有去談到這種請求權基礎的思維方法,

01:45:02 - 01:45:03
而這受到誰的影響？

01:45:03 - 01:45:05
就是王澤鑑老師的影響,

01:45:05 - 01:45:08
王老師就是一個非常要求用請求權基礎去思考

01:45:08 - 01:45:14
所以你有沒有聽過，這個王老師有一本，有沒有，法律思維與請求權基礎那個綠皮書？

01:45:14 - 01:45:16
那一本是非常經典的民法讀物。

01:45:16 - 01:45:18
我覺得那一本其實很值得念。

備註：民法值得念的書，王澤鑑，法律思維與案例研習－請求權基礎理論體系(綠皮書)

01:45:18 - 01:45:19
前陣子還改版。

01:45:19 - 01:45:22
他其實老師還是很認真的加了很多新的案例進去。

01:45:22 - 01:45:25
所以那一本其實你可以理解到一個法律思維的方法。

01:45:26 - 01:45:32
那這個法律思維的方法，遇到這種民事問題分析的時候，第一種方式叫做請求權基礎解題法。

01:45:32 - 01:45:37
也就是你要先找到原告被告，還有他的訴求跟他的請求權基礎，

01:45:37 - 01:45:39
然後把請求權基礎的要件找出來。

01:45:39 - 01:45:41
那接著呢，用時間順序，

01:45:41 - 01:45:45
也就是每個事情、每個故事都有它的脈絡在，

01:45:45 - 01:45:50
所以你要能夠理解，在每個脈絡裡面所發生的事情來做出論述。

01:45:50 - 01:45:56
所以你可以看到，在這個案件當中，我要討論甲是否為A車所有人，

01:45:56 - 01:45:57
我會先寫什麼？

01:45:58 - 01:45:59
我不會先寫丙善意取得。

01:46:00 - 01:46:00
的

01:46:01 - 01:46:02
這是最後一件事了，對不對？

01:46:03 - 01:46:06
從時間順序來看，是甲先跟乙通謀。

01:46:07 - 01:46:09
然後乙才把車給丙。

01:46:09 - 01:46:10
所以它是兩段嘛。

01:46:10 - 01:46:13
所以你第一段你要討論的是甲乙之間的法律關係。

01:46:14 - 01:46:17
那在甲乙之間的話,依照民法87條的規定。

01:46:17 - 01:46:23
他們通謀虛偽意思表示,所以買賣契約、物權契約都無效。

01:46:23 - 01:46:26
那如果這兩個法律行為都無效的話,第二個。

01:46:27 - 01:46:28
因為物權行為無效。

01:46:29 - 01:46:32
所以乙沒有拿到A車的所有權。

01:46:33 - 01:46:36
因為乙要拿到A車所有權，他靠的是物權行為。

01:46:36 - 01:46:39
那物權行為無效，乙就得不到A車所有權。

01:46:39 - 01:46:42
好，那接下來第二個，在乙丙之間呢。

01:46:43 - 01:46:47
在乙丙之間的話，我們可以看到，他的買賣契約是有效的。

01:46:47 - 01:46:50
因為債權行為不以有處分權為必要。

01:46:50 - 01:46:52
就是縱使乙沒有拿到A。

01:46:53 - 01:46:55
縱使乙沒有拿到A。

01:46:55 - 01:46:58
那乙跟丙就A訂立買賣契約還是有效,為什麼?

01:46:59 - 01:47:00
為什麼?

01:47:00 - 01:47:06
你在唸書的時候念過嗎？民法118條的處分指的是狹義的處分。

01:47:06 - 01:47:08
不包含債權行為在內。

01:47:08 - 01:47:10
因為債權行為不以有處分權為必要。

01:47:10 - 01:47:11
這句話。

01:47:11 - 01:47:14
背後到底在講什麼概念？白話來說，債權行為是以發生債權債務關係為目的的法律行為。

01:47:16 - 01:47:20
所以,我跟你訂立買賣契約,我們之間就只會發生債權債務。

01:47:21 - 01:47:23
它本來就不會產生物權變動。

01:47:23 - 01:47:26
所以我有沒有能力把物權給你,不是重點。

01:47:26 - 01:47:29
重點是,如果我將來債務不履行的話,我要負什麼樣的責任。

01:47:30 - 01:47:31
樣的責任。

01:47:31 - 01:47:34
所以今天乙要把甲的車賣給丙，絕對沒有問題。

01:47:35 - 01:47:41
因為你今天把甲的車賣給丙，這個買賣的目的不是要讓丙取得車的所有權。

01:47:41 - 01:47:44
買賣的目的是要讓丙跟乙之間發生債權債務。

01:47:44 - 01:47:46
這件事情是做得到的。

01:47:46 - 01:47:51
也就是說，我把這個甲的車賣你，我們之間就會產生A車的債權債務。

01:47:51 - 01:47:54
那我就是有把A車給你的義務,那我做不到,怎麼辦?

01:47:55 - 01:47:56
我就負債務不履行的責任。

01:47:56 - 01:47:58
不會因此認為買賣無效。

01:47:58 - 01:48:00
所以債權行為不。

01:48:00 - 01:48:02
有處分權為必要這句話,

01:48:02 - 01:48:06
基本上就是在強調，債權行為又不是以發生物權變動為目的，

01:48:06 - 01:48:08
有沒有處分權根本沒有影響。

01:48:08 - 01:48:11
債權行為是以發生債權債務為目的，

01:48:11 - 01:48:14
所以縱使沒有處分權，也頂多構成債務不履行，

01:48:15 - 01:48:16
並不會讓契約無效。

01:48:16 - 01:48:20
這個是有關於在以柄的買賣契約有效的情況。

01:48:20 - 01:48:23
那以丙的物權行為就不一樣了。

01:48:24 - 01:48:29
以柄的物權行為，因為以無權處分，所以構成效力未定。

01:48:29 - 01:48:30
對不對？

01:48:30 - 01:48:34
物權行為就是以產生物權變動為目的的法律行為。

01:48:34 - 01:48:36
那既然要產生物權變動,

01:48:36 - 01:48:41
那就必須要有這樣子的一個處分權存在。

01:48:41 - 01:48:48
那民法118條說啊,無處分權人就權利標的物所為的處分,那非經有權利人承認,不生效力。

01:48:48 - 01:48:51
所以你必須要權利人承認才會有效。

01:48:51 - 01:48:55
所以在物權行為效力未定的情況底下,它會有兩種可能性。

01:48:56 - 01:48:58
第一種可能性是甲承認。

01:49:40 - 01:49:41
甲說好，我承認啊。

01:49:42 - 01:49:45
那甲承認，這個物權行為就發生效力，

01:49:45 - 01:49:47
那乙它就會取得A的所有權，

01:49:48 - 01:49:48
對不對？

01:49:48 - 01:49:50
好，那如果甲拒絕承認，

01:49:52 - 01:49:56
這個物權行為就不生效力。

01:50:00 - 01:50:00
對啊。

01:50:00 - 01:50:01
所以這是代表什麼，你的邏輯不能矛盾啊。

01:50:01 - 01:50:01
邏輯不能矛盾。

01:50:01 - 01:50:01
考試的時候你說甲能不能對請求返還

01:50:01 - 01:50:02
然後你說甲要承認

01:50:02 - 01:50:03
這個有點前後自我打嘴巴啦

01:50:03 - 01:50:04
所以我們一般來講就說就是假設甲拒絕

01:50:04 - 01:50:04
除非題目很明確的告訴你甲承認了

01:50:05 - 01:50:06
那其實甲承認的話，甲也不會去告丙啊

01:50:06 - 01:50:07
是如果承認的話，他會跑去告

01:50:07 - 01:50:08
這個地方的爭點反而變成什麼

01:50:09 - 01:50:09
一個效力未定的法律行為

01:50:10 - 01:50:10
本人承認後

01:50:11 - 01:50:12
才能夠對求償

01:50:13 - 01:50:14
也就是因為

01:50:14 - 01:50:14
你承認喔

01:50:15 - 01:50:16
那導致今天拿到這個A，那你今天甲的損害

01:50:16 - 01:50:16
還要算在乙的頭上嗎

01:50:17 - 01:50:18
那最高法院認為說，只要乙對甲

01:50:18 - 01:50:19
有這個要負賠償責任的是有

01:50:19 - 01:50:20
他是不會因為甲的承認受影響，因為有時候甲可能是為了商譽而承認的，對不對

01:50:21 - 01:50:22
今天如果說這個行為我拒絕承認

01:50:23 - 01:50:24
然後最終沒有拿到這個A，那不就變成是

01:50:25 - 01:50:25
我的商譽會受損

01:50:25 - 01:50:27
因為可能會在網路上說不要跟甲買啦，跟甲買每次都怎麼樣怎麼樣

01:50:27 - 01:50:28
所以說會有問題啦，所以有些情況下可能甲不得不承認

01:50:30 - 01:50:30
但這個很極端的少數

01:50:31 - 01:50:31
那考試上除非他有明確的講

01:50:32 - 01:50:33
不然的話,只要是甲要向乙請求返還

01:50:34 - 01:50:34
你就要一定要讓甲要拒絕

01:50:35 - 01:50:36
甲要拒絕之後,那丙就不會得到A,怎麼辦

01:50:44 - 01:50:45
在這種情況之下

01:50:47 - 01:50:48
丙只不過是

01:50:48 - 01:50:50
無法透過761取得A

01:50:51 - 01:50:52
他沒有辦法靠別人

01:50:52 - 01:50:53
但他可以靠自己

01:50:54 - 01:50:54
這個時候，

01:50:55 - 01:50:57
他就可以依照801948的規定

01:50:58 - 01:50:59
來主張善意

01:50:59 - 01:50:59
取得

01:51:00 - 01:51:00
好

01:51:02 - 01:51:03
這個東西要花一點時間

01:51:03 - 01:51:05
我們稍微休息一下下，因為剛剛休息的比較短

01:51:07 - 01:51:07
長

01:51:07 - 01:51:09
所以我們等下休息在五到五分鐘就好,稍微休息斷一下,休息五分鐘

01:51:11 - 01:51:13
那我們等一下回來,講善意取得

01:51:14 - 01:51:15
善意取得

01:51:15 - 01:51:18
我們會直接把它的概念做一個比較完整的介紹,因為民種的時候講到無權處分就接善意受讓

01:51:19 - 01:51:21
所以善意受讓，我們等一下慢慢地來講一下

01:51:21 - 01:51:22
它的基本概念是什麼

01:51:22 - 01:51:22
好

01:51:22 - 01:51:24
就是我們在講要提到物權法的一些規定

01:51:24 - 01:51:24
好

01:51:39 - 01:51:40
嗯

01:52:00 - 01:52:01
那我們先稍微休息，等下我們再繼續。

01:52:09 - 01:52:12
好，我們接下來來講到善意受讓這個制度，因為這個制度其實跟無權處分，它是接在一起看的。

01:52:16 - 01:52:19
那我們在講無權處分之前，我們就要先講有權處分。

01:52:20 - 01:52:23
那有權處分它是一種物權變動的方法，所以我們一般來說，就我今天怎麼起來這邊好了，如果說今天這個乙啊，這個乙他要把這個標的物的所有權移轉給丙，對不對，假設說乙要把A移轉給丙。

01:52:34 - 01:52:37
那他們之間要做的事情，基本上有兩件。

01:52:37 - 01:52:38
第一個叫做讓與合意。

01:52:39 - 01:52:42
你還是有意思表示合致，因為它是一個契約，你要讓與合意。

01:52:43 - 01:52:45
接下來你要做一個交付的動作。

01:52:46 - 01:52:51
所以一般來說就是你動產，如果假設是不管是車子或畫，這個動產你一定是怎麼樣，有讓與合意，再加上交付。

01:52:55 - 01:52:58
這個時候才會產生物權變動的效果。

01:52:59 - 01:53:06
但問題是你要產生物權變動的效果，還有一個前提要件，你乙必須要有讓他變動的資格，這是你的東西，你才有處分權，你才可以讓他變動。

01:53:10 - 01:53:12
所以乙還必須要有處分權。

01:53:12 - 01:53:17
所以我們一般來講就說，在乙有處分權，有權處分的情況之下，然後加上乙丙間有讓與合意。

01:53:20 - 01:53:22
再加上乙有交付。

01:53:23 - 01:53:25
那這些要素全部都具備。

01:53:25 - 01:53:27
當然讓與合意是一個意思表示。

01:53:28 - 01:53:30
所以當事人必須怎麼樣，必須要有。

01:53:30 - 01:53:30
行為能力。

01:53:31 - 01:53:34
意思表示要健全無瑕疵，標的要可能、妥當、確定、適法。

01:53:35 - 01:53:36
這個都要在這裡去做涵攝。

01:53:36 - 01:53:41
所以以完整的角度來說，當乙丙做了一個完整的讓與合意的意思表示，在搭配交付這個行為，在搭配乙有處分權。

01:53:45 - 01:53:49
這個A動產的所有權就會移轉到丙的身上。

01:53:49 - 01:53:52
這是我們一般在有權處分的情況下，我們會這樣去思考。

01:53:53 - 01:53:55
好，不過呢，我們可以理解到就是，因為你要讓這一個交付產生法律效果。

01:54:00 - 01:54:02
對，你要讓交付產生法律效果。

01:54:02 - 01:54:08
它背後必須要隱含著意思表示的合致，必須隱含著有權處分等等這些要素。

01:54:08 - 01:54:12
但我們沒有辦法確認這些事情一定存在。

01:54:13 - 01:54:18
因為這裡面我們一般人看得到的，局外人看得到的只有這個動作。

01:54:19 - 01:54:22
如果我今天是一個局外人，對不對，我看著乙丙做這個法律行為。

01:54:22 - 01:54:24
我會看他們的意思表示合致嗎？

01:54:24 - 01:54:25
看不見。

01:54:25 - 01:54:27
我會看到乙的處分權嗎？

01:54:27 - 01:54:27
看不見。

01:54:28 - 01:54:29
我只看到什麼？

01:54:29 - 01:54:32
我看到乙把東西交付給丙。

01:54:32 - 01:54:37
所以今天當乙把這個東西交付給丙，而丙佔有這個東西的時候。

01:54:37 - 01:54:39
而丙佔有這個東西的時候。

01:54:39 - 01:54:43
我們會覺得說，嗯，這個丙應該就是所有權人了吧。

01:54:43 - 01:54:47
那再來我們可以看到乙，乙現在佔有這個A動產。

01:54:47 - 01:54:49
對，乙現在佔有這個A動產。

01:54:49 - 01:54:53
那我們應該可以相信，其實乙它對A動產有處分權。

01:54:53 - 01:54:59
所以實際上我們因為在物權法裡面，我們強調所謂的公示外觀的概念。

01:55:00 - 01:55:00
那什麼叫公示外觀？

01:55:01 - 01:55:03
因為物權是一種絕對權。

01:55:03 - 01:55:08
而這種絕對權，它本質上來講，它是可以對抗任何人的。

01:55:08 - 01:55:10
那因為這種權力可以對抗任何人。

01:55:10 - 01:55:13
所以我們一個很重要的前提就是，那你這個權力。

01:55:13 - 01:55:15
你要讓人看得到。

01:55:15 - 01:55:17
看得到才有對抗的效果。

01:55:17 - 01:55:20
所以我為了讓這個物權可以對抗任何人，我們在法律上

01:55:21 - 01:55:24
設計了一個概念，叫做公示原則。

01:55:24 - 01:55:27
這個公示原則就是，我讓你看得到

01:55:27 - 01:55:30
這個人對於這個物有一定的權利存在。

01:55:31 - 01:55:34
而在動產，我們就以佔有作為所謂的公示外觀。

01:55:35 - 01:55:38
所以我們可以看到就是說，因為乙佔有A動產。

01:55:38 - 01:55:41
所以我們可以相信乙對A動產有處分權。

01:55:41 - 01:55:47
那因為丙佔有A動產，我們可以相信丙現在是A動產的所有人等等。

01:55:47 - 01:55:48
這個都是什麼？

01:55:48 - 01:55:51
透過一個公示外觀而產生的信賴。

01:55:51 - 01:55:52
但問題是，這個公示外觀不一定是真的。

01:55:56 - 01:55:57
這個公示外觀不一定是真的。

01:55:58 - 01:56:00
今天乙佔有A。

01:56:00 - 01:56:02
他不見得真的對A有處分權。

01:56:03 - 01:56:04
佔有A。

01:56:04 - 01:56:06
他不見得真的對A有所有權。

01:56:07 - 01:56:10
所以公示外觀本身來講，有一個很重要的概念，

01:56:10 - 01:56:12
它只具有推定力。

01:56:13 - 01:56:15
這個叫公示的推定效果。

01:56:16 - 01:56:17
而這個公示的推定力在哪裡？

01:56:18 - 01:56:20
這個公示的推定力在動產的話,

01:56:20 - 01:56:23
你可以看民法的943條。

01:56:24 - 01:56:25
而不動產,

01:56:25 - 01:56:29
你可以看民法的759之1的第一項。

01:56:30 - 01:56:32
所以公示外觀在動產是佔有,

01:56:33 - 01:56:34
我們就把它一起講好了。

01:56:35 - 01:56:37
那不動產是登記。

01:56:38 - 01:56:41
因為不動產的話,如果你要求當事人一直持續佔有,

01:56:41 - 01:56:42
那他就不能動了。

01:56:42 - 01:56:43
他就不能離開了。

01:56:43 - 01:56:44
對不對？

01:56:44 - 01:56:47
所以我們一般來講，不動產我們價值比較高。

01:56:47 - 01:56:50
而且它一般來說，也沒辦法帶著走。

01:56:50 - 01:56:53
所以我們一般來說，不動產你就是以登記作為公示外觀。

01:56:54 - 01:56:56
而動產的話則是以佔有作為公示外觀。

01:56:57 - 01:57:03
這個部分是我們對於在法律上面產生這個物權變動的一個大前提，一個外觀存在。

01:57:03 - 01:57:08
那再來的話，這個公示外觀因為它不是代表百分之百正確。

01:57:09 - 01:57:12
立法者不敢保證，登記在他名下的就一定是他的。

01:57:12 - 01:57:15
立法者不敢保證，你佔有的東西就一定是你的。

01:57:15 - 01:57:15
對不對？

01:57:16 - 01:57:17
你今天手上拿的一支筆,

01:57:18 - 01:57:19
我們在法律上會推定是你的。

01:57:19 - 01:57:20
有沒有可能是你跟朋友借的？

01:57:20 - 01:57:21
有啊。

01:57:21 - 01:57:26
所以這個地方立法者也知道佔有不一定等於所有，所以它只有推定力。

01:57:26 - 01:57:27
可是問題是,

01:57:28 - 01:57:34
當今天有人相信了這一個推定的外觀，怎麼辦？

01:57:35 - 01:57:40
你法律告訴我說，佔有是一種公示外觀。

01:57:40 - 01:57:43
對，你法律告訴我佔有是一種公示外觀。

01:57:43 - 01:57:46
那所以我相信這個佔有的外觀。

01:57:47 - 01:57:49
那我相信這個佔有的外觀，

01:57:49 - 01:57:53
結果你跟我說沒有啦，佔有只有推定力，可以舉反證推翻啦，所以你還是拿不到所有權啊。

01:57:54 - 01:57:56
那不是變成我的查證義務會上升嗎？

01:57:57 - 01:57:59
就變成我每次在做交易的時候，

01:58:00 - 01:58:01
我光看他佔有這個東西不夠。

01:58:02 - 01:58:06
我必須把它這一個標的物的物權變動的過程全部抓出來檢查,

01:58:06 - 01:58:09
然後去檢查說，喔，這一層一層都是有權處分，

01:58:09 - 01:58:11
所以我才可以相信丙才是所有人。

01:58:12 - 01:58:14
那我們說過，當交易越複雜，

01:58:15 - 01:58:16
你要查證的事情越多的時候，

01:58:17 - 01:58:19
這個國家的經濟發展就會越落後,

01:58:19 - 01:58:22
而民法不會讓經濟發展變得落後,

01:58:22 - 01:58:25
民法是想要讓經濟可以發展起來,

01:58:25 - 01:58:28
所以對民法來說，我們會認為，OK，你不用查。

01:58:29 - 01:58:30
你不用去查。

01:58:30 - 01:58:32
只要你相信公示外觀,

01:58:33 - 01:58:35
那公示外觀就會保護你。

01:58:35 - 01:58:39
這裡就是有一個保護交易安全的信賴保護原則出現。

01:58:39 - 01:58:43
那我們會把這樣子的一個概念叫做公信原則。

01:58:43 - 01:58:47
所以公示與公信，你在唸物權法的時候，你就會讀到這個東西。

01:58:48 - 01:58:48
他在講什麼？

01:58:49 - 01:58:54
他其實就在告訴你，我們為了讓物權有絕對效力，可以對抗任何人，

01:58:54 - 01:58:57
我們在法律上先規定，物權有一定的外觀。

01:58:58 - 01:59:18
動產是佔有外觀，

01:59:18 - 01:59:40
不動產是登記外觀。

01:59:41 - 01:59:45
然後接下來，立法者又發現，但有外觀不一定真的有物權。

01:59:45 - 01:59:47
所以他就告訴你，外觀有推定效力而已，

01:59:48 - 01:59:49
它不是絕對效力，

01:59:49 - 01:59:52
並不是說登記為所有權之人一定有所有權，

01:59:52 - 01:59:53
而是推定你有所有權，

01:59:54 - 01:59:56
有沒有，你看民法759條之一的第一項。

01:59:56 - 01:59:59
或者你看民法943，都是推定這兩個字。

02:00:00 - 02:00:00
是吧。

02:00:02 - 02:00:03
那再來，

02:00:03 - 02:00:05
動產質權的善意取得，

02:00:05 - 02:00:07
是886加948。

02:00:09 - 02:00:10
然後再來是,

02:00:10 - 02:00:13
動產留置權的善意取得,

02:00:13 - 02:00:16
這個在928條第二項的反面解釋。

02:00:17 - 02:00:19
這個地方其實是有不同的條文,

02:00:19 - 02:00:23
所以題目裡面如果當事人他要善意取得動產的所有權,

02:00:24 - 02:00:26
那你引用的是801加948。

02:00:27 - 02:00:29
那如果你要善意取得的是動產質權,

02:00:29 - 02:00:31
那是886加948。

02:00:31 - 02:00:33
你要善意取得動產的留置權,

02:00:33 - 02:00:36
是928二項反面解釋,不一樣。

02:00:36 - 02:00:37
好,

02:00:37 - 02:00:37
再來,

02:00:37 - 02:00:41
如果說我今天要善意取得的是不動產,

02:00:42 - 02:00:43
那這裡要用的是什麼?

02:00:43 - 02:00:46
民法759條之1的第二項。

02:00:47 - 02:00:49
它有善意取得的規定可以用。

02:00:49 - 02:00:50
那當然還有土地法43條,

02:00:50 - 02:00:52
這是以往我們也會用這個條文。

02:00:52 - 02:00:56
所以我們可以理解到整個制度的設計是這樣。

02:00:56 - 02:00:59
就是我們先從絕對權的概念,

02:00:59 - 02:01:02
所以並不是說有外觀就一定有權利。

02:01:03 - 02:01:04
有外觀也可能沒有權利，

02:01:04 - 02:01:07
但相信外觀的人會受到法律的保護，

02:01:07 - 02:01:09
這個叫做公信原則。

02:01:09 - 02:01:12
所以你可以看到，當已有處分權的時候，

02:01:12 - 02:01:13
就沒事了,

02:01:13 - 02:01:13
對不對？

02:01:14 - 02:01:15
這個外觀是真的。

02:01:15 - 02:01:17
我相信乙是有處分權的人,

02:01:18 - 02:01:21
所以乙基於這個處分權，把標的物移轉給我,

02:01:21 - 02:01:23
只要滿足所有的要件，我就會取得權利。

02:01:24 - 02:01:25
那如果乙沒處分權呢？

02:01:26 - 02:01:27
對，乙如果沒有處分權呢？

02:01:28 - 02:01:30
那乙如果沒有處分權的話，

02:01:30 - 02:01:33
就代表這個外觀，它所推定的內容是錯的。

02:01:34 - 02:01:34
沒有關係。

02:01:35 - 02:01:36
只要我相信外觀，

02:01:36 - 02:01:38
只要我是善意的，法律就會保護我。

02:01:39 - 02:01:44
所以這個就是我們在民法的善意受讓這個制度出來的一個背景。

02:01:44 - 02:01:47
那我們現在就繼續來看到善意受讓的要件。

02:01:47 - 02:01:49
我們就以801跟948來看。

02:01:49 - 02:01:51
那為什麼801要配948？

02:01:51 - 02:01:51
對不對？

02:01:52 - 02:01:53
你有想過這個問題吧？

02:01:53 - 02:01:57
為什麼你在大一學民總的時候，老師會跟你說801不能直接用？

02:01:57 - 02:01:59
一定要加948才能用。

02:01:59 - 02:02:00
有沒有想過？

02:02:00 - 02:02:02
因為你看801條的條文

02:02:02 - 02:02:05
801條的第一句話叫做動產受讓人佔有動產

02:02:06 - 02:02:09
就是要你優先創造一個外觀出來

02:02:09 - 02:02:12
因為你要取得這個權利嘛,你要先有外觀,你要先佔有動產

02:02:13 - 02:02:17
好,第二個,而其佔有受法律規定之保護者

02:02:18 - 02:02:22
問題就來了,什麼叫佔有受法律規定的保護

02:02:23 - 02:02:28
民法的801,沒有告訴你什麼叫受保護的佔有

02:02:28 - 02:02:29
但948有

02:02:30 - 02:02:32
所以你看民法948怎麼說

02:02:32 - 02:02:39
他講以所有權的移轉，或者是其他物權之設定為目的而取得佔有

02:02:39 - 02:02:44
那只要你是善意且無重大過失，你的佔有就會受法律規定之保護

02:02:45 - 02:02:48
所以我們的801加948，我們可以這樣子來看

02:02:48 - 02:02:53
它的要件上，動產受讓人佔有動產，所以你必須要先佔有動產

02:02:58 - 02:03:01
再來第二個，你必須要受保護

02:03:05 - 02:03:10
對，你必須要受保護，他講說啊，而其佔有受法律規定之保護者

02:03:10 - 02:03:11
那這個受保護在哪裡

02:03:12 - 02:03:13
這個受保護在948

02:03:14 - 02:03:15
948就有兩個要件

02:03:16 - 02:03:18
第一個要件是什麼

02:03:18 - 02:03:19
你必須是法律行為

02:03:20 - 02:03:20
那你可能會想說

02:03:21 - 02:03:24
948怎麼看得出來有法律行為這個要件

02:03:25 - 02:03:27
948有法律行為這四個字嗎

02:03:27 - 02:03:27
沒有

02:03:28 - 02:03:30
沒有法律行為這四個字

02:03:30 - 02:03:34
但有移轉跟設定這些詞，有沒有

02:03:35 - 02:03:40
他說以所有權之移轉，或者其他物權之設定嘛

02:03:40 - 02:03:43
那移轉跟設定都是法律行為

02:03:43 - 02:03:49
所以這個法條是這樣看的,他說以動產所有權或其他物權之移轉或設定為目的

02:03:49 - 02:03:52
那這就是典型的以法律行為嘛

02:03:52 - 02:03:53
所以繼承算不算

02:03:54 - 02:03:55
不行

02:03:55 - 02:03:57
繼承人不能主張善意取得

02:03:57 - 02:04:00
因為你繼承人沒有移轉也沒有設定

02:04:00 - 02:04:03
你是自然而然因為繼承這個事實而得到這個權利

02:04:04 - 02:04:06
所以這個跟法律行為沒有關係

02:04:06 - 02:04:10
那因為跟法律行為沒有關係，所以當然也不需要保護交易安全

02:04:11 - 02:04:14
因為交易安全是保護法律行為的交易安全

02:04:14 - 02:04:19
所以說我們一般來講善意受讓這個制度就只能用在法律行為上面

02:04:19 - 02:04:22
而且你必須要怎麼樣，必須要善意且無重大過失

02:04:23 - 02:04:26
因為你要受保護，你的信賴要值得保護

02:04:26 - 02:04:31
那你必須要主觀上到善意且無重大過失的程度

02:04:31 - 02:04:35
好，所以丙如果說他今天是佔有A了

02:04:35 - 02:04:38
現在你可以看到已把A交給柄了，對不對

02:04:38 - 02:04:39
他佔有A

02:04:39 - 02:04:44
然後丙呢，他現在是以法律行為的方式，而且善意且無重大過失受讓佔有

02:04:44 - 02:04:46
好，那1948丙受保護了

02:04:47 - 02:04:50
那接下來縱使前手無讓與之權利

02:04:50 - 02:04:53
也就是在無權處分的情況之下

02:04:53 - 02:04:57
因為如果是有權處分，那便直接取得所有權

02:04:57 - 02:04:58
你也不用繞那麼一大圈，對不對

02:04:59 - 02:05:02
所以現在是他沒有處分權，以無權處分

02:05:02 - 02:05:04
好，縱使前手無讓與之權利

02:05:04 - 02:05:05
在法律效果上

02:05:06 - 02:05:08
他告訴你人取得其所有權

02:05:09 - 02:05:11
這個時候丙還是可以得到A

02:05:12 - 02:05:17
也就是說我靠不了別人沒有關係，我可以靠自己來取得所有權

02:05:17 - 02:05:19
所以在這個地方丙拿到A的所有權了

02:05:20 - 02:05:22
那柄拿到A的所有權代表什麼

02:05:23 - 02:05:24
代表甲不是A的所有人

02:05:25 - 02:05:27
所以甲對丙返還A失敗

02:05:27 - 02:05:29
那甲對丙請求返還A失敗

02:05:30 - 02:05:32
那接下來就是甲去跟乙算帳的問題

02:05:33 - 02:05:35
那你把我的車賣掉，我可以對你

02:05:35 - 02:05:37
不管你是要依照不當得利

02:05:37 - 02:05:40
還是要依照侵權行為的規定

02:05:40 - 02:05:44
去做主張，這個都沒有問題啦，就是甲乙之間你把我的車處分掉而受有利益

02:05:44 - 02:05:46
我主張不當得利嘛，那你今天造成我的損害

02:05:46 - 02:05:49
我跟你主張侵權行為，這都可以後面再討論，但至少在這裡你要能夠去知道說

02:05:49 - 02:05:55
善意受讓他是怎麼樣去開展出來的，那當然在這個題目底下，我們就會發現一件事情

02:06:00 - 02:06:02
就是說丙除了180條1加948之外,

02:06:03 - 02:06:04
他其實還有另外一條路可以走,

02:06:05 - 02:06:05
這條路是什麼?

02:06:07 - 02:06:10
丙也可以依87條一項但書去做主張啊,

02:06:10 - 02:06:10
對不對?

02:06:11 - 02:06:12
民法87條一項但書,

02:06:13 - 02:06:14
他這個條文告訴你說啊,

02:06:15 - 02:06:17
這個不得以其無效對抗善意第三人。

02:06:17 - 02:06:18
那我們也講過,

02:06:19 - 02:06:20
只要看到不得對抗某某某,

02:06:21 - 02:06:23
他前面一定會先有主張,

02:06:23 - 02:06:26
因為不得對抗是抗辯權的限制,

02:06:26 - 02:06:28
也就是對方先主張一件事情,

02:06:28 - 02:06:30
我們再來討論你可以抗辯嗎？

02:06:31 - 02:06:33
所以如果說丙要依87條一項但書，

02:06:33 - 02:06:34
那沒有問題，

02:06:34 - 02:06:36
那這時候他會怎麼樣去處理？

02:06:36 - 02:06:37
我們會這樣子去看。

02:06:44 - 02:06:45
這個部分來講的話，

02:06:46 - 02:06:46
第一步，

02:06:47 - 02:06:47
我丙，

02:06:48 - 02:06:50
我要先在訴訟中主張，

02:06:52 - 02:06:55
甲乙的行為是有效的。

02:06:56 - 02:06:56
對不對？

02:06:57 - 02:06:59
我先去主張你們甲乙的行為有效，

02:06:59 - 02:07:20
我主張乙是

02:07:20 - 02:07:41
A的所有人

02:07:42 - 02:07:43
所以他可以讓給我嘛。

02:07:44 - 02:07:45
這是我的主張啊。

02:07:45 - 02:07:47
當我主張甲乙的行為有效，

02:07:47 - 02:07:48
那就代表我認為乙才是所有人。

02:07:49 - 02:07:50
乙是所有人，

02:07:50 - 02:07:51
乙就是有權處分。

02:07:52 - 02:07:53
乙如果是有權處分，

02:07:53 - 02:07:55
我就可以透過乙的移轉取得所有權。

02:07:56 - 02:07:57
所以我今天做這個主張。

02:07:58 - 02:07:59
那我做出這個主張的時候，

02:07:59 - 02:08:00
不管你是甲還是乙，

02:08:00 - 02:08:02
還是一樣可以取得所有權。

02:08:02 - 02:08:04
所以，在這個案例當中，你會發現，

02:08:04 - 02:08:08
丙可以透過801加948的規定，取得所有權，

02:08:08 - 02:08:10
也可以透過87條一項但書取得所有權，

02:08:10 - 02:08:13
所以接下來我們就會遇到一個最後的問題。

02:08:14 - 02:08:17
那哪一個要優先使用？

02:08:22 - 02:08:25
這哪一個才是真正丙可以主張的權利？

02:08:26 - 02:08:28
它有沒有先後之別，還是可以並存？

02:08:28 - 02:08:30
那考試上面呢？

02:08:31 - 02:08:33
有一種情況,你會發現有落差。

02:08:33 - 02:08:36
題目告訴你丙持善意,但有重大過失。

02:08:37 - 02:08:40
他出現了,他強調,他跟你說丙持是善意的。

02:08:40 - 02:08:42
但是有重大過失。

02:08:43 - 02:08:47
那如果丙持善意,但有重大過失,那801,948就不能用了,對不對？

02:08:48 - 02:08:50
他就剩87條一項但書可以用了。

02:08:50 - 02:08:55
可是當你801,948不能用的時候，還能用87條一項但書嗎？

02:08:55 - 02:08:57
哦，這個地方就會有爭議嘛。

02:08:58 - 02:08:59
那王澤鑑老師認為說。

02:09:00 - 02:09:02
因為物權法是民法總則的特別規定。

02:09:06 - 02:09:08
所以應該要優先適用。

02:09:08 - 02:09:14
也就是說在這種情形底下，王澤鑑老師認為，如果是涉及到物權變動的，對不對，涉及到動產不動產變動的。

02:09:17 - 02:09:20
王老師認為說應該要優先適用。

02:09:24 - 02:09:25
善意受讓這個制度。

02:09:27 - 02:09:33
所以如果優先適用善意受讓，那當事人因為有重大過失，而不能主張善意受讓時。

02:09:33 - 02:09:36
當然也不能主張87條一項但書。

02:09:36 - 02:09:39
也就是說你要尊重物權法的特別秩序。

02:09:39 - 02:09:42
也就是他認為善意受讓是規範在民法物權。

02:09:43 - 02:09:45
而物權是總則的特別規定。

02:09:45 - 02:09:46
所以這時候要優先使用。

02:09:47 - 02:09:50
所以在優先使用的結果，你就不能用87條一項但書。

02:09:50 - 02:09:53
那可是像林承二老師他認為說。

02:09:53 - 02:09:56
這兩者之間怎麼樣是可以並存的。

02:09:57 - 02:10:00
那林承二老師也講了一個我覺得蠻有道理的地方。

02:10:00 - 02:10:00
他說如果拿來講特別規定

02:10:02 - 02:10:05
其實87條一項但書才叫特別

02:10:05 - 02:10:05
為什麼

02:10:06 - 02:10:10
87條一項但書是針對通謀虛偽意思表示特別規定

02:10:10 - 02:10:13
而你善意取得是所有的無權處分都能用

02:10:13 - 02:10:13
誰比較特別

02:10:14 - 02:10:16
對不對，你所有的無權處分都能配善意取得喔

02:10:17 - 02:10:19
但87條一項但書只有通謀可以配喔

02:10:19 - 02:10:20
所以誰比較特別

02:10:20 - 02:10:24
對不對，所以你說這個地方善意取得是特別規定，這個點站不住腳

02:10:24 - 02:10:28
那既然我們有兩條路可以走，就是讓當事人自己選

02:10:28 - 02:10:35
所以你有重大過失之後，你就不要選80194，把選87條一項但書，一樣可以保護你的交易安全啊。

02:10:36 - 02:10:38
那你沒有想過為什麼我們民法會這樣？

02:10:39 - 02:10:39
對不對？

02:10:39 - 02:10:45
所以本溯源一下嘛，為什麼王老師會這樣解釋，為什麼我們會這樣解釋？

02:10:45 - 02:10:47
這個其實是當時在立法的時候的問題。

02:10:48 - 02:10:52
因為清朝末年的時候，講到要講古了，清朝末年

02:10:52 - 02:10:55
很多的小留學生到世界各國學習法律

02:10:55 - 02:10:57
他們不是只有去德國

02:10:57 - 02:10:58
他們會去奧地利

02:10:58 - 02:10:59
會去瑞士

02:10:59 - 02:11:01
甚至會去日本，會去很多地方

02:11:01 - 02:11:05
所以把世界各國的民法抄到當時的清朝

02:11:05 - 02:11:07
對不對，那當時的中國啦

02:11:07 - 02:11:11
抄到那個地方，然後整理出一部屬於中華民國的民法

02:11:11 - 02:11:13
當時是中國的民法

02:11:13 - 02:11:16
然後後來因為這些政權變動的關係啊

02:11:16 - 02:11:18
先變中華民國的民法

02:11:18 - 02:11:18
好，那不管

02:11:19 - 02:11:21
這個地方主要的問題在於說，因為通常

02:11:21 - 02:11:24
以保護交易安全這個機制來講

02:11:24 - 02:11:26
世界各國有兩種模式

02:11:26 - 02:11:28
一種模式是善意取得模式

02:11:28 - 02:11:32
也就是說他沒有所謂的不得對抗善意第三人這句話

02:11:32 - 02:11:36
他們就是強調在這種情況底下，無權處分就是配善意取得

02:11:37 - 02:11:39
但有些國家的話，沒有善意受讓這個概念

02:11:40 - 02:11:43
他們反而是就以不得對抗詐欺去處理

02:11:43 - 02:11:47
那我們當時就發現啊,全世界保護交易安全的方法

02:11:47 - 02:11:50
有不得對抗善意第三人這種方式

02:11:50 - 02:11:52
也就是讓第三人來主張這個行為有效

02:11:52 - 02:11:55
然後再去限制這個甲乙的抗辯權

02:11:55 - 02:11:58
又或者讓第三人直接主張善意取得

02:11:58 - 02:11:59
有兩種模式

02:11:59 - 02:11:59
那我們要選

02:12:00 - 02:12:00
在哪一種？

02:12:01 - 02:12:03
小孩子才做選擇，我全都要。

02:12:03 - 02:12:06
我們的民法就採這個態度，我們兩種都要。

02:12:07 - 02:12:10
所以我們一方面在民總告訴你不能對抗善意第三人。

02:12:10 - 02:12:15
另一方面我們在物權法跟你說，不好意思啊，我們有善意受讓這個制度。

備註：需要繼續弄懂【善意受讓】,【不能對抗善意第三人】

02:12:15 - 02:12:20
所以兩個拼在一起以後，你就會發現拼在一起沒有比較好用啦。

02:12:20 - 02:12:23
拼在一起反而會產生解釋上的困難。

02:12:23 - 02:12:24
王老師留德的嘛。

02:12:24 - 02:12:26
那德國人怎麼樣，只有善意受讓啊。

02:12:27 - 02:12:30
所以他們就喜歡說善意取得是特別規定，要優先適用。

02:12:30 - 02:12:32
所以他們就會這樣的情形。

02:12:32 - 02:12:34
那可是有些老師會覺得說，不用什麼都跟德國一樣。

02:12:35 - 02:12:39
我們的民法有87條一項但書，也有善意受讓，讓當事人自己選。

02:12:40 - 02:12:46
那一般來講在考試上，除非說兩者適用上有落差。

02:12:46 - 02:12:46
我先講。

02:12:46 - 02:12:49
除非兩者適用上有落差，例如說。

02:12:50 - 02:12:52
第一種情況是有重大過失。

02:12:53 - 02:12:55
在有重大過失的時候，適用上有落差，怎麼辦？

02:12:56 - 02:12:59
在這樣的情形底下，你就把這個爭議拿出來講。

02:12:59 - 02:13:03
那如果適用上沒有落差，我覺得這個爭議可以跳過去。

02:13:03 - 02:13:04
你就擇一去用就好了。

02:13:05 - 02:13:06
那再來的話就是債權讓與。

02:13:07 - 02:13:08
這是一個比較特別的。

02:13:08 - 02:13:10
如果題目出現債權讓與。

02:13:16 - 02:13:18
債權讓與的無權處分。

02:13:19 - 02:13:23
如果題目裡面出現啊，債權讓與，然後發生無權處分，那怎麼辦？

02:13:24 - 02:13:27
這個時候你就只能用87條一項但書，來保護交易安全。

02:13:29 - 02:13:32
因為債權不是物，它不能用物權法的規定。

02:13:33 - 02:13:35
這個曾經在105年的律師考過。

02:13:36 - 02:13:41
105年就告訴你說甲賣了一個債權給乙，然後又把這同一個債權賣給丙，構成債權的無權處分。

02:13:42 - 02:13:45
那這個債權的無權處分，那請問丙要怎麼善意取得？

02:13:46 - 02:13:47
丙不能善意取得。

02:13:48 - 02:13:50
他最多是用87條一項但書來保護他。

02:13:50 - 02:13:52
所以這個題目我們之後會看到。

02:13:53 - 02:13:56
那只是這個地方先跟同學介紹一個概念。

02:13:56 - 02:13:58
就是如果題目出現的是債權讓與，那我們就沒有辦法去用。

02:14:00 - 02:14:01
這種善意受讓這個制度。

02:14:01 - 02:14:03
因為善意取得這個制度,

02:14:03 - 02:14:04
它是針對物,

02:14:04 - 02:14:05
它才有適用。

02:14:06 - 02:14:07
那物的話必須是動產或不動產,

02:14:08 - 02:14:09
那可是債權不是物。

02:14:10 - 02:14:12
那因此債權不能用善意受讓這個制度,

02:14:12 - 02:14:14
它只能用87條一項但書。

02:14:14 - 02:14:15
所以王老師的書上,

02:14:16 - 02:14:16
他就這樣講,

02:14:17 - 02:14:19
他說民法的善意取得這個制度,

02:14:20 - 02:14:23
民法善意取得這個制度為87條一項但書的特別規定

02:14:24 - 02:14:25
要優先適用

02:14:25 - 02:14:30
但是87條一項但書於債權讓與的時候別具意義

02:14:31 - 02:14:32
它有強調這個

02:14:32 - 02:14:33
就是債權讓與的時候

02:14:33 - 02:14:34
87條一項但書是很好用的啦,

02:14:35 - 02:14:36
那林誠二老師則是認為都可以,

02:14:37 - 02:14:39
你愛用什麼就用什麼,

02:14:39 - 02:14:41
沒有把它當特別規定的必要。

02:14:41 - 02:14:44
那除了這裡會有這樣的解釋上的衝突之外,

02:14:44 - 02:14:46
還有一個地方差最大,

02:14:46 - 02:14:48
之後我們會講到92條的第二項,

02:14:48 - 02:14:50
被脅迫的意思表示。

02:14:51 - 02:14:54
因為被脅迫的意思表示是不能

02:14:54 - 02:14:54
欸不是,

02:14:55 - 02:14:58
被脅迫的意思表示是可以對抗善意第三人的。

02:14:58 - 02:14:59
你看你的92條第二項，

02:15:00 - 02:15:01
他告訴你說，

02:15:01 - 02:15:02
被詐欺的意思表示，

02:15:03 - 02:15:05
其撤銷不能對抗善意第三人。

02:15:05 - 02:15:06
脅迫不見了。

02:15:07 - 02:15:07
對,

02:15:07 - 02:15:10
這個92條的一項前段有詐欺又有脅迫,

02:15:11 - 02:15:13
但到了92條的二項只剩下詐欺,

02:15:13 - 02:15:14
脅迫沒了。

02:15:14 - 02:15:15
所以代表什麼？

02:15:15 - 02:15:19
當時的立法者認為脅迫是可以對抗善意第三人的。

02:15:19 - 02:15:23
那脅迫可以對抗善意第三人跟善意取得之間就產生衝突。

02:15:23 - 02:15:24
那怎麼辦？

02:15:24 - 02:15:26
這個地方依王老師的見解,

02:15:26 - 02:15:27
還是老話一句,

02:15:27 - 02:15:28
善意取得要優先適用。

02:15:29 - 02:15:31
那林誠二老師則是認為在這個情況下,

02:15:31 - 02:15:32
由當事人自己決定,

02:15:33 - 02:15:36
你這個地方你是想要拿到這個東西還是不要這個東西,

02:15:36 - 02:15:37
你自己決定,

02:15:37 - 02:15:40
這個部分其實就是在學理上有它的一個差別。

02:15:40 - 02:15:40
好,

02:15:41 - 02:15:42
那我們接下來,

02:15:42 - 02:15:45
來看到就是有關於說在這個,

02:15:46 - 02:15:47
欸不是

02:15:47 - 02:15:47
不是

02:15:47 - 02:15:48
不好意思

02:15:48 - 02:15:48
剛剛我們在講說

02:15:48 - 02:15:49
就是92條第二項

02:15:50 - 02:15:53
這地方如果是依照林誠二老師還有鄭冠宇老師的見解，

02:15:53 - 02:15:56
他們反而認為92條第二項要優先適用，

02:15:56 - 02:15:58
這我們之後會再講到，

02:15:58 - 02:16:00
就主要是因為涉及到

02:16:00 - 02:16:00
92條第二項，在脅迫的情況下，它的特殊性，那我們後面會再聊。

02:16:05 - 02:16:10
好，那這個是有關於827條一項但書，無權處分，配善意取得的一個情況。

02:16:11 - 02:16:16
那接著我們就來講它的一些變形，它的一些爭議。

02:17:48 - 02:17:50
好，第一種情況是這樣子。

02:17:50 - 02:17:55
就是甲，把它的A地通謀虛偽意思表示登記在乙的名下。

02:17:55 - 02:17:58
那接下來呢，乙突然過世。

02:17:59 - 02:18:00
乙突然過世。

02:18:00 - 02:18:01
必須是A的所有人,

02:18:01 - 02:18:02
對不對？

02:18:02 - 02:18:06
所以我們說這種情況，就是按照時間順序來去做討論。

02:18:06 - 02:18:08
那在時間順序上，第一個時間點。

02:18:10 - 02:18:15
甲乙之間，他們的物權行為，因為通謀虛偽意思表示無效。

02:18:16 - 02:18:20
所以說丙，拍賣，所以乙沒有得到A的所有權，

02:18:20 - 02:18:21
這是第一件事情。

02:18:22 - 02:18:26
好，那接下來第二件事情喔，你要注意到的是丙的部分。

02:18:27 - 02:18:28
這裡不是以丙喔。

02:18:29 - 02:18:29
為什麼？

02:18:30 - 02:18:32
很多人寫說以丙的法律行為是否有效，

02:18:32 - 02:18:35
這個標題下下去你的分數直接被倒扣。

02:18:36 - 02:18:37
以丙沒有法律行為啦，

02:18:37 - 02:18:37
是繼承。

02:18:38 - 02:18:38
是繼承，

02:18:38 - 02:18:40
有沒有？繼承不是法律行為，

02:18:40 - 02:18:43
繼承不是說我死後把土地過戶給你，

02:18:43 - 02:18:44
那不邏輯很奇怪嗎？

02:18:44 - 02:18:45
我死了怎麼過戶給你？

02:18:46 - 02:18:48
所以是我死了，土地自然變成你的。

02:18:48 - 02:18:49
那是一個法律事實。

02:18:49 - 02:18:51
所以你只要寫到丙就好了，不要寫乙丙。

02:18:51 - 02:18:54
這個地方你寫乙丙的法律行為是否有效，超怪。

02:18:54 - 02:18:55
因為沒有法律行為。

02:18:55 - 02:18:57
它是死掉之後繼承的事情。

02:18:57 - 02:19:02
那丙可不可以依照民法1148條的規定繼承A地？

02:19:02 - 02:19:02
沒有辦法。

02:19:03 - 02:19:04
因為你繼承的前提是什麼？

02:19:05 - 02:19:08
我是繼承被繼承人的一切權利跟義務。

02:19:08 - 02:19:08
對不對？

02:19:09 - 02:19:11
我是繼承被繼承人的一切權利跟義務，

02:19:11 - 02:19:17
所以說，如果A不是乙的，我自然無法繼承A。

02:19:18 - 02:19:24
好，那再來丙可不可以依照759條之1第二項的規定，來主張善意取得？

02:19:25 - 02:19:29
我可不可以依照87條1項但書的規定？

02:19:29 - 02:19:31
來主張其實甲乙的行為有效，

02:19:32 - 02:19:32
可以嗎？

02:19:33 - 02:19:36
好，那你看民法759條之1第2項這個條文，

02:19:36 - 02:19:38
民法759條之1第2項這個條文，

02:19:38 - 02:19:39
它的第一句話是什麼？

02:19:41 - 02:19:44
信賴不動產登記的善意第三人,

02:19:44 - 02:19:44
對不對?

02:19:45 - 02:19:47
他強調一個信賴，然後要善意。

02:19:48 - 02:19:49
好，第二句話是關鍵。

02:19:49 - 02:19:55
已依法律行為完成不動產變動之登記者,

02:19:56 - 02:20:00
其變動之效力不會因為原物權登記不實而

02:20:00 - 02:20:00
造成影響。

02:20:01 - 02:20:03
那民法的759條之1的第二項,

02:20:09 - 02:20:09
它的構成要件

02:20:10 - 02:20:12
還有它的法律效果,

02:20:13 - 02:20:17
跟801,948幾乎是一樣的,

02:20:18 - 02:20:23
只是它的說法的方法，它只是它的那個，應該說它的文字的編排不一樣。

02:20:23 - 02:20:24
你看第一句話,

02:20:24 - 02:20:28
他告訴你說，信賴不動產登記的善意第三人,

02:20:28 - 02:20:32
所以他第一個要件是你今天當事人必須是善意。

02:20:32 - 02:20:33
善意。

02:20:40 - 02:20:42
那這個善意要不要無重大過失？

02:20:42 - 02:20:42
不需要。

02:20:43 - 02:20:45
通說認為單純的善意就夠了。

02:20:45 - 02:20:47
因為登記的公信力比較強,

02:20:48 - 02:20:50
所以你不用到善意且無重大過失的程度,

02:20:51 - 02:20:53
只要你相信那個登記外觀就夠,

02:20:53 - 02:20:54
有無過失在所不問,

02:20:54 - 02:20:55
所以他只要善意就夠了。

02:20:55 - 02:20:56
再來第二個，

02:20:56 - 02:21:16
以依法律行為完成

02:21:16 - 02:21:40
不動產變動之登記者，

02:21:40 - 02:21:42
所以他必須要依法律行為，

02:21:43 - 02:21:44
■ 後怎麼樣？

02:21:44 - 02:21:47
完成不動產變動之登記者，

02:21:47 - 02:21:49
所以他必須要完成登記,

02:21:49 - 02:21:50
有沒有？

02:21:50 - 02:21:54
你去對應到剛剛我們講的801,948的要件,

02:21:54 - 02:21:56
它其實就是前面的123啊,

02:21:56 - 02:21:56
對不對？

02:21:56 - 02:21:58
你要先有公示外觀

02:21:58 - 02:22:00
今天在動產就是你要先佔有

02:22:00 - 02:22:00
的時候，我們在動產我們有分，有沒有？

02:22:02 - 02:22:05
善意取得，因為動產針對不同的善意取得是規範在不同的條文。

02:22:10 - 02:22:11
但不動產就只有一條。

02:22:12 - 02:22:19
所以說不動產的物權,不管是抵押權還是地上權,都是可以透過759之一第二項善意取得。

02:22:19 - 02:22:22
例如說甲乙通謀虛偽意思表示。

02:22:22 - 02:22:26
以虛偽的，甲乙通謀虛偽意思表示。

02:22:26 - 02:22:27
然後乙拿到土地之後。

02:22:28 - 02:22:30
他把土地設定地上權給善意的丙。

02:22:31 - 02:22:33
或者他把土地設定抵押權給善意的丁。

02:22:34 - 02:22:38
這樣乙、丁都可以依同一條，善意取得地上權或抵押權。

02:22:38 - 02:22:46
所以說實際上759之一第二項，它的法律效果是，所有的不動產物權都可以透過這個方式來善意取得。

02:22:46 - 02:22:47
那這一題的話沒有辦法。

02:22:47 - 02:22:47
為什麼？

02:22:48 - 02:22:49
第二要件不具備。

02:22:50 - 02:22:51
丙是善意的沒有錯啊。

02:22:51 - 02:22:53
丙有完成繼承登記沒有錯啊。

02:22:53 - 02:22:55
丙的前手登記並無不實沒有錯啊。

02:22:55 - 02:22:57
問題是你不是法律行為啊。

02:22:57 - 02:22:58
你是繼承，所以他不能用這個條文。

02:23:00 - 02:23:02
那87條一項但書可以用嗎？

02:23:03 - 02:23:05
那87條一項但書的法條怎麼說？

02:23:05 - 02:23:09
他只講啊，通謀虛偽意思表示無效，不能以無效對抗善意第三人。

02:23:09 - 02:23:14
所以87條一項但書，我們一般來講，在這裡要做一個目的性限縮解釋。

02:23:18 - 02:23:22
因為87條一項但書這個法條，它的目的是要保護交易安全。

02:23:23 - 02:23:25
為什麼要保護善意第三人？

02:23:25 - 02:23:27
保護善意第三人交易安全。

02:23:27 - 02:23:29
這樣子我們的經濟才不會受到影響。

02:23:30 - 02:23:34
所以它既然是一個以保護交易安全為目的的法條。

02:23:35 - 02:23:39
那他的第三人必須是交易安全受影響的第三人。

02:23:40 - 02:23:44
而所謂交易安全受影響的第三人，必須是因為法律行為而受影響的人。

02:23:45 - 02:23:48
所以在這個情況下，繼承人並不包含在內。

02:23:48 - 02:23:56
所以說，丙作為繼承人，他無法依759之一第二項，也無法依87條一項但書取得權利。

02:23:56 - 02:24:00
所以丙在這個情況底下，他無法透過繼承得到。

02:24:00 - 02:24:00
也無法透過善意得到A

02:24:02 - 02:24:05
所以結果是什麼，甲仍然是A的所有人

02:24:06 - 02:24:08
因為你丙沒有得到A，乙也沒有得到A嘛

02:24:09 - 02:24:13
對不對，在乙丙都沒有得到A的情況下，那我甲仍然是A的所有人啊

02:24:14 - 02:24:17
好，那如果甲仍然是A的所有人，下一步是什麼

02:24:18 - 02:24:25
在這樣的一個情形底下，這時候我們就要討論丙有沒有妨害到甲的所有權

02:24:26 - 02:24:28
因為你主張的是767一項中段嘛

02:24:29 - 02:24:34
那一項中段的條文告訴你，對所有權有妨害者，可以請求除去之

02:24:34 - 02:24:38
這個地方我們稍微講一下，就是你要幹嘛，你要想清楚

02:24:38 - 02:24:45
你想想看喔，如果我的土地在對方佔有中，我要他把土地還給我

02:24:45 - 02:24:48
也就是我要他還的是那個佔有，那個是一項權端

02:24:49 - 02:24:53
那接下來我的土地登記在他名下，但是我在用啊

02:24:53 - 02:24:58
有沒有，你想想看喔，今天土地是我在用，只是我把土地登記在乙的名下，然後被丙繼承了

02:24:59 - 02:25:01
那實際上丙有佔有土地嗎，沒有啊

02:25:02 - 02:25:03
丙沒有佔有土地嗎

02:25:03 - 02:25:10
你想想看，如果甲的土地是自己在使用，他只是虛偽的登記給乙，然後乙死掉被丙繼承

02:25:10 - 02:25:11
那丙繼承沒有佔有

02:25:12 - 02:25:13
那你要求他返還佔有幹嘛

02:25:13 - 02:25:15
所以你的訴求是什麼

02:25:15 - 02:25:17
那個土地不該登記在你名下

02:25:17 - 02:25:19
我要請求法院除去侵害，有沒有

02:25:19 - 02:25:22
我要要求法院把你的名字給除掉

02:25:22 - 02:25:23
這個叫塗銷登記嘛

02:25:23 - 02:25:25
所以這時候丙有沒有妨害到甲，有啊

02:25:26 - 02:25:27
這個妨害怎麼發生的

02:25:28 - 02:25:30
因為丙他不是A的所有人

02:25:32 - 02:25:35
可是他卻登記為A的所有人

02:25:35 - 02:25:37
這是一種法律上的妨礙

02:25:38 - 02:25:40
就是我們針對妨礙的概念

02:25:40 - 02:25:44
其實有事實上的妨礙，譬如說在他人土地上倒垃圾，妨礙他人使用

02:25:46 - 02:25:48
那也有情況是法律上的妨礙

02:25:48 - 02:25:50
我不是所有人卻登記為所有人

02:25:51 - 02:25:56
那這兩種情況構成了妨礙,那我就可以以767一項中段要求丙塗銷

02:25:57 - 02:25:59
所以像這種案例,你可以去注意到就說,既登記

02:26:00 - 02:26:00
他其實是在87條裡面一個很特別的存在,因為他會通謀虛偽,應該說他會取得這個權利,要不是他會取得,他會成為那個登記外觀,他取得那個登記外觀的人,但是他沒辦法主張這個跟善意有關的權利,因為他沒有交易安全要被保護的必要,這是第一個。

02:26:20 - 02:26:21
好，再來第二個。

02:26:54 - 02:26:55
好，現在是這樣子。

02:26:57 - 02:27:01
甲把房屋通謀虛偽意思表示登記給乙。

02:27:02 - 02:27:03
然後也交付給乙。

02:27:03 - 02:27:07
就是說今天把這個房子啊，我們通謀虛偽意思做得像一點，對不對？

02:27:07 - 02:27:10
所以我就把房子過給你之外,我還交給你佔有。

02:27:11 - 02:27:12
我交給你住。

02:27:12 - 02:27:15
那乙就想說,那我把它租給丙來住好了。

02:27:15 - 02:27:19
所以乙現在呢,把這個房子啊,租給善意的丙。

02:27:19 - 02:27:20
並且交付。

02:27:21 - 02:27:22
那後來被甲發現。

02:27:23 - 02:27:25
甲就說，我沒有讓你出租的意思喔。

02:27:26 - 02:27:28
所以他要求丙把房子還來。

02:27:28 - 02:27:29
那請問一下。

02:27:30 - 02:27:33
丙這個時候，依767一項前段的規定。

02:27:33 - 02:27:37
請求丙返還房屋的佔有，有沒有理由？

02:27:37 - 02:27:38
這個時候不是塗銷登記嗎？

02:27:39 - 02:27:43
對不對？因為丙本身來講，他並沒有登記為房屋的權利人啊。

02:27:43 - 02:27:45
他只是單純的佔有這個房子而已啊。

02:27:45 - 02:27:47
所以甲能不能叫丙返還這個佔有？

02:27:48 - 02:27:50
那767一項前段的第一個要件。

02:27:50 - 02:27:52
你甲必須是A的所有人,對不對?

02:27:53 - 02:27:54
所以接下來要怎麼去處理？

02:27:55 - 02:27:56
我們按照時間順序來看。

02:27:57 - 02:27:59
甲以通謀虛偽意思表示。

02:28:00 - 02:28:02
所以物權行為無效。

02:28:07 - 02:28:09
所以乙沒有得到A的所有權。

02:28:09 - 02:28:10
這個沒什麼問題。

02:28:11 - 02:28:13
重點在第二步。

02:28:14 - 02:28:17
重點在第二步，很多人會寫得很順，然後就錯了。

02:28:17 - 02:28:18
他會寫什麼？

02:28:19 - 02:28:23
他將房子交給丙，構成無權處分。

02:28:23 - 02:28:26
那因為丙是善意的，他可以主張善意取得。

02:28:27 - 02:28:28
所以丙是A屋所有人。

02:28:29 - 02:28:31
那甲就對丙不能主張767。

02:28:32 - 02:28:33
你不覺得這超級弔詭嗎？

02:28:34 - 02:28:36
租房子租一租突然變屋主了，

02:28:36 - 02:28:38
從天而降的一間房屋所有權，

02:28:38 - 02:28:39
怎麼可能？

02:28:40 - 02:28:41
這個邏輯是完全不對的。

02:28:41 - 02:28:44
我怎麼可能租房子租一租變房屋所有人？

02:28:44 - 02:28:47
你要保護交易安全，不可能保護到送他房子吧？

02:28:47 - 02:28:48
沒有那麼好的事情啦。

02:28:49 - 02:28:50
所以剛剛那一句話錯在哪裡？

02:28:52 - 02:28:53
剛剛那一段話錯在哪裡？

02:28:53 - 02:28:54
錯在第一句。

02:28:54 - 02:28:56
乙怎麼會有無權處分？

02:28:56 - 02:28:57
無權處分的前提是什麼？

02:28:58 - 02:29:40
你必須是處分，

02:29:40 - 02:29:43
你才會有無權或有權處分的問題。

02:29:43 - 02:29:45
那你會發現乙丙間做了什麼東西？

02:29:46 - 02:29:48
乙丙間做了一個債權契約。

02:29:51 - 02:29:54
然後他為了履行這個契約而交付。

02:29:55 - 02:29:55
不就這樣嗎？

02:29:56 - 02:29:57
他有沒有為物權變動的行為？

02:29:58 - 02:29:58
沒有。

02:29:58 - 02:30:00
他沒有處分行為在裡面啊。

02:30:00 - 02:30:00
變什麼？

02:30:01 - 02:30:02
你要抗辯一件事情，

02:30:03 - 02:30:05
你要抗辯甲不是屋主。

02:30:06 - 02:30:06
對不對？

02:30:06 - 02:30:09
我今天我要去主張你甲不是A的所有人

02:30:09 - 02:30:11
你不是A的所有人，你就告不了我。

02:30:12 - 02:30:13
你告不了我，

02:30:13 - 02:30:14
就好了嘛。

02:30:14 - 02:30:14
對不對？

02:30:14 - 02:30:15
乙來告我的時候我不怕啊，

02:30:16 - 02:30:17
我跟乙有租約啊，

02:30:18 - 02:30:19
我用租約對抗他就好了啊，

02:30:19 - 02:30:19
對不對？

02:30:20 - 02:30:22
所以很多人在這個地方卡住,

02:30:22 - 02:30:22
就是說,

02:30:22 - 02:30:24
欸，我怎麼不能寫無權處分善意受讓？

02:30:25 - 02:30:26
因為你今天善意受讓什麼啦？

02:30:27 - 02:30:28
這裡沒有處分呢。

02:30:28 - 02:30:29
所以這裡你要處理到的是

02:30:30 - 02:30:30
這個時候丙

02:30:31 - 02:30:33
他能不能夠去主張

02:30:35 - 02:30:41
甲乙的行為有效

02:30:42 - 02:30:45
所以乙是A屋的所有人

02:30:45 - 02:30:46
可以嗎？

02:30:47 - 02:30:48
那這涉及到一個問題，

02:30:49 - 02:30:50
今天假設說，

02:30:50 - 02:30:51
在這種情況下，

02:30:51 - 02:30:53
丙去主張甲乙的行為有效。

02:30:53 - 02:30:53
乙是A屋的所有人,

02:30:53 - 02:30:54
可以嗎？

02:30:54 - 02:30:55
這就涉及到的是,

02:30:55 - 02:30:56
甲可不可以

02:30:57 - 02:30:59
通謀虛偽意思表示。

02:31:00 - 02:31:02
對抗善意的丙。

02:31:05 - 02:31:07
那這個地方主要的問題在於，

02:31:07 - 02:31:10
善意第三人要怎麼去解釋。

02:31:10 - 02:31:12
那王澤鑑老師跟陳聰富老師，

02:31:12 - 02:31:14
還有林誠二老師。

02:31:14 - 02:31:15
他們有不同的看法,

02:31:15 - 02:31:16
那因為時間上的關係,

02:31:16 - 02:31:18
我今天沒有辦法講比較久,

02:31:18 - 02:31:20
所以我就先停在這個地方,

02:31:20 - 02:31:21
那我們下一次上課,

02:31:22 - 02:31:22
我們就從這個點，

02:31:23 - 02:31:24
我們再繼續往下來談，

02:31:24 - 02:31:25
去討論到，

02:31:25 - 02:31:28
針對這種出租他人房屋，

02:31:29 - 02:31:30
通謀虛偽意思表示。

02:31:31 - 02:31:32
然後出租他人房屋,

02:31:33 - 02:31:35
那個善意第三人怎麼去解釋的問題,

02:31:35 - 02:31:37
那我們就先到這個地方,

02:31:37 - 02:31:38
那下次上課,

02:31:38 - 02:31:40
我們再來繼續往下講,

02:31:40 - 02:31:41
那我們今天就先到這裡，

02:31:41 - 02:31:42
謝謝各位。